



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, yang dilaksanakan di gedung pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUNIAR alias VERO;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 22 Nopember 1963;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pantai Mutiara Blok R Nomor 48 RT.009
RW.016 Kelurahan Pluit, Kecamatan
Penjaringan, Jakarta Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditangkap Penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya tanggal 04 Desember 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya, sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
- b. Perpanjangan KEJATI DKI Jakarta sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;
- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
- d. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
- e. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: KAMARUDDIN SIMANJUNTAK, S.H. dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum VICTORIA yang beralamat di Jalan Kedoya Angsana IV Blok D-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 27 Kedoya Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, 11520 berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 033/FHV/SK-Pid/II/2020 tanggal 6 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor
215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 12 Februari 2020 dan 16 Maret 2020
tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor
215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 13 Februari 2020 tentang Penetapan hari
sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa
serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNIAR alias VERO telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KEDALAM AKTA OTENTIK DAN MENYURUH MEMBUAT SURAT / AKTA OTENTIK PALSU SECARA BERSAMA-SAMA*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JUNIAR alias VERO selama 2 (dua) tahun dikurangi salama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Asli Surat Akta Perkawinan No. 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017.
 2. Asli Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
 3. Asli Surat Pencatatan Perkawinan dari Dukcapil Jakarta Utara.
 4. Asli Surat Akta Keterangan Waris dari Notaris VITA TRIS MURNIYANTI.
 5. Fotocopi Legalisir Kutipan Akta Kematian alm. GRACIA LILIK (Ibu Pelapor).

Halaman 2 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



6. Fotocopi Legalisir Kutipan Akta Kematian Ayah Pelapor Alm. Basri Sudibyo.
 7. Fotocopi Legalisir Akta Perkawinan antara Alm. Basri Sudibyo dg alm. GRACIA LILIK (Ibu Pelapor).
 8. Fotocopi Legalisir Akta Kelahiran Pelapor.
 9. Fotocopi Legalisir Akta Kelahiran Kakak Pelapor SUZANNE LIANY.
 10. Fotocopi legalisir Kartu Keluarga Basri Sudibyo.
 11. Fotocopi Legalisir Petikan Daftar Pemandian dari Gereja Bethel Indonesia.
 12. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara dipergunakan untuk perkara atas nama AGUS BUTAR BUTAR, S.T.,S.H.,M.M.,M.H., dan Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA S.TH.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa secara lengkap sebagai tersebut dalam Nota Pembelaannya, yang mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan untuk suatu kejahatan yang dilakukan, yang direncanakan oleh Terdakwa;
2. Membebaskan Terdakwa Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, AGUS BUTAR BUTAR dan Terdakaw JUNIAR karena kami tadinya adalah 1 (satu) SPK yang akhirnya dipecah-pecah oleh tuntutan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lengkap sebagai tersebut dalam Nota Pembelaannya, yang mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi / keberatan terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara Nomor : PDM-35/JKT.UTR/01/2020 tertanggal 30 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. Swartin Polembi S.H.,M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum telah disusun berdasarkan Berita Acara yang tidak sah



dan melawan hukum (*undue process of law*), sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima ;

4. Menyatakan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum "Error In Persona" karena mendakwa korban Sdri. Juniar selaku sejatinya adalah korban tindak pidana Pemalsuan Surat atau Akta Otentik dan didakwa dengan alat bukti Palsu ;

5. Menyatakan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur (*obscur libellum*), karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum terbukti dibuat dan disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum ;

6. Menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor : PDM-35/JKT.UTR/01/2020 tertanggal 29 April 2020, yang ditandatangani oleh Yth Sdr. Swartin Polembi S.H.,M.H., Selaku Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum dan/atau Setidak-Tidaknya Tidak Dapat Diterima ;

7. Membebaskan terdakwa Juniar dari segala tuntutan hukum, (*Vrijs Praacht*) Atau Setidak-Tidaknya;

8. Melepaskan Terdakwa Sdri Juniar Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag Van Alle Recht Vervolging*);

9. Membebaskan Terdakwa Sdri Juniar Dari Segala Tuntutan Hukum Dan Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum, untuk merehabilitasi nama baik terdakwa Sdri Juniar;

10. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikianlah Nota Pembelaan Atau Pledoi Ini Kami Ajukan, Namun Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono) Semoga Majelis Hakim Yang Mulia Diberi Kekuatan, Akal Sehat Dan Kebijaksanaan Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Sehingga Dapat Menjatuhkan Putusan Yang Seadil-adilnya, Berdasarkan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan, demikian halnya Duplik secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU:

PRIMER:

Bahwa Ia Terdakwa JUNIAR alias VERO bersama-sama dengan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada tanggal 18 April 2019, pada tanggal 22 April 2019, tanggal 13 Mei 2019, tanggal 17 Mei 2019 dan tanggal 01 Juli 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan April tahun 2019 sampai bulan Juli tahun 2019, bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 18 RW.001, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Berdikari No. 2 RT.006 RW.013 Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara serta di Kantor Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., yang beralamat di Ruko Race Resinda Blok TA 5 No. 20 Perumahan Resinda Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dikarenakan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih banyak berdomisili didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian*, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum BASRI SUDIBYO telah menikah dengan GRACIA LILIEK HARTANA dan dikaruniai dua orang anak yaitu Saksi SUZANNE LIANY dan Saksi MARTIN ADAM. Almarhum BASRI SUDIBYO semasa hidupnya memiliki harta yang salah satunya adalah bidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO yang terletak di Pondon Pinang Ciputat Raya No. 2 Tangerang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikarenakan semasa hidupnya Almarhum BASRI SUDIBYO sering menderita sakit sehingga sejak awal tahun 2017 pihak keluarga yaitu Saksi SUZANNE LIANY dan Saksi MARTIN ADAM mengambil seorang Perawat yaitu Saksi ARSYAD ROSYADI dengan tugas untuk mendampingi BASRI SUDIBYO dan menjaga kesehatan BASRI SUDIBYO sehari-hari ketika di rumah antara lain memberikan obat, mengecek tensi darah, cek gula darah dan lain-lain, sedangkan tugas Saksi ARSYAD ROSYADI ketika BASRI SUDIBYO pergi dari rumah adalah mendampingi BASRI SUDIBYO.
- Bahwa selama merawat BASRI SUDIBYO, Saksi ARSYAD ROSYADI sering mendampingi BASRI SUDIBYO datang ke Klinik Rumah Engedi milik Terdakwa JUNIAR alias VERO yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Blok DG No. 4 dan 5 Kelapa Gading Jakarta Utara untuk melakukan therapy, dikarenakan sering bertemu dengan Terdakwa JUNIAR alias VERO dalam rangka melakukan therapy sehingga antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO menjadi dekat dan antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO berencana untuk melangsungkan pernikahan, lalu antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO akan melakukan kerjasama dengan orang China dalam rangka untuk membangun Pabrik Motor Listrik yang akan dibangun diatas lokasi tanah bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO yang berlokasi di daerah Tangerang.
- Kemudian pada bulan September 2018 pada saat Saksi ARSYAD ROSYADI mendampingi BASRI SUDIBYO datang ke Klinik milik Terdakwa JUNIAR alias VERO, Saksi ARSYAD ROSYADI melihat BASRI SUDIBYO menyerahkan Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO kepada Terdakwa JUNIAR alias VERO dalam rangka asli Sertifikat untuk diperlihatkan kepada orang China, sehingga sejak saat itu Terdakwa JUNIAR alias VERO menguasai dan menyimpan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO di rumah Terdakwa JUNIAR alias VERO yang beralamat di Pantai Muliara Blok R No. 48 RT.009 RW.016 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
- Pada awal bulan Oktober 2018 BASRI SUDIBYO menderita sakit Stroke, Ginjal dan Gula Darah sehingga BASRI SUDIBYO dirawat di

Halaman 6 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk Jakarta Barat dan kemudian pada tanggal 10 Oktober 2018 BASRI SUDIBYO meninggal dunia, sehingga rencana pernikahan antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan Alm BASRI SUDIBYO tidak pernah terjadi.

- Bahwa setelah Terdakwa JUNIAR alias VERO tahu BASRI SUDIBYO meninggal dunia dan dikarenakan SHGB Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO yang merupakan hak Saksi SUZANNE LIANY dan Saksi MARTIN ADAM selaku ahli waris masih dikuasai Terdakwa JUNIAR alias VERO, kemudian untuk tetap dapat menguasai Sertifikat dan dapat menguasai lokasi tanahnya yang akan dipakai untuk pembuktian sidang dalam gugatan perdata antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan Saksi SUZANNE LIANY dan Saksi MARTIN ADAM selaku ahli waris Alm. BASRI SUDIBYO yang sah, maka Terdakwa JUNIAR alias VERO menyampaikan kepada Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., yang saat itu kedudukan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., sebagai Pengacaranya Terdakwa JUNIAR alias VERO dalam perkara perdata.

- Kemudian Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., yang saat itu masih sebagai Pengacara memberi arahan kepada Terdakwa JUNIAR alias VERO agar membuat Surat Akta Perkawinan dan Akta Waris serta memohon dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang seolah-olah antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan Almarhum BASRI SUDIBYO telah melangsungkan pernikahan dan sebagai ahli waris yang sah dari Alm BASRI SUDIBYO, selain itu Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., juga menyuruh Terdakwa JUNIAR alias VERO agar membuat/mengedit tiga buah foto yaitu photo Terdakwa JUNIAR alias VERO, photo Almarhum BASRI SUDIBYO dan foto Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA untuk diedit menjadi satu foto seolah-olah antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan Almarhum BASRI SUDIBYO telah terjadi pemberkatan yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA selaku Pendeta.

- Pada tanggal 18 April 2019 Terdakwa JUNIAR alias VERO atas arahan dari Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jl. Gajah Mada No. 18 RW.001, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat memohon dibuat Penetapan yang menyatakan seolah-olah antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO (alm) telah terjadi

Halaman 7 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



perkawinan dan memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan dan memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk menerbitkan akta atau mencatatkan atau memberikan surat keterangan perkawinan dan dicatatkan kedalam buku register.

- Bahwa atas permohonan dari Terdakwa JUNIAR alias VERO tersebut, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan Surat Penetapan tertanggal 22 April 2019 Nomor 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr dan menunjuk SALMAN ALFARIS, S.H., sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan Terdakwa JUNIAR alias VERO.

- Kemudian pada tanggal 27 April 2019 Terdakwa JUNIAR alias VERO menyerahkan 3 (tiga) buah photo yaitu Terdakwa JUNIAR alias VERO, photo Almarhum BASRI SUDIBYO dan photo Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., selaku Pendeta kepada sekretarisnya Terdakwa JUNIAR alias VERO yaitu Saksi ANITA SUSILAWATY untuk dilakukan pengeditan di Snapy Benhil yang berada di daerah Benhil Jakarta Pusat sesuai arahan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., selanjutnya Saksi ANITA SUSILAWATY bersama-sama Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., datang ketempat pengeditan foto yaitu Snapy Benhil Jakarta Pusat yang tempat atau lokasinya diarahkan oleh Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.

- Setelah sampai di Snapy Benhil Jakarta Pusat, kemudian Saksi ANITA SUSILAWATY turun dari mobil masuk ke Snapy Benhil Jakarta Pusat sedangkan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., tetap berada didalam Mobil, selanjutnya Saksi ANITA SUSILAWATY menemui pegawai Snapy Benhil yaitu Saksi ABDUL ROHIM order untuk mendesain tiga buah photo yang dicrop dan kemudian digabungkan dari satu photo ke photo lainnya dengan ditambahkan kalimat "Basri Sudibyo Juniar Pdt Muhammad Husein Hosea, S.Th. tanggal 11 Pebruari 2017" sebagaimana bukti Order Snapy No : 190404955 dan Nomor Struk : BHL-19041005048/INV tanggal 27 April 2019 jam 15.30 WIB. Kemudian photo editan tersebut oleh Saksi ANITA SUSILAWATY diserahkan kepada Terdakwa JUNIAR alias VERO.

- Bahwa selanjutnya Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., datang menemui Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., di rumah Pendeta (Pastori) Oikumene Umat Kristen yang beralamat di Jl. Kalingga Raya No.12 RT.006 RW.016 PERUMNAS III Karawaci Baru Tangerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta dibuatkan Surat Akta Perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan biaya pembuatan Surat Akta Perkawinan sejumlah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa atas permintaan dari Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., tersebut sehingga Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., selaku Pendeta mengambil satu lembar blangko Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor yang sebelumnya sudah dipersiapkan / dicetak disebuah Percetakan di Kota Tangerang, lalu selemba kertas blangko Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., datanya diisi menggunakan tulisan tangan yang seolah-olah antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO telah terjadi Perkawinan pada tanggal 11 Pebruari 2017 dengan data BASRI SUDIBYO dibabtiskan dan di Sidi tanggal 07 Januari 2017 sedangkan Terdakwa JUNIAR alias VERO dibabtiskan dan di Sidi tanggal 19 Desember 2015, lalu Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.Th., mengisi Nomor Surat Akta Perkawinan yaitu nomor : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017.

- Setelah kertas blangko Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut selesai diisi datanya menggunakan tulisan tangan selanjutnya oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.Th., dibawa kesebuah Percetakan di Kota Tangerang untuk dilakukan pengetikan menggunakan komputer dan setelah dicetak sehingga jadi Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor Nomor : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang ditandatangani sendiri oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., selaku Pendeta dan ditemplei Photo berdua BASRI SUDIBYO dengan Terdakwa JUNIAR alias VERO hasil edit. Kemudian Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut diserahkan kepada Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.

-Kemudian Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor yang dibuat Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., tersebut

Halaman 9 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



oleh Terdakwa JUNIAR alias VERO atas arahan dari Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan sebagai bukti dalam pembuktian persidangan Perkara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

-Bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa JUNIAR alias VERO atas arahan dari Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., tersebut yang menggunakan surat-surat diantaranya salah satunya Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut sehingga setelah selesai pemeriksaan materi perkara maka pada tanggal 13 Mei 2019 Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara membacakan dan mengeluarkan Putusan Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, 2. Menyatakan dan menetapkan sah perkawinan pemohon, 3. Memerintahkan dan memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk menerbitkan akta atau mencatatkan atau memberikan Surat Keterangan Perkawinan dan dicatatkan kedalam buku register yang dipergunakan untuk keperluan itu.

-Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019 dan Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut pada tanggal 17 Mei 2019 oleh Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan sebagai bukti ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Berdikari No. 2 RT.006 RW.013 Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara untuk meminta pencatatan perkawinan antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO (Alm), dengan melampirkan surat-surat lainnya yaitu : photo copy Akta Kematian Suami, Photo copy Akta Kelahiran Kedua Pasangan, photo copy KTP Isteri, Photo copy KK Isteri, Surat Kuasa, Surat Pengantar Kelurahan dari Kelurahan Pluit Jakarta Utara.

-Bahwa atas pengajuan pencatatan perkawinan yang diajukan oleh Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dan berdasarkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, sehingga Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara

Halaman 10 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Mei 2019 mencatatkan perkawinan antara BASRI SUDIBYO (Almarhum) dengan Terdakwa JUNIAR alias VERO sebagaimana Register Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019.

-Kemudian pada tanggal 13 Juni 2019 Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., selaku Kuasa Hukum Terdakwa JUNIAR alias VERO membuat Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) diketahui oleh ketua RT 009 Ketua RW 016 dan dicatat dalam buku register Kelurahan Pluit atas permintaan JUNIAR alias VERO oleh Lurah Kelurahan Pluit tertanggal 13 Juni 2019 Nomor : 055/-711.32 dan dicatat dalam register Kecamatan Penjaringan oleh Camat Kecamatan Penjaringan tertanggal 13 Juni 2019 Nomor : 552-071.561/2019.

-Kemudian Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019 serta Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor serta Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) tersebut, pada tanggal 01 Juli 2019 oleh Terdakwa JUNIAR alias VERO atas arahan dari Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan sebagai bukti untuk membuat AKTA WARIS di Kantor Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., yang beralamat di Ruko Race Resinda Blok TA 5 No. 20 Perumahan Resinda Karawang, sehingga Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., membuat Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 yang isi keterangannya tidak benar antara lain Nyonya Janda YUNIAR (Penghadap) menyatakan bahwa Tuan BASRI SUDIBYO meninggalkan wasiat, penghadap juga menerangkan Nyonya Janda YUNIAR (Penghadap) dengan suaminya yaitu Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah membuat perjanjian kawin, dengan demikian antara penghadap Nyonya Janda YUNIAR dengan suaminya yaitu Almarhum BASRI SUDIBYO sehingga terjadi percampuran harta perkawinan, tidak mempunyai anak luar kawin, tidak pernah mengadopsi anak, tidak ada perkawinan lain, selain dengan penghadap, dengan demikian menurut

Halaman 11 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan penghadap bahwa ahli waris Almarhum BASRI SUDIBYO yaitu Nyonya Janda YUNIAR, penghadap juga menyatakan tidak ada ahli waris lain, selain yang tersebut diatas.

-Selanjutnya Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019, Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 oleh Terdakwa JUNIAR alias VERO bersama-sama dengan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan untuk menguasai harta peninggalan Almarhum BASRI SUDIBYO yang salah satunya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dan juga dipergunakan dalam perkara yang dilaporkan oleh Terdakwa JUNIAR alias VERO terhadap Notaris GRACE P. HUTAGALUNG di RESMOB Polda Metro Jaya dan pada saat Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY diperiksa Penyidik di Polda Metro Jaya baru mengetahui adanya Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017.

-Berdasarkan kejadian tersebut sehingga Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY sebagai ahli waris Almarhum BASRI SUDIBYO yang sah menemukan ada keganjilan terhadap Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tersebut karena semasa hidupnya Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan GRACIA LILIEK HARTANA (Alm), atas temuan tersebut kemudian Saksi MARTIN ADAM mencari tahu kepada orang-orang terdekat Almarhum BASRI SUDIBYO dan didapat informasi Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah menikah dengan Terdakwa JUNIAR alias VERO akan tetapi pernah dekat dengan Terdakwa JUNIAR alias VERO dalam rangka teraphy pengobatan di Klinik milik Terdakwa JUNIAR alias VERO. Setelah itu Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY baru tahu ternyata telah terbit surat-surat dan akta-akta lainnya yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah

Halaman 12 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019, Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019.

-Berdasarkan Saksi SUDRAJAT ADAM, S.TH., selaku Pendeta dan Saksi SUKISNO selaku Ketua Majelis di Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE Cisarua Bogor yang beralamat di Komplek RSTP Cibeureum RT.02 RW.02 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cisarua Bogor menerangkan bahwa Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dibuat oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA terdapat kejanggalan-kejanggalan bila dibandingkan dengan produk Surat Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE Cisarua Bogor, yaitu:

- 1). Nama Gereja yang ada di Surat Akta Perkawinan adalah bukan nama Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE.
- 2). Logo Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE pada Surat Akta Perkawinan tersebut tidak ada.
- 3). SK Pemerintah di Surat Akta Perkawinan tidak dicantumkan.
- 4). Ayat Emas ciri khas Gereja Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE yaitu Markus 10:9 sedangkan di Surat Akta Perkawinan tersebut Matius 19:6.
- 5). Pihak yang menandatangani Surat Akta Perkawinan di Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE adalah Pendeta dan Sekretaris sedangkan di Surat Akta Perkawinan tersebut hanya Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA.
- 6). Stempel Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE bukanlah seperti yang ada di Surat Akta Perkawinan tersebut.
- 7). Pada tahun 2017 hanya ada 1 (satu) kali pernikahan di Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE yaitu pada tanggal 11 Desember 2017 antara RONALDO ALFREDO ROEROE dengan JUNAENI SYAIR yang dibuatkan Akta Pernikahan Nomor: 049/MJ-SK/GKPJABAR/XII/2017.

-Bahwa setelah menguasai fisik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dan berhasil menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya pada bulan Nopember 2019 Terdakwa JUNIAR alias VERO menikah dengan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.

Halaman 13 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa keterangan palsu yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019, Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 adalah "Terdakwa JUNIAR alias VERO seolah-olah telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhum BASRI SUDIBYO dan Nyonya Janda YUNIAR (Penghadap) menyatakan bahwa Tuan BASRI SUDIBYO meninggalkan wasiat, penghadap juga menerangkan Nyonya Janda YUNIAR (Penghadap) dengan suaminya yaitu Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah membuat perjanjian kawin, dengan demikian antara penghadap Nyonya Janda YUNIAR dengan suaminya yaitu Almarhum BASRI SUDIBYO sehingga terjadi percampuran harta perkawinan, tidak mempunyai anak luar kawin, tidak pernah mengadopsi anak, tidak ada perkawinan lain, selain dengan penghadap, dengan demikian menurut keterangan penghadap bahwa ahli waris Almarhum BASRI SUDIBYO yaitu Nyonya Janda YUNIAR, penghadap juga menyatakan tidak ada ahli waris lain, selain yang tersebut diatas".

-Perbuatan Terdakwa JUNIAR alias VERO bersama-sama dengan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., yang telah menyuruh menempatkan keterangan palsu kepada Pejabat yang berwenang yang selanjutnya dituangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019 dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 Notaris SANTI TRIANA HASSAN, S.H., M.Kn., tersebut, telah merugikan Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY sebagai Ahli Waris Almarhum BASRI SUDIBYO yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dikuasai sebagai milik Terdakwa JUNIAR alias VERO.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



SUBSIDER:

Bahwa Ia Terdakwa JUNIAR alias VERO bersama-sama dengan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada tanggal 17 Mei 2019 dan tanggal 01 Juli 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2019 dan bulan Juli tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Berdikari No. 2 RT.006 RW.013 Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara dan di Kantor Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., yang beralamat di Ruko Race Resinda Blok TA 5 No. 20 Perumahan Resinda Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dikarenakan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih banyak berdomisili didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum BASRI SUDIBYO telah menikah dengan GRACIA LILIEK HARTANA dan dikaruniai dua orang anak yaitu Saksi SUZANNE LIANY dan Saksi MARTIN ADAM. Almarhum BASRI SUDIBYO semasa hidupnya memiliki harta yang salah satunya adalah bidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO yang terletak di Pondon Pinang Ciputat Raya No. 2 Tangerang.
- Dikarenakan semasa hidupnya Almarhum BASRI SUDIBYO sering menderita sakit sehingga sejak awal tahun 2017 pihak keluarga yaitu Saksi SUZANNE LIANY dan Saksi MARTIN ADAM mengambil seorang Perawat yaitu Saksi ARSYAD ROSYADI dengan tugas untuk mendampingi BASRI SUDIBYO dan menjaga kesehatan BASRI SUDIBYO sehari-hari ketika di rumah antara lain memberikan obat, mengecek tensi darah, cek gula darah dan lain-lain, sedangkan tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARSYAD ROSYADI ketika BASRI SUDIBYO pergi dari rumah adalah mendampingi BASRI SUDIBYO.

- Bahwa selama merawat BASRI SUDIBYO, Saksi ARSYAD ROSYADI sering mendampingi BASRI SUDIBYO datang ke Klinik Rumah Engedi milik Terdakwa JUNIAR alias VERO yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Blok DG No. 4 dan 5 Kelapa Gading Jakarta Utara untuk melakukan therapy, dikarenakan sering bertemu dengan Terdakwa JUNIAR alias VERO dalam rangka melakukan therapy sehingga antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO menjadi dekat dan antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO berencana untuk melangsungkan pernikahan, lalu antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO akan melakukan kerjasama dengan orang China dalam rangka untuk membangun Pabrik Motor Listrik yang akan dibangun diatas lokasi tanah bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO yang berlokasi di daerah Tangerang.

- Kemudian pada bulan September 2018 pada saat Saksi ARSYAD ROSYADI mendampingi BASRI SUDIBYO datang ke Klinik milik Terdakwa JUNIAR alias VERO, Saksi ARSYAD ROSYADI melihat BASRI SUDIBYO menyerahkan Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO kepada Terdakwa JUNIAR alias VERO dalam rangka asli Sertifikat untuk diperlihatkan kepada orang China, sehingga sejak saat itu Terdakwa JUNIAR alias VERO menguasai dan menyimpan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO di rumah Terdakwa JUNIAR alias VERO yang beralamat di Pantai Muliara Blok R No. 48 RT.009 RW.016 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

- Pada awal bulan Oktober 2018 BASRI SUDIBYO menderita sakit Stroke, Ginjal dan Gula Darah sehingga BASRI SUDIBYO dirawat di Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk Jakarta Barat dan kemudian pada tanggal 10 Oktober 2018 BASRI SUDIBYO meninggal dunia, sehingga rencana pernikahan antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan Alm BASRI SUDIBYO tidak pernah terjadi.

- Bahwa setelah Terdakwa JUNIAR alias VERO tahu BASRI SUDIBYO meninggal dunia dan dikarenakan SHGB Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO yang merupakan hak Saksi SUZANNE LIANY dan

Halaman 16 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MARTIN ADAM selaku ahli waris masih dikuasai Terdakwa JUNIAR alias VERO, kemudian untuk tetap dapat menguasai Sertifikat dan dapat menguasai lokasi tanahnya yang akan dipakai untuk pembuktian sidang dalam gugatan perdata antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan Saksi SUZANNE LIANY dan Saksi MARTIN ADAM selaku ahli waris Alm. BASRI SUDIBYO yang sah, maka Terdakwa JUNIAR alias VERO menyampaikan kepada Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., yang saat itu kedudukan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., sebagai Pengacaranya Terdakwa JUNIAR alias VERO dalam perkara perdata.

- Kemudian Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., yang saat itu masih sebagai Pengacara memberi arahan kepada Terdakwa JUNIAR alias VERO agar membuat Surat Akta Perkawinan dan Akta Waris serta memohon dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang seolah-olah antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan Almarhum BASRI SUDIBYO telah melangsungkan pernikahan dan sebagai ahli waris yang sah dari Alm BASRI SUDIBYO, selain itu Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., juga menyuruh Terdakwa JUNIAR alias VERO agar membuat/mengedit tiga buah foto yaitu photo Terdakwa JUNIAR alias VERO, photo Almarhum BASRI SUDIBYO dan foto Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA untuk diedit menjadi satu foto seolah-olah antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan Almarhum BASRI SUDIBYO telah terjadi pemberkatan yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA selaku Pendeta.

- Pada tanggal 18 April 2019 Terdakwa JUNIAR alias VERO atas arahan dari Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jl. Gajah Mada No. 18 RW.001, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat memohon dibuat Penetapan yang menyatakan seolah-olah antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO (alm) telah terjadi perkawinan dan memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan dan memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk menerbitkan akta atau mencatatkan atau memberikan surat keterangan perkawinan dan dicatatkan kedalam buku register.

- Bahwa atas permohonan dari Terdakwa JUNIAR alias VERO tersebut, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan Surat

Halaman 17 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan tertanggal 22 April 2019 Nomor 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr dan menunjuk SALMAN ALFARIS, S.H., sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan Terdakwa JUNIAR alias VERO.

- Kemudian pada tanggal 27 April 2019 Terdakwa JUNIAR alias VERO menyerahkan 3 (tiga) buah photo yaitu Terdakwa JUNIAR alias VERO, photo Almarhum BASRI SUDIBYO dan photo Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., selaku Pendeta kepada sekretarisnya Terdakwa JUNIAR alias VERO yaitu Saksi ANITA SUSILAWATY untuk dilakukan pengeditan di Snapy Benhil yang berada di daerah Benhil Jakarta Pusat sesuai arahan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., selanjutnya Saksi ANITA SUSILAWATY bersama-sama Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., datang ke tempat pengeditan foto yaitu Snapy Benhil Jakarta Pusat yang tempat atau lokasinya diarahkan oleh Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.

- Setelah sampai di Snapy Benhil Jakarta Pusat, kemudian Saksi ANITA SUSILAWATY turun dari mobil masuk ke Snapy Benhil Jakarta Pusat sedangkan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., tetap berada di dalam Mobil, selanjutnya Saksi ANITA SUSILAWATY menemui pegawai Snapy Benhil yaitu Saksi ABDUL ROHIM order untuk mendesain tiga buah photo yang dicrop dan kemudian digabungkan dari satu photo ke photo lainnya dengan ditambahkan kalimat "Basri Sudibyo Juniar Pdt Muhammad Husein Hosea, S.Th. Tanggal 11 Pebruari 2017" sebagaimana bukti Order Snapy No : 190404955 dan Nomor Struk : BHL-19041005048/INV tanggal 27 April 2019 jam 15.30 WIB. Kemudian photo editan tersebut oleh Saksi ANITA SUSILAWATY diserahkan kepada Terdakwa JUNIAR alias VERO.

- Bahwa selanjutnya Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., datang menemui Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., di rumah Pendeta (Pastori) Oikumene Umat Kristen yang beralamat di Jl. Kalingga Raya No.12 RT.006 RW.016 PERUMNAS III Karawaci Baru Tangerang meminta dibuatkan Surat Akta Perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan biaya pembuatan Surat Akta Perkawinan sejumlah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa atas permintaan dari Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., tersebut sehingga Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., selaku Pendeta mengambil satu lembar blangko Surat Akta

Halaman 18 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor yang sebelumnya sudah dipersiapkan / dicetak disebuah Percetakan di Kota Tangerang, lalu selemba kertas blangko Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., datanya diisi menggunakan tulisan tangan yang seolah-olah antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO telah terjadi Perkawinan pada tanggal 11 Pebruari 2017 dengan data BASRI SUDIBYO dibaptiskan dan di Sidi tanggal 07 Januari 2017 sedangkan Terdakwa JUNIAR alias VERO dibaptiskan dan di Sidi tanggal 19 Desember 2015, lalu Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., mengisi Nomor Surat Akta Perkawinan yaitu nomor : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017.

- Setelah kertas blangko Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut selesai diisi datanya menggunakan tulisan tangan selanjutnya oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., dibawa kesebuah Percetakan di Kota Tangerang untuk dilakukan pengetikan menggunakan komputer dan setelah dicetak sehingga jadi Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor Nomor : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang ditandatangani sendiri oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., selaku Pendeta dan ditemplei Photo berdua BASRI SUDIBYO dengan Terdakwa JUNIAR alias VERO hasil edit. Kemudian Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut diserahkan kepada Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.

-Kemudian Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor yang dibuat Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., tersebut oleh Terdakwa JUNIAR alias VERO atas arahan dari Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan sebagai bukti dalam pembuktian persidangan Perkara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

-Bahwa atas permohonan yang dajukan Terdakwa JUNIAR alias VERO atas arahan dari Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., tersebut yang menggunakan surat-surat diantaranya salah satunya Surat

Halaman 19 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut sehingga setelah selesai pemeriksaan materi perkara maka pada tanggal 13 Mei 2019 Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara membacakan dan mengeluarkan Putusan Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, 2. Menyatakan dan menetapkan sah perkawinan pemohon, 3. Memerintahkan dan memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk menerbitkan akta atau mencatatkan atau memberikan Surat Keterangan Perkawinan dan dicatatkan kedalam buku register yang dipergunakan untuk keperluan itu. -Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019 dan Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut pada tanggal 17 Mei 2019 oleh Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan sebagai bukti ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Berdikari No. 2 RT.006 RW.013 Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara untuk meminta pencatatan perkawinan antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO (Alm), dengan melampirkan surat-surat lainnya yaitu : photo copy Akta Kematian Suami, Photo copy Akta Kelahiran Kedua Pasangan, photo copy KTP Isteri, Photo copy KK Isteri, Surat Kuasa, Surat Pengantar Kelurahan dari Kelurahan Pluit Jakarta Utara.

-Bahwa atas pengajuan pencatatan perkawinan yang diajukan oleh Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dan berdasarkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, sehingga Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara pada tanggal 17 Mei 2019 mencatatkan perkawinan antara BASRI SUDIBYO (Almarhum) dengan Terdakwa JUNIAR alias VERO sebagaimana Register Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019.

-Kemudian pada tanggal 13 Juni 2019 Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., selaku Kuasa Hukum Terdakwa JUNIAR alias VERO

Halaman 20 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) diketahui oleh ketua RT 009 Ketua RW 016 dan dicatat dalam buku register Kelurahan Pluit atas permintaan JUNIAR alias VERO oleh Lurah Kelurahan Pluit tertanggal 13 Juni 2019 Nomor : 055/-711.32 dan dicatat dalam register Kecamatan Penjaringan oleh Camat Kecamatan Penjaringan tertanggal 13 Juni 2019 Nomor : 552-071.561/2019.

-Kemudian Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019 serta Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor serta Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) tersebut, pada tanggal 01 Juli 2019 oleh Terdakwa JUNIAR alias VERO atas arahan dari Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan sebagai bukti untuk membuat AKTA WARIS di Kantor Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., yang beralamat di Ruko Race Resinda Blok TA 5 No. 20 Perumahan Resinda Karawang, sehingga Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., membuat Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 yang isi keterangannya tidak benar antara lain Nyonya Janda YUNIAR (Penghadap) menyatakan bahwa Tuan BASRI SUDIBYO meninggalkan wasiat, penghadap juga menerangkan Nyonya Janda YUNIAR (Penghadap) dengan suaminya yaitu Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah membuat perjanjian kawin, dengan demikian antara penghadap Nyonya Janda YUNIAR dengan suaminya yaitu Almarhum BASRI SUDIBYO sehingga terjadi percampuran harta perkawinan, tidak mempunyai anak luar kawin, tidak pernah mengadopsi anak, tidak ada perkawinan lain, selain dengan penghadap, dengan demikian menurut keterangan penghadap bahwa ahli waris Almarhum BASRI SUDIBYO yaitu Nyonya Janda YUNIAR, penghadap juga menyatakan tidak ada ahli waris lain, selain yang tersebut diatas.

-Selanjutnya Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, Surat Keterangan

Halaman 21 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019, Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 oleh Terdakwa JUNIAR alias VERO bersama-sama dengan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan untuk menguasai harta peninggalan Almarhum BASRI SUDIBYO yang salah satunya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dan juga dipergunakan dalam perkara yang dilaporkan oleh Terdakwa JUNIAR alias VERO terhadap Notaris GRACE P. HUTAGALUNG di RESMOB Polda Metro Jaya dan pada saat Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY diperiksa Penyidik di Polda Metro Jaya baru mengetahui adanya Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017.

-Berdasarkan kejadian tersebut sehingga Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY sebagai ahli waris Almarhum BASRI SUDIBYO yang sah menemukan ada keganjilan terhadap Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tersebut karena semasa hidupnya Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan GRACIA LILIEK HARTANA (Alm), atas temuan tersebut kemudian Saksi MARTIN ADAM mencari tahu kepada orang-orang terdekat Almarhum BASRI SUDIBYO dan didapat informasi Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah menikah dengan Terdakwa JUNIAR alias VERO akan tetapi pernah dekat dengan Terdakwa JUNIAR alias VERO dalam rangka teraphy pengobatan di Klinik milik Terdakwa JUNIAR alias VERO. Setelah itu Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY baru tahu ternyata telah terbit surat-surat dan akta-akta lainnya yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019, Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019.

-Berdasarkan Saksi SUDRAJAT ADAM, S.TH., selaku Pendeta dan Saksi SUKISNO selaku Ketua Majelis di Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE Cisarua Bogor yang beralamat di Komplek RSTP Cibeureum RT.02 RW.02 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cisarua

Halaman 22 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bogor menerangkan bahwa Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dibuat oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA terdapat kejanggalan-kejanggalan bila dibandingkan dengan produk Surat Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE Cisarua Bogor, yaitu :

- 1). Nama Gereja yang ada di Surat Akta Perkawinan adalah bukan nama Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE.
- 2). Logo Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE pada Surat Akta Perkawinan tersebut tidak ada.
- 3). SK Pemerintah di Surat Akta Perkawinan tidak dicantumkan.
- 4). Ayat Emas ciri khas Gereja Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE yaitu Markus 10:9 sedangkan di Surat Akta Perkawinan tersebut Matius 19:6.
- 5). Pihak yang menandatangani Surat Akta Perkawinan di Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE adalah Pendeta dan Sekretaris sedangkan di Surat Akta Perkawinan tersebut hanya Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA.
- 6). Stempel Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE bukanlah seperti yang ada di Surat Akta Perkawinan tersebut.
- 7). Pada tahun 2017 hanya ada 1 (satu) kali pernikahan di Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE yaitu pada tanggal 11 Desember 2017 antara RONALDO ALFREDO ROEROE dengan JUNAENI SYAIR yang dibuatkan Akta Pernikahan Nomor: 049/MJ-SK/GKPJABAR/XII/2017.

-Bahwa setelah menguasai fisik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dan berhasil menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya pada bulan Nopember 2019 Terdakwa JUNIAR alias VERO menikah dengan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.

-Bahwa keterangan palsu yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019, Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 adalah "Terdakwa JUNIAR alias VERO seolah-olah telah



melangsungkan pernikahan dengan Almarhum BASRI SUDIBYO dan Nyonya Janda YUNIAR (Penghadap) menyatakan bahwa Tuan BASRI SUDIBYO meninggalkan wasiat, penghadap juga menerangkan Nyonya Janda YUNIAR (Penghadap) dengan suaminya yaitu Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah membuat perjanjian kawin, dengan demikian antara penghadap Nyonya Janda YUNIAR dengan suaminya yaitu Almarhum BASRI SUDIBYO sehingga terjadi percampuran harta perkawinan, tidak mempunyai anak luar kawin, tidak pernah mengadopsi anak, tidak ada perkawinan lain, selain dengan penghadap, dengan demikian menurut keterangan penghadap bahwa ahli waris Almarhum BASRI SUDIBYO yaitu Nyonya Janda YUNIAR, penghadap juga menyatakan tidak ada ahli waris lain, selain yang tersebut di atas”.

-Perbuatan Terdakwa JUNIAR alias VERO bersama-sama dengan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., yang telah menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satuanya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019 dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 Notaris SANTI TRIANA HASSAN, S.H., M.Kn., yang keterangannya tidak benar tersebut, telah merugikan Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY sebagai Ahli Waris Almarhum BASRI SUDIBYO yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dikuasai sebagai milik Terdakwa JUNIAR alias VERO.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA:

PRIMER:

Bahwa Ia Terdakwa JUNIAR alias VERO bersama-sama dengan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dan Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., (keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah), pada akhir bulan April 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan April tahun 2019, bertempat di rumah Pendeta (Pastori) Oikumene Umat Kristen yang beralamat di Jl. Kalingga Raya No.12 RT.006 RW.016 PERUMNAS III

Halaman 24 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Karawaci Baru Tangerang dan disebuah Percetakan di Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Tangerang, dikarenakan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih banyak berdomisili didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat/akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat otentik*, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum BASRI SUDIBYO telah menikah dengan GRACIA LILIEK HARTANA dan dikaruniai dua orang anak yaitu Saksi SUZANNE LIANY dan Saksi MARTIN ADAM. Almarhum BASRI SUDIBYO semasa hidupnya memiliki harta yang salah satunya adalah bidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO yang terletak di Pondon Pinang Ciputat Raya No. 2 Tangerang.
- Dikarenakan semasa hidupnya Almarhum BASRI SUDIBYO sering menderita sakit sehingga sejak awal tahun 2017 pihak keluarga yaitu Saksi SUZANNE LIANY dan Saksi MARTIN ADAM mengambil seorang Perawat yaitu Saksi ARSYAD ROSYADI dengan tugas untuk mendampingi BASRI SUDIBYO dan menjaga kesehatan BASRI SUDIBYO sehari-hari ketika di rumah antara lain memberikan obat, mengecek tensi darah, cek gula darah dan lain-lain, sedangkan tugas Saksi ARSYAD ROSYADI ketika BASRI SUDIBYO pergi dari rumah adalah mendampingi BASRI SUDIBYO.
- Bahwa selama merawat BASRI SUDIBYO, Saksi ARSYAD ROSYADI sering mendampingi BASRI SUDIBYO datang ke Klinik Rumah Engedi milik Terdakwa JUNIAR alias VERO yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Blok DG No. 4 dan 5 Kelapa Gading Jakarta Utara untuk melakukan therapy, dikarenakan sering bertemu dengan Terdakwa JUNIAR alias VERO dalam rangka melakukan therapy sehingga antara

Halaman 25 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO menjadi dekat dan antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO berencana untuk melangsungkan pernikahan, lalu antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO akan melakukan kerjasama dengan orang China dalam rangka untuk membangun Pabrik Motor Listrik yang akan dibangun diatas lokasi tanah bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO yang berlokasi didaerah Tangerang.

- Kemudian pada bulan September 2018 pada saat Saksi ARSYAD ROSYADI mendampingi BASRI SUDIBYO datang ke Klinik milik Terdakwa JUNIAR alias VERO, Saksi ARSYAD ROSYADI melihat BASRI SUDIBYO menyerahkan Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO kepada Terdakwa JUNIAR alias VERO dalam rangka asli Sertifikat untuk diperlihatkan kepada orang China, sehingga sejak saat itu Terdakwa JUNIAR alias VERO menguasai dan menyimpan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO di rumah Terdakwa JUNIAR alias VERO yang beralamat di Pantai Muliara Blok R No. 48 RT.009 RW.016 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

- Pada awal bulan Oktober 2018 BASRI SUDIBYO menderita sakit Stroke, Ginjal dan Gula Darah sehingga BASRI SUDIBYO dirawat di Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk Jakarta Barat dan kemudian pada tanggal 10 Oktober 2018 BASRI SUDIBYO meninggal dunia, sehingga rencana perikahan antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan Alm BASRI SUDIBYO tidak pernah terjadi.

- Bahwa setelah Terdakwa JUNIAR alias VERO tahu BASRI SUDIBYO meninggal dunia dan dikarenakan SHGB Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO yang merupakan hak Saksi SUZANNE LIANY dan Saksi MARTIN ADAM selaku ahli waris masih dikuasai Terdakwa JUNIAR alias VERO, kemudian untuk tetap dapat menguasai Sertifikat dan dapat menguasai lokasi tanahnya yang akan dipakai untuk pembuktian sidang dalam gugatan perdata antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan Saksi SUZANNE LIANY dan Saksi MARTIN ADAM selaku ahli waris Alm. BASRI SUDIBYO yang sah, maka Terdakwa JUNIAR alias VERO menyampaikan kepada Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., yang saat itu kedudukan Saksi AGUS

Halaman 26 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., sebagai Pengacaranya Terdakwa JUNIAR alias VERO dalam perkara perdata.

- Kemudian Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., yang saat itu masih sebagai Pengacara memberi arahan kepada Terdakwa JUNIAR alias VERO agar membuat Surat Akta Perkawinan dan Akta Waris serta memohon dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang seolah-olah antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan Almarhum BASRI SUDIBYO telah melangsungkan pernikahan dan sebagai ahli waris yang sah dari Alm BASRI SUDIBYO, selain itu Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., juga menyuruh Terdakwa JUNIAR alias VERO agar membuat/mengedit tiga buah foto yaitu photo Terdakwa JUNIAR alias VERO, photo Almarhum BASRI SUDIBYO dan foto Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA untuk diedit menjadi satu foto seolah-olah antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan Almarhum BASRI SUDIBYO telah terjadi pemberkatan yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA selaku Pendeta.

- Pada tanggal 18 April 2019 Terdakwa JUNIAR alias VERO atas arahan dari Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jl. Gajah Mada No. 18 RW.001, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat memohon dibuat Penetapan yang menyatakan seolah-olah antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO (alm) telah terjadi perkawinan dan memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan dan memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk menerbitkan akta atau mencatatkan atau memberikan surat keterangan perkawinan dan dicatatkan kedalam buku register.

- Bahwa atas permohonan dari Terdakwa JUNIAR alias VERO tersebut, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan Surat Penetapan tertanggal 22 April 2019 Nomor 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr dan menunjuk SALMAN ALFARIS, S.H., sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan Terdakwa JUNIAR alias VERO.

- Kemudian pada tanggal 27 April 2019 Terdakwa JUNIAR alias VERO menyerahkan 3 (tiga) buah photo yaitu Terdakwa JUNIAR alias VERO, photo Almarhum BASRI SUDIBYO dan photo Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., selaku Pendeta kepada sekretarisnya Terdakwa

Halaman 27 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNIAR alias VERO yaitu Saksi ANITA SUSILAWATY untuk dilakukan pengeditan di Snapy Benhil yang berada di daerah Benhil Jakarta Pusat sesuai arahan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., selanjutnya Saksi ANITA SUSILAWATY bersama-sama Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., datang ke tempat pengeditan foto yaitu Snapy Benhil Jakarta Pusat yang tempat atau lokasinya diarahkan oleh Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.

- Setelah sampai di Snapy Benhil Jakarta Pusat, kemudian Saksi ANITA SUSILAWATY turun dari mobil masuk ke Snapy Benhil Jakarta Pusat sedangkan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., tetap berada di dalam Mobil, selanjutnya Saksi ANITA SUSILAWATY menemui pegawai Snapy Benhil yaitu Saksi ABDUL ROHIM order untuk mendesain tiga buah photo yang dicrop dan kemudian digabungkan dari satu photo ke photo lainnya dengan ditambahkan kalimat "Basri Sudibyo Juniar Pdt Muhammad Husein Hosea, S.Th. Tanggal 11 Pebruari 2017" sebagaimana bukti Order Snapy No : 190404955 dan Nomor Struk : BHL-19041005048/INV tanggal 27 April 2019 jam 15.30 WIB. Kemudian photo editan tersebut oleh Saksi ANITA SUSILAWATY diserahkan kepada Terdakwa JUNIAR alias VERO.

- Bahwa selanjutnya pada akhir dibulan April tahun 2019 Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., datang menemui Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., di rumah Pendeta (Pastori) Oikumene Umat Kristen yang beralamat di Jl. Kalingga Raya No.12 RT.006 RW.016 PERUMNAS III Karawaci Baru Tangerang meminta dibuatkan Surat Akta Perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan biaya pembuatan Surat Akta Perkawinan sejumlah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Atas permintaan dari Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., tersebut sehingga Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., selaku Pendeta mengambil satu lembar blangko Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor yang sebelumnya sudah dipersiapkan / dicetak di sebuah Percetakan di Kota Tangerang, lalu selembarnya kertas blangko Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., datanya diisi menggunakan tulisan tangan yang seolah-olah antara Terdakwa JUNIAR alias VERO

Halaman 28 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan BASRI SUDIBYO telah terjadi Perkawinan pada tanggal 11 Pebruari 2017 dengan data BASRI SUDIBYO dibabtiskan dan di Sidi tanggal 07 Januari 2017 sedangkan Terdakwa JUNIAR alias VERO dibabtiskan dan di Sidi tanggal 19 Desember 2015, lalu Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., mengisi Nomor Surat Akta Perkawinan yaitu nomor : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017.

- Setelah kertas blangko Surat Akta Perkawinan yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut selesai diisi datanya menggunakan tulisan tangan selanjutnya oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., dibawa kesebuah Percetakan di Kota Tangerang untuk dilakukan pengetikan menggunakan komputer dan setelah dicetak sehingga jadi Surat Akta Perkawinan yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor Nomor : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang ditandatangani sendiri oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., selaku Pendeta dan ditemplei Photo berdua BASRI SUDIBYO dengan Terdakwa JUNIAR alias VERO hasil edit. Kemudian Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut diserahkan kepada Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.

-Kemudian Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor yang dibuat Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., tersebut oleh Terdakwa JUNIAR alias VERO atas arahan dari Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan sebagai bukti dalam pembuktian persidangan Perkara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

-Bahwa atas permohonan yang dajukan Terdakwa JUNIAR alias VERO atas arahan dari Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., tersebut yang menggunakan surat-surat diantaranya salah satunya Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut sehingga setelah selesai pemeriksaan materi perkara maka pada tanggal 13 Mei 2019 Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara membacakan dan mengeluarkan Putusan Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk

Halaman 29 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, 2. Menyatakan dan menetapkan sah perkawinan pemohon, 3. Memerintahkan dan memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk menerbitkan akta atau mencatatkan atau memberikan Surat Keterangan Perkawinan dan dicatatkan kedalam buku register yang dipergunakan untuk keperluan itu.

-Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019 dan Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut pada tanggal 17 Mei 2019 oleh Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan sebagai bukti ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Berdikari No. 2 RT.006 RW.013 Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara untuk meminta pencatatan perkawinan antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO (Alm), dengan melampirkan surat-surat lainnya yaitu : photo copy Akta Kematian Suami, Photo copy Akta Kelahiran Kedua Pasangan, photo copy KTP Isteri, Photo copy KK Isteri, Surat Kuasa, Surat Pengantar Kelurahan dari Kelurahan Pluit Jakarta Utara.

-Bahwa atas pengajuan pencatatan perkawinan yang diajukan oleh Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dan berdasarkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, sehingga Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara pada tanggal 17 Mei 2019 mencatatkan perkawinan antara BASRI SUDIBYO (Almarhum) dengan Terdakwa JUNIAR alias VERO sebagaimana Register Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019.

-Kemudian pada tanggal 13 Juni 2019 Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., selaku Kuasa Hukum Terdakwa JUNIAR alias VERO membuat Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) diketahui oleh ketua RT 009 Ketua RW 016 dan dicatat dalam buku register Kelurahan Pluit atas permintaan JUNIAR alias VERO oleh Lurah Kelurahan Pluit tertanggal 13 Juni 2019 Nomor : 055/-711.32 dan dicatat dalam register Kecamatan Penjaringan oleh Camat Kecamatan Penjaringan tertanggal 13 Juni 2019 Nomor : 552-071.561/2019.

Halaman 30 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Kemudian Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019 serta Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor serta Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) tersebut, pada tanggal 01 Juli 2019 oleh Terdakwa JUNIAR alias VERO atas arahan dari Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan sebagai bukti untuk membuat AKTA WARIS di Kantor Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., yang beralamat di Ruko Race Resinda Blok TA 5 No. 20 Perumahan Resinda Karawang, sehingga Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H.,M.Kn., membuat Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 yang isi keterangannya tidak benar antara lain Nyonya Janda YUNIAR (Penghadap) menyatakan bahwa Tuan BASRI SUDIBYO meninggalkan wasiat, penghadap juga menerangkan Nyonya Janda YUNIAR (Penghadap) dengan suaminya yaitu Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah membuat perjanjian kawin, dengan demikian antara penghadap Nyonya Janda YUNIAR dengan suaminya yaitu Almarhum BASRI SUDIBYO sehingga terjadi percampuran harta perkawinan, tidak mempunyai anak luar kawin, tidak pernah mengadopsi anak, tidak ada perkawinan lain, selain dengan penghadap, dengan demikian menurut keterangan penghadap bahwa ahli waris Almarhum BASRI SUDIBYO yaitu Nyonya Janda YUNIAR, penghadap juga menyatakan tidak ada ahli waris lain, selain yang tersebut di atas.

-Selanjutnya Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019, Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 oleh Terdakwa JUNIAR alias VERO bersama-sama dengan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan untuk menguasai harta peninggalan Almarhum BASRI SUDIBYO yang salah satunya

Halaman 31 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dan juga dipergunakan dalam perkara yang dilaporkan oleh Terdakwa JUNIAR alias VERO terhadap Notaris GRACE P. HUTAGALUNG di RESMOB Polda Metro Jaya dan pada saat Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY diperiksa Penyidik di Polda Metro Jaya baru mengetahui adanya Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017.

-Berdasarkan kejadian tersebut sehingga Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY sebagai ahli waris Almarhum BASRI SUDIBYO yang sah menemukan ada keganjilan terhadap Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tersebut karena semasa hidupnya Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan GRACIA LILIEK HARTANA (Alm), atas temuan tersebut kemudian Saksi MARTIN ADAM mencari tahu kepada orang-orang terdekat Almarhum BASRI SUDIBYO dan didapat informasi Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah menikah dengan Terdakwa JUNIAR alias VERO akan tetapi pernah dekat dengan Terdakwa JUNIAR alias VERO dalam rangka teraphy pengobatan di Klinik milik Terdakwa JUNIAR alias VERO. Setelah itu Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY baru tahu ternyata telah terbit surat-surat dan akta-akta lainnya yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019, Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019.

-Berdasarkan Saksi SUDRAJAT ADAM, S.TH..., selaku Pendeta dan Saksi SUKISNO selaku Ketua Majelis di Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE Cisarua Bogor yang beralamat di Komplek RSTP Cibeureum RT.02 RW.02 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cisarua Bogor menerangkan bahwa Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dibuat oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA terdapat kejanggalan-kejanggalan bila dibandingkan dengan produk Surat Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE Cisarua Bogor, yaitu :

- 1). Nama Gereja yang ada di Surat Akta Perkawinan adalah bukan nama Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE.

Halaman 32 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Logo Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE pada Surat Akta Perkawinan tersebut tidak ada.
- 3). SK Pemerintah di Surat Akta Perkawinan tidak dicantumkan.
- 4). Ayat Emas ciri khas Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE yaitu Markus 10:9 sedangkan di Surat Akta Perkawinan tersebut Matius 19:6.
- 5). Pihak yang menandatangani Surat Akta Perkawinan di Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE adalah Pendeta dan Sekretaris sedangkan di Surat Akta Perkawinan tersebut hanya Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA.
- 6). Stempel Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE bukanlah seperti yang ada di Surat Akta Perkawinan tersebut.
- 7). Pada tahun 2017 hanya ada 1 (satu) kali pernikahan di Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE yaitu pada tanggal 11 Desember 2017 antara RONALDO ALFREDO ROEROE dengan JUNAENI SYAIR yang dibuatkan Akta Pernikahan Nomor: 049/MJ-SK/GKPJABAR/XII/2017.

-Bahwa setelah menguasai fisik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dan berhasil menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya pada bulan Nopember 2019 Terdakwa JUNIAR alias VERO menikah dengan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.

-Perbuatan Terdakwa JUNIAR alias VERO bersama-sama dengan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., yang telah menyuruh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.T., untuk membuat Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut, telah merugikan Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY sebagai Ahli Waris Almarhum BASRI SUDIBYO yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dikuasai sebagai milik Terdakwa JUNIAR alias VERO.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 33 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER:

Bahwa Ia Terdakwa JUNIAR alias VERO bersama-sama dengan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dan Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., (keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah), pada tanggal 18 April 2019, pada tanggal 22 April 2019, tanggal 13 Mei 2019, tanggal 17 Mei 2019 dan tanggal 01 Juli 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan April tahun 2019 sampai bulan Juli tahun 2019, bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 18 RW.001, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Berdikari No. 2 RT.006 RW.013 Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara serta di Kantor Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., yang beralamat di Ruko Race Resinda Blok TA 5 No. 20 Perumahan Resinda Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dikarenakan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih banyak berdomisili didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat otentik tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat terhadap akta otentik, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum BASRI SUDIBYO telah menikah dengan GRACIA LILIEK HARTANA dan dikaruniai dua orang anak yaitu Saksi SUZANNE LIANY dan Saksi MARTIN ADAM. Almarhum BASRI SUDIBYO semasa hidupnya memiliki harta yang salah satunya adalah bidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO yang terletak di Pondon Pinang Ciputat Raya No. 2 Tangerang.
- Dikarenakan semasa hidupnya Almarhum BASRI SUDIBYO sering menderita sakit sehingga sejak awal tahun 2017 pihak keluarga yaitu Saksi SUZANNE LIANY dan Saksi MARTIN ADAM mengambil

Halaman 34 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



seorang Perawat yaitu Saksi ARSYAD ROSYADI dengan tugas untuk mendampingi BASRI SUDIBYO dan menjaga kesehatan BASRI SUDIBYO sehari-hari ketika di rumah antara lain memberikan obat, mengecek tensi darah, cek gula darah dan lain-lain, sedangkan tugas Saksi ARSYAD ROSYADI ketika BASRI SUDIBYO pergi dari rumah adalah mendampingi BASRI SUDIBYO.

- Bahwa selama merawat BASRI SUDIBYO, Saksi ARSYAD ROSYADI sering mendampingi BASRI SUDIBYO datang ke Klinik Rumah Engedi milik Terdakwa JUNIAR alias VERO yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Blok DG No. 4 dan 5 Kelapa Gading Jakarta Utara untuk melakukan therapy, dikarenakan sering bertemu dengan Terdakwa JUNIAR alias VERO dalam rangka melakukan therapy sehingga antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO menjadi dekat dan antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO berencana untuk melangsungkan pernikahan, lalu antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO akan melakukan kerjasama dengan orang China dalam rangka untuk membangun Pabrik Motor Listrik yang akan dibangun diatas lokasi tanah bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO yang berlokasi didaerah Tangerang.

- Kemudian pada bulan September 2018 pada saat Saksi ARSYAD ROSYADI mendampingi BASRI SUDIBYO datang ke Klinik milik Terdakwa JUNIAR alias VERO, Saksi ARSYAD ROSYADI melihat BASRI SUDIBYO menyerahkan Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO kepada Terdakwa JUNIAR alias VERO dalam rangka asli Sertifikat untuk diperlihatkan kepada orang China, sehingga sejak saat itu Terdakwa JUNIAR alias VERO menguasai dan menyimpan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO di rumah Terdakwa JUNIAR alias VERO yang beralamat di Pantai Muliara Blok R No. 48 RT.009 RW.016 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

- Pada awal bulan Oktober 2018 BASRI SUDIBYO menderita sakit Stroke, Ginjal dan Gula Darah sehingga BASRI SUDIBYO dirawat di Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk Jakarta Barat dan kemudian pada tanggal 10 Oktober 2018 BASRI SUDIBYO meninggal dunia, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan Alm BASRI SUDIBYO tidak pernah terjadi.

- Bahwa setelah Terdakwa JUNIAR alias VERO tahu BASRI SUDIBYO meninggal dunia dan dikarenakan SHGB Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO yang merupakan hak Saksi SUZANNE LIANY dan Saksi MARTIN ADAM selaku ahli waris masih dikuasai Terdakwa JUNIAR alias VERO, kemudian untuk tetap dapat menguasai Sertifikat dan dapat menguasai lokasi tanahnya yang akan dipakai untuk pembuktian sidang dalam gugatan perdata antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan Saksi SUZANNE LIANY dan Saksi MARTIN ADAM selaku ahli waris Alm. BASRI SUDIBYO yang sah, maka Terdakwa JUNIAR alias VERO menyampaikan kepada Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., yang saat itu kedudukan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., sebagai Pengacaranya Terdakwa JUNIAR alias VERO dalam perkara perdata.

- Kemudian Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., yang saat itu masih sebagai Pengacara memberi arahan kepada Terdakwa JUNIAR alias VERO agar membuat Surat Akta Perkawinan dan Akta Waris serta memohon dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang seolah-olah antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan Almarhum BASRI SUDIBYO telah melangsungkan pernikahan dan sebagai ahli waris yang sah dari Alm BASRI SUDIBYO, selain itu Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., juga menyuruh Terdakwa JUNIAR alias VERO agar membuat/mengedit tiga buah foto yaitu photo Terdakwa JUNIAR alias VERO, photo Almarhum BASRI SUDIBYO dan foto Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA untuk diedit menjadi satu foto seolah-olah antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan Almarhum BASRI SUDIBYO telah terjadi pemberkatan yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA selaku Pendeta.

- Pada tanggal 18 April 2019 Terdakwa JUNIAR alias VERO atas arahan dari Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jl. Gajah Mada No. 18 RW.001, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat memohon dibuat Penetapan yang menyatakan seolah-olah antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO (alm) telah terjadi perkawinan dan memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan dan memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 36 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara untuk menerbitkan akta atau mencatatkan atau memberikan surat keterangan perkawinan dan dicatatkan kedalam buku register.

- Bahwa atas permohonan dari Terdakwa JUNIAR alias VERO tersebut, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan Surat Penetapan tertanggal 22 April 2019 Nomor 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr dan menunjuk SALMAN ALFARIS, S.H., sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan Terdakwa JUNIAR alias VERO.

- Kemudian pada tanggal 27 April 2019 Terdakwa JUNIAR alias VERO menyerahkan 3 (tiga) buah photo yaitu Terdakwa JUNIAR alias VERO, photo Almarhum BASRI SUDIBYO dan photo Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., selaku Pendeta kepada sekretarisnya Terdakwa JUNIAR alias VERO yaitu Saksi ANITA SUSILAWATY untuk dilakukan pengeditan di Snapy Benhil yang berada di daerah Benhil Jakarta Pusat sesuai arahan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., selanjutnya Saksi ANITA SUSILAWATY bersama-sama Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., datang ketempat pengeditan foto yaitu Snapy Benhil Jakarta Pusat yang tempat atau lokasinya diarahkan oleh Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.

- Setelah sampai di Snapy Benhil Jakarta Pusat, kemudian Saksi ANITA SUSILAWATY turun dari mobil masuk ke Snapy Benhil Jakarta Pusat sedangkan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., tetap berada didalam Mobil, selanjutnya Saksi ANITA SUSILAWATY menemui pegawai Snapy Benhil yaitu Saksi ABDUL ROHIM order untuk mendesain tiga buah photo yang dicrop dan kemudian digabungkan dari satu photo ke photo lainnya dengan ditambahkan kalimat "Basri Sudibyo Juniar Pdt Muhammad Husein Hosea, S.Th. Tanggal 11 Pebruari 2017" sebagaimana bukti Order Snapy No : 190404955 dan Nomor Struk : BHL-19041005048/INV tanggal 27 April 2019 jam 15.30 WIB. Kemudian photo editan tersebut oleh Saksi ANITA SUSILAWATY diserahkan kepada Terdakwa JUNIAR alias VERO.

- Bahwa selanjutnya Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., datang menemui Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., di rumah Pendeta (Pastori) Oikumene Umat Kristen yang beralamat di Jl. Kalingga Raya No.12 RT.006 RW.016 PERUMNAS III Karawaci Baru Tangerang meminta dibuatkan Surat Akta Perkawinan antara BASRI

Halaman 37 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIBYO dengan Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan biaya pembuatan Surat Akta Perkawinan sejumlah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa atas permintaan dari Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., tersebut sehingga Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., selaku Pendeta mengambil satu lembar blangko Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor yang sebelumnya sudah dipersiapkan / dicetak disebuah Percetakan di Kota Tangerang, lalu selemba kertas blangko Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., datanya diisi menggunakan tulisan tangan yang seolah-olah antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO telah terjadi Perkawinan pada tanggal 11 Pebruari 2017 dengan data BASRI SUDIBYO dibaptiskan dan di Sidi tanggal 07 Januari 2017 sedangkan Terdakwa JUNIAR alias VERO dibaptiskan dan di Sidi tanggal 19 Desember 2015, lalu Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., mengisi Nomor Surat Akta Perkawinan yaitu nomor : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017.

- Setelah kertas blangko Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut selesai diisi datanya menggunakan tulisan tangan selanjutnya oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., dibawa kesebuah Percetakan di Kota Tangerang untuk dilakukan pengetikan menggunakan komputer dan setelah dicetak sehingga jadi Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor Nomor : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang ditandatangani sendiri oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., selaku Pendeta dan ditemplei Photo berdua BASRI SUDIBYO dengan Terdakwa JUNIAR alias VERO hasil edit. Kemudian Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut diserahkan kepada Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.

-Kemudian Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor yang dibuat Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., tersebut oleh Terdakwa JUNIAR alias VERO atas arahan dari Saksi AGUS BUTAR

Halaman 38 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan sebagai bukti dalam pembuktian persidangan Perkara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

-Bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa JUNIAR alias VERO atas arahan dari Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., tersebut yang menggunakan surat-surat diantaranya salah satunya Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatassnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut sehingga setelah selesai pemeriksaan materi perkara maka pada tanggal 13 Mei 2019 Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara membacakan dan mengeluarkan Putusan Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, 2. Menyatakan dan menetapkan sah perkawinan pemohon, 3. Memerintahkan dan memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk menerbitkan akta atau mencatatkan atau memberikan Surat Keterangan Perkawinan dan dicatatkan kedalam buku register yang dipergunakan untuk keperluan itu.

-Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019 dan Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatassnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut pada tanggal 17 Mei 2019 oleh Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan sebagai bukti ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Berdikari No. 2 RT.006 RW.013 Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara untuk meminta pencatatan perkawinan antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO (Alm), dengan melampirkan surat-surat lainnya yaitu : photo copy Akta Kematian Suami, Photo copy Akta Kelahiran Kedua Pasangan, photo copy KTP Isteri, Photo copy KK Isteri, Surat Kuasa, Surat Pengantar Kelurahan dari Kelurahan Pluit Jakarta Utara.

-Bahwa atas pengajuan pencatatan perkawinan yang diajukan oleh Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dan berdasarkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, sehingga Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara pada tanggal 17 Mei 2019 mencatatkan perkawinan antara BASRI

Halaman 39 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIBYO (Almarhum) dengan Terdakwa JUNIAR alias VERO sebagaimana Register Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019.

-Kemudian pada tanggal 13 Juni 2019 Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., selaku Kuasa Hukum Terdakwa JUNIAR alias VERO membuat Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) diketahui oleh ketua RT 009 Ketua RW 016 dan dicatat dalam buku register Kelurahan Pluit atas permintaan JUNIAR alias VERO oleh Lurah Kelurahan Pluit tertanggal 13 Juni 2019 Nomor : 055/-711.32 dan dicatat dalam register Kecamatan Penjaringan oleh Camat Kecamatan Penjaringan tertanggal 13 Juni 2019 Nomor : 552-071.561/2019.

-Kemudian Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019 serta Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor serta Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) tersebut, pada tanggal 01 Juli 2019 oleh Terdakwa JUNIAR alias VERO atas arahan dari Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan sebagai bukti untuk membuat AKTA WARIS di Kantor Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., yang beralamat di Ruko Race Resinda Blok TA 5 No. 20 Perumahan Resinda Karawang, sehingga Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., membuat Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 yang isi keterangannya tidak benar antara lain Nyonya Janda YUNIAR (Penghadap) menyatakan bahwa Tuan BASRI SUDIBYO meninggalkan wasiat, penghadap juga menerangkan Nyonya Janda YUNIAR (Penghadap) dengan suaminya yaitu Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah membuat perjanjian kawin, dengan demikian antara penghadap Nyonya Janda YUNIAR dengan suaminya yaitu Almarhum BASRI SUDIBYO sehingga terjadi percampuran harta perkawinan, tidak mempunyai anak luar kawin, tidak pernah mengadopsi anak, tidak ada perkawinan lain, selain dengan penghadap, dengan demikian menurut keterangan penghadap bahwa ahli waris Almarhum BASRI SUDIBYO

Halaman 40 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Nyonya Janda YUNIAR, penghadap juga menyatakan tidak ada ahli waris lain, selain yang tersebut diatas.

-Selanjutnya Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019, Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 oleh Terdakwa JUNIAR alias VERO bersama-sama dengan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan untuk menguasai harta peninggalan Almarhum BASRI SUDIBYO yang salah satunya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dan juga dipergunakan dalam perkara yang dilaporkan oleh Terdakwa JUNIAR alias VERO terhadap Notaris GRACE P. HUTAGALUNG di RESMOB Polda Metro Jaya dan pada saat Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY diperiksa Penyidik di Polda Metro Jaya baru mengetahui adanya Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017.

-Berdasarkan kejadian tersebut sehingga Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY sebagai ahli waris Almarhum BASRI SUDIBYO yang sah menemukan ada keganjilan terhadap Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tersebut karena semasa hidupnya Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan GRACIA LILIEK HARTANA (Alm), atas temuan tersebut kemudian Saksi MARTIN ADAM mencari tahu kepada orang-orang terdekat Almarhum BASRI SUDIBYO dan didapat informasi Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah menikah dengan Terdakwa JUNIAR alias VERO akan tetapi pernah dekat dengan Terdakwa JUNIAR alias VERO dalam rangka therapy pengobatan di Klinik milik Terdakwa JUNIAR alias VERO. Setelah itu Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY baru tahu ternyata telah terbit surat-surat dan akta-akta lainnya yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019, Surat Pernyataan Ahli

Halaman 41 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019.

-Berdasarkan Saksi SUDRAJAT ADAM, S.TH., selaku Pendeta dan Saksi SUKISNO selaku Ketua Majelis di Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE Cisarua Bogor yang beralamat di Komplek RSTP Cibeureum RT.02 RW.02 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cisarua Bogor menerangkan bahwa Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dibuat oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA terdapat kejanggalan-kejanggalan bila dibandingkan dengan produk Surat Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE Cisarua Bogor, yaitu :

- 1). Nama Gereja yang ada di Surat Akta Perkawinan adalah bukan nama Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE.
- 2). Logo Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE pada Surat Akta Perkawinan tersebut tidak ada.
- 3). SK Pemerintah di Surat Akta Perkawinan tidak dicantumkan.
- 4). Ayat Emas ciri khas Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE yaitu Markus 10:9 sedangkan di Surat Akta Perkawinan tersebut Matius 19:6.
- 5). Pihak yang menandatangani Surat Akta Perkawinan di Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE adalah Pendeta dan Sekretaris sedangkan di Surat Akta Perkawinan tersebut hanya Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA.
- 6). Stempel Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE bukanlah seperti yang ada di Surat Akta Perkawinan tersebut.
- 7). Pada tahun 2017 hanya ada 1 (satu) kali pernikahan di Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE yaitu pada tanggal 11 Desember 2017 antara RONALDO ALFREDO ROEROE dengan JUNAENI SYAIR yang dibuatkan Akta Pernikahan Nomor : 049/MJ-SK/GKPJABAR/XII/2017.

-Bahwa setelah menguasai fisik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dan berhasil menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya pada bulan Nopember 2019 Terdakwa JUNIAR alias VERO menikah dengan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.



-Perbuatan Terdakwa JUNIAR alias VERO bersama-sama dengan Saksi AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., yang telah menggunakan Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor yang diduga palsu tersebut, telah merugikan Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY sebagai Ahli Waris Almarhum BASRI SUDIBYO yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dikuasai sebagai milik Terdakwa JUNIAR alias VERO.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atau *Eksepsi* secara lengkap sebagai tersebut dalam *Nota Eksepsi*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Pendapatnya secara lengkap sebagaimana terurai dalam *Nota Pendapatnya*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada persidangan hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Eksepsi atau keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa JUNIAR alias VERO tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr atas nama Terdakwa JUNIAR alias VERO tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

1. **Saksi MARTIN ADAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, sepanjang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan keterangan yang telah Saksi berikan dalam persidangan perkara ini;

- Bahwa orang tua kandung Saksi adalah BASRI SUDIBYO dan GRACIA LILIEK;

- Bahwa Saksi punya saudara kandung yang bernama SUZANNE LIANY;

- Bahwa benar Saksi membuat Laporan Polisi Nomor LP/5905/IX/2019/PMJ/DitReskrim, tanggal 17 September 2019, tentang dugaan tindak pidana turut serta bersama-sama melakukan pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 242 KUHP jo. Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, yang terjadi pada sekira tahun 2018 dan 2019 di Jakarta Utara, Tangerang dan sekitarnya, yang diduga dilakukan oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, JUNIAR, AGUS BUTAR BUTAR dan SUHARDI TEDJA SETIAWAN, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku anak kandung (ahli waris) dari almarhum BASRI SUDIBYO;

- Bahwa objek dugaan tindak pidana turut serta bersama-sama melakukan pemalsuan dan atau pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 242 KUHP jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang Saksi laporkan adalah:

- Surat Akta Perkawinan No. 02/GKP/C-B/V11/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor.
- PENETAPAN Nomor: 290/Pdt. P/2019/PN. Jkt. Utr tanggal 22 April 2019.
- Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi Pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019 tanggal 17 Mei 2019.
- Akta Keterangan Ahli Waris dari Notaris VITA TRIS MURNIYANTI, SH., M.Kn. tanggal 1 Juli 2019.

Halaman 44 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu adanya perkawinan antara bapak Saksi yaitu Almarhum BASRI SUDIBYO dengan Terdakwa (JUNIAR alias VERO), dimana Saksi mulai mengetahui adanya Surat Akta Perkawinan No. 02/GKP/C-B/V11/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor, yang ditanda tangani oleh Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. tersebut adalah ketika Saksi diperiksa sebagai Terlapor oleh Pemeriksa dari MABES POLRI, atas laporan dari JUNIAR alias VERO, dengan Terlapor dalam perkara sebagai Terlapor adalah Saksi dan Penyidik Polda Metro Jaya, perihal Saksi dan Penyidik Polda Metro Jaya tersebut dianggap telah menteror JUNIAR alias VERO;
- Bahwa Saksi hadir ke MABES POLRI tersebut adalah atas undangan dari MABES POLRI, yang menurut informasi Pemeriksa dari MABES POLRI, pada saat itu ada gelar perkara berkaitan dengan laporan polisi dari JUNIAR alias VERO ke MABES POLRI;
- Bahwa waktu itu Saksi diperiksa dan dibuat Berita Acara Pemeriksaa (BAP) dalam posisi sebagai Terlapor di MABES POLRI dalam pelaporan JUNIAR alias VERO, dan ketika Saksi ditanya tentang perkawinan antara Terdakwa (JUNIAR alias VERO) dengan bapak Saksi (BASRI SUDIBYO), Saksi menjawab tidak pernah ada perkawinan;
- Bahwa pada waktu terakhir bertemu dengan JUNIAR alias VERO, bapak Saksi dipanggil Om oleh Terdakwa (JUNIAR alias VERO);
- Bahwa seingat Saksi, Saksi diperiksa di MABES POLRI sekitar bulan April atau bulan Mei tahun 2019;
- Bahwa waktu diperiksa tersebut, Pemeriksa dari MABES POLRI secara informal memberitahu Saksi bahwa Saksi mempunyai ibu tiri, hal ini membuat Saksi kaget dan bertanya-tanya, dan Saksi diperlihatkan fotokopi surat akte perkawinan gereja, yakni Surat Akta Perkawinan No. 02/GKP/C-B/V11/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor, yang ditanda tangani oleh Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perihal asal-usul tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 09360/Pondok Pinang, Jakarta Selatan tersebut adalah tanah yang dibeli oleh bapak Saksi (BASRI SUDIBYO) selama beliau masih hidup;
- Bahwa bagaimana sertifikat tanah tersebut berada di tangan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) Saksi tidak melihat langsung, jadi Saksi bertanya

Halaman 45 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang-orang di sekitar bapak Saksi yang terdekat seperti Sopir bapak Saksi bernama AGUS, perawat bapak Saksi bernama ARSYAD ROSYADI, sekretaris perusahaan yang sangat dekat dengan bapak Saksi yaitu SUGIYANTO SUNARYO, dan Saksi juga tanya kepada kakak Saksi (SUZANNE LIANY), dimana mereka menyatakan tidak mengetahuinya;

- Bahwa mengenai akte hibah oleh Notaris VITA, Saksi ketahui dari Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG dan Saksi disuruh baca fotokopinya oleh Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG, kemudian Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG mengatakan kepada Saksi bahwa setiap kali Notaris mau membuat akte waris atau hibah, yang menghadap harus memperlihatkan surat kematian asli, padahal surat kematian yang asli ada pada Saksi, sehingga Saksi merasa janggal;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Saksi ketahui tersebut, lalu Saksi melaporkan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) untuk penggelapan sertifikat tanah di Jalan Ciputat Raya tadi ke Polda Metro Jaya, dan Saksi juga memasukkan gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum;

- Bahwa Saksi mengetahui dan memegang putusan perdata tersebut;

- Bahwa untuk laporan pidana, yang Saksi laporkan adalah orangnya, yaitu JUNIAR, dan peristiwanya adalah penggelapan sertifikat;

- Bahwa yang dilaporkan adalah mengenai penggelapan sertifikat dan dimana pada saat itu Saksi belum melihat langsung adanya asli akte perkawinan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) dengan Bapak Saksi (BASRI SUDIBYO);

- Bahwa bapak Saksi (BASRI SUDIBYO) tidak pernah meminta ijin untuk menikah tetapi bulan Juli atau Agustus 2018 bapak Saksi pernah memberitahu Saksi bahwa ada yang mengajak bapak Saksi kawin, Bapak Saksi mengatakan sudah umur segini masih ada yang ajak kawin, kemudian Saksi berkata: "Yang mana", namun bapak Saksi hanya tersenyum dan tidak menyebutkan secara spesifik nama orang yang mengajak nikah tersebut;

- Bahwa pada saat itu yang ada dalam pikiran Saksi, orang yang dimaksud bapak Saksi tersebut adalah Terdakwa (JUNIAR alias VERO);

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa (JUNIAR alias VERO) datang ke rumah bapak Saksi;

Halaman 46 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bapak Saksi meninggal Saksi diberitahu oleh sekretaris bapak Saksi (SUGIYANTO SUNARYO), bahwa sertifikat tanah di Jalan Ciputat Raya ada pada Terdakwa (JUNIAR alias VERO), dimana kata Pak YANTO (nama panggilan untuk SUGIYANTO SUNARYO): "Ibu JUNIAR mau bisnis dengan orang dari Tiongkok investor yang mau lihat punya jaminan atau tidak, dan kalau tanah mau lihat surat tanah aslinya, karena itu ada tanda terimanya dari JUNIAR bahwa sudah menerima sertifikat itu";
- Bahwa pada tanda terima tersebut, JUNIAR menerima sertifikat dari bapak Saksi (BASRI SUDIBYO);
- Bahwa sertifikat di Ciputat Raya Pondok Pinang Jakarta Selatan adalah Hak Guna Bangunan dan sudah diperpanjang masa berlakunya;
- Bahwa tanah tersebut sudah dimiliki oleh bapak Saksi (BASRI SUDIBYO) lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa tanah tersebut merupakan harta kekayaan orang tua Saksi ketika ibu Saksi (GRACIA LILIEK) masih hidup;
- Bahwa semua surat-surat tanah ketika bapak Saksi (BASRI SUDIBYO) masih hidup disimpan di lemari besi, yang punya kuncinya hanya bapak Saksi (BASRI SUDIBYO) dan Saksi sendiri;
- Bahwa atas laporan polisi Saksi ke Polda Metro Jaya, maka sertifikat tanah tersebut telah disita oleh pihak Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keberadaan asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor (SHGB) Nomor: 09360/Pondok Pinang atas nama Drs. BASRI SUDIBYO yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi;
- Bahwa sertifikat tersebut tidak ditunjukkan kepada Saksi ketika Saksi diperiksa sebagai Saksi di tingkat Penyidikan, setelah Saksi memberi keterangan sebagai Saksi di tingkat Penyidikan baru ada penyitaan terhadap sertifikat tersebut;
- Bahwa ahli waris bapak Saksi dari ibu Saksi ada 2 (dua) orang yaitu Saksi dan kakak Saksi bernama SUZANNE LIANY;
- Bahwa seluruh harta atas nama Drs. BASRI SUDIBYO di surat warisan semua harta dan hutang dibagi dua yaitu Saksi dan kakak Saksi bernama SUZANNE LIANY, sedangkan warisan dari ibu Saksi (GRACIA LILIEK) sudah lebih dulu dibagi waris;
- Bahwa dasarnya adalah Wasiat yang dibuat oleh bapak Saksi (BASRI SUDIBYO) bahwa harta dibagi dua yaitu Saksi dan kakak Saksi bernama SUZANNE LIANY;

Halaman 47 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wasiat tersebut dibuat sekitar satu bulan sebelum bapak Saksi (GRACIA LILIEK) meninggal dunia;
- Bahwa harta warisan tersebut tidak disebutkan satu-satu tetapi disebutkan keseluruhan dibagi dua termasuk hutang dibagi berdua;
- Bahwa tanah yang di Pondok Pinang Jakarta Selatan diperoleh jauh waktunya sebelum tahun 2018;
- Bahwa ketika bapak dan ibu Saksi dalam status perkawinan, Saksi pernah mendengar ada pemberian tanah tersebut dari bapak Saksi kepada orang lain tetapi Saksi lihat tanda tangannya palsu;
- Bahwa Saksi memperlihatkan surat pernyataan hibah yang Saksi peroleh dari sekretaris bapak Saksi yaitu pak YANTO, waktu itu Saksi suruh minta sertifikatnya kepada Ibu JUNIAR (Terdakwa), kemudian Pak YANTO memberitahu kepada Saksi bahwa Ibu JUNIAR (Terdakwa) bilang sudah dihibahkan oleh bapak Saksi (BASRI SUDIBYO), sementara tanda tangan bapak Saksi (BASRI SUDIBYO) bukan seperti dalam surat hibah tersebut, kemudian waktu itu Saksi ke Kelurahan Pondok Pinang mengecek sertifikat itu, pihak Kantor Kelurahan Pondok Pinang mengatakan bahwa ada pengacara bernama AGUS BUTAR BUTAR datang ke kantor kelurahan yang mengatakan bahwa ada sengketa terhadap tanah tersebut, sehingga jika Saksi meminta surat maka tanah tersebut masih dalam keadaan sengketa;
- Bahwa surat hibah yang ada di Kantor Kelurahan Pondok Pinang sudah ada tanda tangan Saksi-Saksinya, sedangkan surat hibah yang saya terima dari pak Yanto belum ada tandatangan Saksi-Saksinya tetapi hanya ada ada tanda tangan bapak Saksi (BASRI SUDIBYO) tetapi tandatangannya berbeda;
- Bahwa bapak Saksi (BASRI SUDIBYO) meninggal dunia tanggal 10 Oktober 2018;
- Bahwa Saksi ingat tanggal 28 Februari 2019 Saksi pergi ke Kelurahan Pondok Pinang dan diperlihatkan oleh Lurah Pondok Pinang dan sudah ada tanda tangan Saksi-Saksinya dan sudah ada cap Notaris PRIMA HEDY, S.H., M.Kn.;
- Bahwa surat wasiat dibuat tanggal 20 September 2018;
- Bahwa lebih dulu akta hibah baru surat wasiat;
- Bahwa di surat wasiat tidak ada daftar kekayaan, isinya semua harta dibagi dua;

Halaman 48 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah di Pondok Pinang adalah harta warisan dan merupakan harta bersama ayah Saksi (BASRI SUDIBYO) dengan ibu Saksi (GRACIA LILIEK);
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar dari orang lain bahwa bapak Saksi (BASRI SUDIBYO) telah menikah dan diberkati di gereja,
- Bahwa setelah bapak Saksi meninggal sampai adanya perkara ini, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa (JUNIAR alias VERO);
- Bahwa Terdakwa (JUNIAR alias VERO) tidak pernah datang menemui Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa (JUNIAR alias VERO) telah menikah bapak Saksi (BASRI SUDIBYO) serta diberi sesuatu oleh bapak Saksi (BASRI SUDIBYO);
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu Terdakwa (JUNIAR alias VERO) di rumah sakit, dan setelah bapak Saksi (BASRI SUDIBYO) meninggal dunia Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa (JUNIAR alias VERO), dan tidak ada klarifikasi bahwa Terdakwa (JUNIAR alias VERO) dapat hibah dari bapak Saksi (BASRI SUDIBYO), dan Saksi tidak pernah mendengar dari orang lain bahwa bapak Saksi menikah dengan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) di gereja, dan Saksi tahunya setelah penyidikan ketika Saksi melaporkan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) adanya penggelapan sertifikat, lalu muncul informasi dan baru tahu bahwa ada akta perkawinan antara bapak Saksi (BASRI SUDIBYO) dan Terdakwa (JUNIAR alias VERO);
- Bahwa Bapak Saksi (BASRI SUDIBYO) adalah jemaat di Gereja Bethel Indonesia (GBI) PRJ. Kemayoran, setiap minggu gereja disana kecuali sedang sakit dan tidak pernah ke gereja lain;
- Bahwa ketika bapak Saksi (BASRI SUDIBYO) mengatakan ada yang mengajak dia menikah, menurut pendapat Saksi waktu itu kondisi fisik bapak Saksi memungkinkan untuk itu;
- Bahwa mengenai profesi Terdakwa (JUNIAR alias VERO) Saksi mengetahuinya sekarang namun pada waktu itu tidak tahu;
- Bahwa saat ini Saksi tahu bahwa Terdakwa (JUNIAR alias VERO) seorang terapis kesehatan;
- Bahwa mengenai bapak Saksi (BASRI SUDIBYO) berobat ke klinik Terdakwa (JUNIAR alias VERO), Saksi tidak tahu karena setahu Saksi klinik tersebut adalah klinik V-Spa;
- Bahwa mengenai sertifikat tanah yang Saksi laporkan ke polisi, dimana sertifikat cuma satu dan kunci lemari yang pegang hanya bapak Saksi

Halaman 49 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi sendiri, Saksi telah mengecek di lemari dan sertifikat tersebut tidak ada;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr., Saksi tidak pernah melihat tetapi diberitahukan oleh penyidik bahwa isinya mengesahkan perkawinan BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR (Terdakwa);

- Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum atas penggelapan sertifikat yang diajukan oleh Saksi sebagai Penggugat ditolak, alasannya dalam pertimbangan putusannya karena berdasarkan akte-akte tersebut itu, bahwa ibu JUNIAR adalah istri yang sah, jadi menurut Saksi ini adalah hal yang berbeda karena itu adalah penggelapan sertifikat sementara perkara ini adalah akte perkawinan palsu;

- Bahwa dengan tindakan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) dalam perkara ini, Saksi sebagai ahli waris BASRI SUDIBYO merasa dirugikan;

- Bahwa Saksi mengetahui surat yang ditandatangani oleh Notaris VITA yaitu surat yang berkaitan dengan akte waris JUNIAR (Terdakwa);

- Bahwa surat yang ditandatangani oleh Notaris VITA tersebut Saksi ketahui dari Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG;

- Bahwa Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG memberitahu Saksi bahwa ada akte waris dari almarhum bapak Saksi kepada ibu JUNIAR (Terdakwa) bahwa ibu JUNIAR (Terdakwa) adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum BASRI SUDIBYO;

- Bahwa surat akte waris yang diperlihatkan Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG kepada Saksi tersebut berupa fotokopi;

- Bahwa selain surat yang ditandatangani oleh Notaris VITA tersebut, ada surat lain yaitu fotokopi akte perkawinan di Gereja GKP Cisarua dan fotokopi penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

- Bahwa yang Saksi laporkan ke Polda Metro Jaya terkait perkara ini adalah JUNIAR, SUHARDI TEJA, IMELDA RINI dan Pendeta MUHAMAD HUSEIN HOSEA;

- Bahwa Saksi tidak melaporkan Notaris VITA, karena laporannya adalah pemalsuan akte perkawinan;

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah melaporkan tentang penetapan pengadilan dan akte catatan sipil tetapi yang Saksi ingat adalah Saksi melaporkan adanya pemalsuan akte perkawinan;

Halaman 50 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5331/Pondok Pinang atas nama Drs. BASRI SUDIBYO pada laporan Saksi yang pertama tentang penggelapan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5331/Pondok Pinang, Jakarta Selatan kepada JUNIAR (Terdakwa);
- Bahwa sekalipun BASRI SUDIBYO menyerahkan sertifikat HGB 5331/Pondok Pinang Jakarta Selatan kepada JUNIAR tetapi Saksi melaporkan melaporkan JUNIAR melakukan penggelapan sertifikat karena tidak memiliki hak atas sertifikat tersebut, sertifikat tersebut menurut Saksi adalah hak dari ahli warisnya BASRI SUDIBYO;
- Bahwa mengenai BASRI SUDIBYO menyerahkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa (JUNIAR alias VERO) dengan tanda terima dari Kantor Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG, Saksi mengetahui sertifikat itu diserahkan tetapi tidak dengan dasar tanda terima dari Notaris, karena itu sebenarnya adalah tanda terima perpanjangan sertifikat oleh Notaris, lalu almarhum bapak Saksi (BASRI SUDIBYO) menggunakannya sebagai tanda terima tetapi bukan tanda terima resmi dari Notaris;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanda terima Notaris tersebut berupa asli yang ada pada Notaris GRACE;
- Bahwa Saksi melihat ada tanda tangan Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG, tetapi itu bukan tanda terima sertifikat yang baru tetapi itu adalah tanda terima dari Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG terhadap perpanjangan sertifikat lama menjadi sertifikat baru kepada Bapak Saksi (BASRI SUDIBYO);
- Bahwa di dalam tanda terima tersebut Saksi tidak ingat apakah ada tertulis bahwa itu adalah tanda terima untuk perpanjangan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanda tangan JUNIAR (Terdakwa) di dalam tanda terima tersebut, karena Saksi tidak tahu itu tanda tangan siapa dan itu hanya paraf;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada tulisan tanggal 25 Agustus 2018 pada tanda terima tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat bahwa nomor sertifikat yang Saksi laporkan berbeda dengan nomor sertifikat pada tanda terima tersebut;
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5331/Pondok Pinang sudah kadaluarsa sehingga sertifikat tersebut diperpanjang;

Halaman 51 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan tanda terima tanggal 25 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG (catatan: diperlihatkan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Saksi);
- Bahwa Saksi tahu tetapi tidak melihat (BASRI SUDIBYO) menyerahkan sertifikat tersebut kepada JUNIAR, karena almarhum bapak Saksi (BASRI SUDIBYO) ngomong kepada sekretaris bapak Saksi yang bernama SUGIYANTO;
- Bahwa Saksi tidak tahu BASRI SUDIBYO melamar JUNIAR (Terdakwa) kepada ibu dari JUNIAR (Terdakwa);
- Bahwa Saksi pernah menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menggugat Terdakwa (JUNIAR alias VERO);
- Bahwa hasil putusan gugatan yang telah Saksi ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah gugatan ditolak, pertimbangannya adalah sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena JUNIAR (Terdakwa) adalah istri dari BASRI SUDIBYO;
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut Saksi tidak mengajukan upaya hukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa (JUNIAR alias VERO) dengan almarhum BASRI SUDIBYO semasa hidupnya telah dinikahkan oleh Pendeta MUHAMAD HUSEIN HOSEA di Gereja GKP Cisarua Bogor;
- Bahwa keberadaan Saksi pada tanggal 11 Februari 2017 berada di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) dan almarhum BASRI SUDIBYO semasa hidupnya pada tanggal 11 Februari 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Pendeta MUHAMAD HUSEIN HOSEA pada tanggal 11 Februari 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan JUNIAR, BASRI SUDIBYO dan Pendeta MUHAMAD HUSEIN HOSEA pada tanggal 11 Februari 2017 namun Saksi melaporkan ke Polisi adanya akte perkawinan palsu karena Saksi sudah melakukan konfirmasi kepada orang-orang terdekat orang tua Saksi termasuk di gereja bapak Saksi dan jawaban mereka tidak tahu, mestinya itu tidak terjadi karena bapak Saksi berjemaat di Jakarta dan JUNIAR berjemaat di Jakarta tetapi mengapa menikahnya di Cisarua Bogor sehingga menurut Saksi ini ada keanehan;

Halaman 52 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal IMELDA RINI yang adalah adik kandung dari bapak Saksi (BASRI SUDIBYO);
- Bahwa Saksi tahu IMELDA RINI menjadi Saksi dalam perkawinan tersebut, Saksi mengetahuinya dari data-data;
- Bahwa Saksi tidak tahu IMELDA RINI menjadi Saksi dalam gugatan perdata yang Saksi ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu IMELDA RINI dalam keterangannya sebagai Saksi mengatakan perkawinan tersebut memang ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu IMELDA RINI pernah membuat surat pernyataan bahwa pernikahan itu ada dan penyerahan sertifikat adalah bentuk cinta ayah Saksi (BASRI SUDIBYO) kepada Terdakwa (JUNIAR alias VERO);
- Bahwa IMELDA RINI sudah meninggal tanggal bulan September 2019, Saksi ketahui dari keluarga;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pemakaman Imelda Rini dan ketika IMELDA RINI sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu IMELDA RINI ketika sakit sampai meninggal dirawat oleh Terdakwa (JUNIAR alias VERO) dan tidak tahu dikubur oleh Pendeta MUHAMAD HUSEIN HOSEA;
- Bahwa orangtua Saksi bergereja di Gereja Bethel Indonesia (GBI) PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat sejak awal tahun 2000;
- Bahwa agama ayah Saksi sebelum dibaptis tahun 1991 adalah Kristen, tetapi Kristen di kartu identitas (KTP) saja tetapi belum dibaptis;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat baptis ayah Saksi (BASRI SUDIBYO) di Gereja Kristen Indonesia (GKI);
- Bahwa Saksi tidak tahu ayah Saksi (BASRI SUDIBYO) sering datang berkunjung ke rumah orang tua Terdakwa (JUNIAR alias VERO);
- Bahwa Saksi tidak tahu almarhum BASRI SUDIBYO datang sendirian merayakan Sincia dan ulang tahun bersama di rumah orang tua Terdakwa (JUNIAR alias VERO);
- Bahwa Saksi diperlihatkan album Gong Xi Fat Cai tahun 2017 yang menunjukkan BASRI SUDIBYO ditengah keluarga Terdakwa (JUNIAR alias VERO), dan Saksi mengenal ayah Saksi dan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) di album tersebut (catatan: Penasihat Hukum Terdakwa memperlihatkannya kepada Saksi);
- Bahwa Saksi tidak pernah komunikasi dengan HENNY;

Halaman 53 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada membeli asuransi pada tahun 2013 atau 2014, tetapi tidak ada hubungannya, karena Saksi membeli dari agen asuransi di Singapura yang ternyata adalah adik dari Terdakwa (JUNIAR alias VERO);
- Bahwa Saksi tahu tanah yang terkait perkara sertifikat tanah ini pernah di *appraisal*;
- Bahwa hubungan antara ayah Saksi (BASRI SUDIBYO) dengan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) JUNIAR adalah hubungan pertemanan;
- Bahwa Saksi pernah makan bersama dengan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) dan keluarga Saksi, waktu itu sedang makan lalu Terdakwa (JUNIAR alias VERO) dengan ayah Saksi (BASRI SUDIBYO) masuk lalu diajak makan bersama;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa (JUNIAR alias VERO) dengan ayah Saksi (BASRI SUDIBYO) pernah bepergian ke luar negeri termasuk dengan kakak Saksi, tetapi tidak sering dan hanya 2 (dua) kali, dan menurut informasi kakak Saksi mereka tidak sekamar;
- Bahwa yang Saksi tahu, Terdakwa (JUNIAR alias VERO) dan BASRI SUDIBYO perginya ke Jepang dan Hongkong;
- Bahwa Saksi tidak tahu peristiwa ayah Saksi sebelum melamar Terdakwa (JUNIAR alias VERO) membawa Terdakwa (JUNIAR alias VERO) ke kuburan ibunda Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa (JUNIAR alias VERO) melalui *whatsapp* agar Terdakwa (JUNIAR alias VERO) meninggalkan atau menjauhi ayah Saksi karena Terdakwa (JUNIAR alias VERO) lebih dulu menghubungi Saksi melalui *whatsapp* tetapi Saksi tidak menanggapi dan ketika Saksi di-*whatsapp* lagi maka Saksi minta agar Terdakwa (JUNIAR alias VERO) menjauhi ayah Saksi;
- Bahwa ketika ayah Saksi dirawat di Rumah Sakit Siloam, Saksi tidak pernah membuat akte nomor 3 tanggal 20 September 2018 tentang menarik dan mengapus wasiat lama dibuat oleh Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG tanpa bertemu dan mengetahui kondisi BASRI SUDIBYO;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Notaris VITA berkirim surat dan menerima penjelasan dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG ada membuat akte Nomor 3 tersebut;

Halaman 54 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



- Bahwa Saksi tahu dari Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG bahwa awal tahun 2019 setelah ayah Saksi meninggal ada pertemuan di Pacific Palace antara Terdakwa (JUNIAR alias VERO) dengan Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG;
- Bahwa Saksi tahu Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG ada melaporkan kehilangan sertifikat ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), dimana Saksi yang menyuruh melaporkan pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi ada menyuruh mantan sekretaris pribadi ayah Saksi bernama SUGIYANTO SUNARYO untuk meminta sertifikat itu kepada Terdakwa (JUNIAR alias VERO) setelah ayah Saksi meninggal, Saksi tidak ingat tanggal persisnya kapan tetapi seingat Saksi antara akhir tahun 2018 atau awal tahun 2019;
- Bahwa Saksi menyuruh orang meminta kepada Terdakwa (JUNIAR alias VERO) tetapi juga melaporkan kehilangan karena Saksi tidak mau berandai-andai bahwa sertifikat itu ada di Terdakwa (JUNIAR alias VERO) atau tidak karena belum pernah diberikan penjelasan yang pasti bahwa sertifikatnya ada di Terdakwa (JUNIAR alias VERO);
- Bahwa tanda terima yang ada tanda tangan Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG menurut Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG adalah bukan tanda terima yang yang dibuat untuk sertifikat yang baru tetapi yang lama (Nomor 5331), tetapi kemudian digunakan kembali oleh almarhum ayah Saksi sebagai tanda terima;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sopir Saksi semasa ayah Saksi masih hidup dipekerjakan di rumah JUNIAR kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak ingat membawa bukti-bukti dokumen apa saja ketika membuat laporan ke polisi;
- Bahwa Saksi kenal dengan ANITA, dan ANITA sendiri yang ingin bertemu dengan Saksi, caranya dia bersama-sama dengan Sopir JUNIAR yang bernama FREDI BUDIMAN menghubungi Saksi;
- Bahwa keterangan Saksi yang benar adalah keterangan yang Saksi sampaikan di persidangan;
- Bahwa tanah yang berada di Pondok Pinang terkait perkara ini berdasarkan sertifikat yang lama sebelum diperbaharui yaitu sertifikat HGB Nomor 5331 Pondok Pinang, dimiliki oleh BASRI SUDIBYO sertifikat tersebut tahun 1996;
- Bahwa posisi tanah berada di Jakarta Selatan;

Halaman 55 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tanya mengenai perkawinan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) dengan ayah Saksi bukan dengan teman dekat ayah Saksi tetapi kepada orang-orang terdekat almarhum ayah Saksi, seperti perawat Saksi bernama ARSYAD ROSYADI, lalu Sopir ayah saya bernama AGUS, lalu asisten pribadi ayah Saksi bernama SUGIYANTO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa seseorang dijadikan saksi-saksi dalam perkara ini karena yang menentukan siapa yang menjadi saksi dalam penyidikan suatu perkara bukan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan kroscek dengan Pak RAHMAT karena waktu itu sudah meninggal sedangkan dengan IMELDA RINI hubungannya tidak dekat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ayah Saksi (BASRI SUDIBYO) dirawat oleh Terdakwa (JUNIAR alias VERO) tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu IMELDA RINI dirawat oleh Terdakwa (JUNIAR alias VERO) sampai sembuh;
- Bahwa Saksi melaporkan adanya pemalsuan karena ada kejanggalan-kejanggalan dari akte waris, akte perkawinan, mengenai surat baptis dari almarhum BASRI SUDIBYO;
- Bahwa pada saat Terdakwa (JUNIAR alias VERO) menjenguk BASRI SUDIBYO di Rumah Sakit, yang melarang Terdakwa (JUNIAR alias VERO) membesuk BASRI SUDIBYO adalah Saksi karena Terdakwa (JUNIAR alias VERO) bukan keluarga, Terdakwa (JUNIAR alias VERO) datang jam 24.00 WIB atau tengah malam, dan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) berbohong mengaku sebagai dokter;
- Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti-bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara ini, maka Saksi menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah melihat foto copy Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., pada saat Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini di Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sekilas adanya foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 290/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr tentang permohonan pengesahan perkawinan BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, pada saat Saksi

Halaman 56 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini di Ditreskrimum Polda Metro Jaya;

- Bahwa Saksi pernah melihat foto copy Akta Keterangan Waris dari Notaris VITA TRIS MURNIYANTI, pada saat Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini di Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Kutipan Akta Kematian almarhumah GRACIA LILIEK ARUM NAULI HARTANA (Ibu Saksi), selanjutnya Saksi memperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Kutipan Akta Kematian almarhum BASRI SUDIBYO (ayah Saksi), selanjutnya Saksi memperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Akta Perkawinan antara TAN, THIAM BOK (ayah Saksi) dengan TAN, LEE LIE NIO (Ibu Saksi), selanjutnya Saksi memperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Akta Kelahiran MARTIN ADAM (Saksi), selanjutnya Saksi memperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Akta Kelahiran SUZANNE LIANY (kakak Saksi);
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga BASRI SUDIBYO;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Petikan Daftar Pemandian atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dari Gereja Bethel Indonesia, selanjutnya Saksi memperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan keberatan atau tanggapan atas keterangan Saksi MARTIN ADAM, sebagaimana secara lengkap tercantum dalam Nota Pembelaan;

2. Saksi SUZANNE LIANY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, sepanjang tidak

Halaman 57 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan keterangan yang telah Saksi berikan dalam persidangan perkara ini;

-

Bahwa Saksi sudah mengenal pelapor dalam perkara ini, karena pelapor ialah MARTIN ADAM yang merupakan adik kandung Saksi yang tinggal Jalan Karang Asem V Nomor 16 RT.007 RW.002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;

- Bahwa Saksi juga sudah mengenal JUNIAR alias VERO, sejak sekira 2016 dalam rangka mengantar almarhum BASRI SUDIBYO (ayah Saksi) berobat di Klinik Terapi Kesehatan di daerah Pantai Indah Kapuk milik JUNIAR alias VERO akan tetapi Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan MUHAMMAD HUSEIN HOSEA dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat wasiat terkait perkara ini, tetapi Saksi mengetahuinya diberitahu oleh adik Saksi yang bernama MARTIN ADAM;

- Bahwa perkara yang dilaporkan MARTIN ADAM adalah akte perkawinan yang diduga palsu dan terkait dengan sertifikat tanah yang berada di Pondok Pinang;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait tanah tersebut;

- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut milik ayah Saksi (BASRI SUDIBYO), dan Saksi tidak tahu asal-usul atau perolehan tanah tersebut;

- Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) sekitar tahun 2015 atau tahun 2016;

- Bahwa Saksi pada waktu itu mengantar ayah Saksi ke klinik spa yang dimiliki oleh Terdakwa (JUNIAR alias VERO) dan ayah Saksi adalah salah satu klien di klinik tersebut;

- Bahwa ayah Saksi adalah klien di klinik tersebut yang ada kaitannya dengan kesehatan;

- Bahwa Saksi pernah pergi keluar negeri bersama LIANI, IMELDA RINI, ayah Saksi (BASRI SUDIBYO) dan JUNIAR (Terdakwa), pergi ke Jepang dalam rangka perjalanan bisnis;

- Bahwa Saksi hanya sekali itu saja pergi bersama-sama dengan Terdakwa (JUNIAR alias VERO);

- Bahwa selain itu di Indonesia Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa (JUNIAR alias VERO);

Halaman 58 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa (JUNIAR alias VERO) di rumah ayah Saksi;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi (BASRI SUDIBYO) sering sekali hampir setiap hari;
- Bahwa pembantu di rumah ayah Saksi adalah ATUN, sedangkan Sopir adalah AGUS, dan Sopir yang lain bernama ARDI, lalu seorang perawat laki-laki (ARSYAD ROSYADI);
- Bahwa permasalahan perkawinan antara Terdakwa (JUNIAR alias VERO) dengan ayah Saksi, Saksi ketahui dari adik Saksi (MARTIN ADAM);
- Bahwa adik Saksi (MARTIN ADAM) melaporkan kepada Saksi bahwa Terdakwa (JUNIAR alias VERO) membuat surat akte perkawinan palsu;
- Bahwa di kantor polisi, Saksi pernah diperlihatkan oleh polisi berupa fotokopi akte perkawinan antara Terdakwa (JUNIAR alias VERO) dengan ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ayah Saksi pernah menikah dengan Terdakwa (JUNIAR alias VERO);
- Bahwa Terdakwa (JUNIAR alias VERO) tidak pernah tidur atau tinggal di rumah ayah Saksi;
- Bahwa Saksi sering sekali ke rumah ayah Saksi karena Saksi juga hampir setiap hari kirim makanan ke rumah ayah Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke rumah ayah Saksi hanya satu gang, bisa jalan kaki;
- Bahwa ayah Saksi setahun terakhir sebelum meninggal tidak bisa menyetir kendaraan sendiri, dimana kalau bepergian yang menjadi Sopir adalah AGUS dan ARDI;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ayah Saksi tidur di rumah Terdakwa (JUNIAR alias VERO);
- Bahwa ayah Saksi tidak pernah menikah dengan Terdakwa (JUNIAR alias VERO), Saksi tahu dari ayah Saksi sendiri, ketika ayah Saksi masih hidup sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan sebelum ayah Saksi meninggal dunia, ayah Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa (JUNIAR alias VERO) mengajak kawin, ayah Saksi tidak mau;
- Bahwa pada saat ayah Saksi mengatakan hal itu, disitu juga ada perawat ayah Saksi;
- Bahwa tidak ada perkawinan seperti yang tertulis di akte perkawinan itu;

Halaman 59 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meyakini bahwa tidak ada perkawinan karena Pendeta MUHAMAD HUSEIN HOSEA melalui surat menyatakan bahwa perkawinan itu tidak ada;
- Bahwa surat tersebut berupa surat pernyataan bahwa dia mengaku salah dan tidak pernah memberkati perkawinan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membaca surat tersebut tetapi Saksi tahu dari adik Saksi yang mengatakan bahwa Pendeta MUHAMAD HUSEIN HOSEA membuat pernyataan yang intinya tidak melakukan pemberkatan pernikahan tersebut;
- Bahwa dengan adanya perkawinan yang tidak benar tersebut, Saksi sebagai ahli waris merasa dirugikan;
- Bahwa kerugiannya antara lain adanya sertifikat tanah yang berada di tangan Terdakwa (JUNIAR alias VERO);
- Bahwa sertifikat tanah tersebut berada ditangan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) sebenarnya adalah untuk modal bisnis;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut bukan hadiah atau wasiat ayah Saksi kepada Terdakwa (JUNIAR alias VERO);
- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat tersebut ada di tangan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) setelah ayah Saksi meninggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sertifikat tersebut disimpan oleh ayah Saksi, tetapi Saksi tidak tahu dimana ayah Saksi menyimpannya;
- Bahwa Saksi sebagai ahli waris merasa dirugikan karena sertifikat tersebut merupakan budel warisan;
- Bahwa selain kerugian secara materi tersebut, secara psikologis atau secara imateril Saksi sangat dirugikan;
- Bahwa mengenai surat dari Pendeta MUHAMAD HUSEIN HOSEA yang intinya mengaku salah tersebut Saksi ketahui dari adik Saksi (MARTIN ADAM) sekitar beberapa minggu yang lalu (catatan: sebelum Saksi memberikan keterangan di sidang pengadilan ini);
- Bahwa Saksi baru bertemu dengan Pendeta MUHAMAD HUSEIN HOSEA ketika di persidangan ini, sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengan Pendeta MUHAMAD HUSEIN HOSEA;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah yang tercatat dalam sertifikat tanah yang terkait perkara ini;
- Bahwa tanah tersebut masih kosong tidak ada isinya, tidak ada kebun dan tidak ada sekolah;

Halaman 60 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi atau adik Saksi (MARTIN ADAM) laporkan ke Polda Metro Jaya terkait perkara ini adalah Pendeta MUHAMAD HUSEIN HOSEA, Terdakwa (JUNIAR alias VERO), AGUS BUTAR BUTAR, IMELDA RINI dan SUHARDI TEDJA SETIAWAN;
- Bahwa IMELDA RINI sudah meninggal dunia, sedangkan SUHARDI TEDJA SETIAWAN, Saksi tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa terkait dengan akte Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor yang diduga palsu, bahwa yang tidak benar adalah keterangan bahwa ada pernikahan;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2017, posisi Saksi seingat Saksi ada di Jakarta demikian pula ayah Saksi berada di Jakarta;
- Bahwa setahu Saksi ayah Saksi dibaptis pada bulan Juni 1991;
- Bahwa pernikahan ayah Saksi BASRI SUDIBYO dengan ibu Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG Lili pada tahun 1967;
- Bahwa pernikahan ayah dan ibu Saksi dilakukan secara agama Kristen;
- Bahwa ayah Saksi dibaptis dua kali;
- Bahwa yang baptisan pertama sebelum ayah dan ibu Saksi menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana ayah Saksi dibaptis;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penyerahan sertifikat oleh ayah Saksi kepada Terdakwa (JUNIAR alias VERO);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan akte perkawinan GKP Cisarua Bogor oleh Pendeta MUHAMAD HUSEIN HOSEA dibuat karena Saksi sebelumnya tidak pernah tahu mengenai akte tersebut;
- Bahwa yang palsu menurut Saksi adalah akte perkawinan gereja, penetapan pengadilan, akte catatan sipil dan akte waris Notaris VITA;
- Bahwa akte waris Notaris VITA adalah palsu karena tidak pernah ada perkawinan;
- Bahwa IMELDA RINI adalah tante Saksi, adik kandung ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu IMELDA RINI di akhir hidupnya bersama-sama dengan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) dan Saksi tidak tahu IMELDA RINI sakit dan dirawat di rumah sakit hingga dikubur oleh Terdakwa (JUNIAR alias VERO) JUNIAR;
- Bahwa Saksi tidak membesuk IMELDA RINI ketika sakit dan tidak hadir ketika IMELDA RINI meninggal karena Saksi tidak dekat secara personal dengan IMELDA RINI;
- Bahwa Saksi mencari tahu mengenai perkawinan ayah Saksi dengan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) kepada orang-orang terdekat ayah

Halaman 61 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi yaitu perawat bernama ARDI, Sopir yang bernama AGUS, orang kepercayaan ayah Saksi yaitu Pak SUGIYANTO;

- Bahwa terkait sertifikat yang dipersoalkan dan berada dalam kekuasaan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) pengganti yang hilang, Saksi ketahui dari adik Saksi (MARTIN ADAM);

- Bahwa akte perkawinan GKP Cisarua Bogor adalah palsu karena Saksi tahu ayah Saksi tidak pernah menikah lagi;

- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum ayah Saksi meninggal, ayah Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa (JUNIAR alias VERO) JUNIAR alias Vero mengajak ayah Saksi menikah, hal tersebut disampaikan di rumah ayah Saksi;

- Bahwa ayah Saksi pernah beberapa kali ke luar negeri bersama dengan Terdakwa (JUNIAR alias VERO);

- Bahwa ayah Saksi pernah ke Korea dengan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) dan ayah Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa tujuan ke Korea adalah untuk berobat *steam cell*;

- Bahwa Saksi tidak pernah melarang Terdakwa (JUNIAR alias VERO) untuk datang ke rumah ayah Saksi di Menteng;

- Bahwa Saksi tahu ayah Saksi pernah sakit stroke;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan tempat kejadian perkara ini;

- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan AGUS BUTAR BUTAR;

- Bahwa letak tanah pada sertifikat tanah terkait perkara ini berada di Jakarta Selatan;

- Bahwa Saksi tahu ada foto yang isinya Terdakwa (JUNIAR alias VERO), almarhum BASRI SUDIBYO dan Pendeta MUHAMAD HUSEIN HOSEA, tetapi tidak tahu digunakan untuk apa;

- Bahwa Saksi tahu bahwa sertifikat tanah berada di tangan Terdakwa (JUNIAR alias VERO), diberitahu oleh adik Saksi (MARTIN ADAM);

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa (JUNIAR alias VERO) pernah dilamar oleh ayah Saksi ke ibunda JUNIAR;

- Bahwa setiap hari raya Sin Cia, ayah Saksi selalu bersama dengan keluarga ayah Saksi;

- Bahwa tidak ingat berapa kali pernah datang bersama suami Saksi ke klinik Engedi (milik Terdakwa), tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) kali;

- Bahwa seingat Saksi bertemu dengan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) untuk urusan mengantar ayah Saksi ke klinik Engedi;



- Bahwa Saksi pertama kali mengantar ayah Saksi ke klinik Engedi, Saksi diminta untuk mencoba treatment tersebut, tetapi saya tidak teruskan jadi Saksi treatment hanya sekali dan terakhir;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa (JUNIAR alias VERO) dan ayah Saksi sering bertemu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan perkawinan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) dan ayah Saksi kepada IMELDA RINI;
- Bahwa Saksi memiliki akte perkawinan asli antara ibu Saksi (GRACIA LILIEK) dengan ayah Saksi (BASRI SUDIBYO) tahun 1967;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajak Dr. FERDIANTO yang bekerja di klinik Terdakwa (JUNIAR alias VERO) bertemu di Gereja di Kemayoran;
- Bahwa Saksi tidak tahu ARSYAD ROSYADI atau ADI pernah menghubungi Terdakwa (JUNIAR alias VERO) pada bulan April 2019;
- Bahwa mengenai gugatan perdata yang diajukan kepada Terdakwa (JUNIAR alias VERO) adalah urusan adik Saksi yang tahu;
- Bahwa Saksi menolak pengembalian sertifikat tetapi meminta pembatalan akte perkawinan karena urusan perkawinan sangat penting karena buat Saksi perkawinan tersebut tidak pernah ada pernikahan antara ayah Saksi BASRI SUDIBYO dengan Terdakwa (JUNIAR alias VERO);
- Bahwa mengenai pelaporan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) ke polisi Saksi serahkan semua kepada adik Saksi (MARTIN ADAM);
- Bahwa terkait Akte Nomor 03 tanggal 20 September 2018, setahu Saksi, Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG dipanggil oleh ayah Saksi membicarakan mengenai pembuatan akte tersebut;
- Bahwa pada tanggal 17 dan tanggal 18 September 2018, ayah Saksi masih bisa berkomunikasi;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2018, Terdakwa (JUNIAR alias VERO) tidak boleh masuk ke rumah Saksi untuk melihat ayah Saksi karena Saksi menganggap Terdakwa (JUNIAR alias VERO) bukan anggota keluarga;
- Bahwa Saksi tidak ingat Terdakwa (JUNIAR alias VERO) pernah datang atau tidak ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) ke Polda Metro Jaya karena menurut Saksi perkawinan tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa teman-teman baik ayah Saksi setahu Saksi adalah MILA, IMAM, HELEN, SUKOCO, yang di Solo Pak JU;

Halaman 63 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada teman-teman dekat bapak Saksi tersebut, karena ayah Saksi sangat terbuka dengan Saksi dan apapun selalu cerita ke Saksi;
- Bahwa pacar ayah Saksi bukan hanya Terdakwa (JUNIAR alias VERO), dan ayah Saksi tidak pernah cerita tentang bulan madu di Bali dengan Terdakwa (JUNIAR alias VERO);
- Bahwa Saksi pernah mengatakan agar ayah Saksi tidak menikah lagi;
- Bahwa Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG datang ke Rumah Sakit Siloam Kebun Jeruk untuk berkunjung, dan hubungan mengenai Akte Nomor 3 Saksi tidak tahu karena ketika mereka bertemu Saksi berada di belakang;
- Bahwa dokter yang merawat ayah Saksi ketika sakit adalah tim dokter RS. Siloam Kebun Jeruk;
- Bahwa hubungan Saksi dengan adik kandung bapak Saksi hubungannya kurang baik;
- Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti-bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara ini, maka Saksi menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah melihat foto copy Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., pada saat Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara GRACE PARULIAN HUTAGALUNG oleh Resmob Polda Metro Jaya dan pada saat Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini di Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sekilas adanya foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 290/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr tentang permohonan pengesahan perkawinan BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, pada saat Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini di Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
 - Bahwa Saksi pernah melihat foto copy Akta Keterangan Waris dari Notaris VITA TRIS MURNIYANTI, pada saat Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini di Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Kutipan Akta Kematian almarhumah GRACIA LILIEK ARUM NAULI HARTANA (Ibu Saksi);

Halaman 64 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Kutipan Akta Kematian almarhum BASRI SUDIBYO (ayah Saksi);
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Akta Perkawinan antara TAN, THIAM BOK (ayah Saksi) dengan TAN, LEE LIE NIO (Ibu Saksi);
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Akta Kelahiran MARTIN ADAM (adik Saksi);
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Akta Kelahiran SUZANNE LIANY (Saksi);
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga BASRI SUDIBYO;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Petikan Daftar Pemandian atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dari Gereja Bethel Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atau tanggapan atas keterangan Saksi SUZANNE LIANY, sebagaimana secara lengkap tercantum dalam Nota Pembelaan;

3. Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, sepanjang tidak bertentangan dengan keterangan yang telah Saksi berikan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Notaris sejak tahun 2000 yang berkantor di Jalan Gatot Subroto KM. 3 Pusat Niaga Cibodas Blok C-35, Kota Tangerang, Banten;
- Bahwa Saksi kenal dengan MARTIN ADAM sejak tahun 2000 di Gereja JPCC di Jakarta Selatan sebagai teman gereja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan MUHAMMAD HUSEIN HOSEA kecuali selama persidangan perkara ini dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., kecuali selama persidangan perkara ini dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) JUNIAR alias Vero sejak Januari 2019 di Pacific Palace Jakarta Selatan, Terdakwa (JUNIAR alias VERO) minta bertemu dengan Saksi dalam rangka minta tolong untuk mendata kekayaan milik BASRI SUDIBYO;
- Bahwa awalnya Terdakwa (JUNIAR alias VERO) datang ke kantor tetapi karena Saksi tidak ada, kemudian minta telepon Saksi dari pegawai Saksi dan kemudian menghubungi Saksi untuk janji bertemu di Pacific Palace;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa (JUNIAR alias VERO) JUNIAR bercerita mengenai hubungan asmara antara BASRI SUDIBYO dengan Terdakwa (JUNIAR alias VERO), kemudian bercerita panjang lebar dan bercerita dia memiliki pengacara bernama HOTMA SITOMPUL dan melalui pengacaranya tersebut dia sudah berdiskusi mengenai sertifikat tanah, namun Saksi tidak tahu pasti apakah sertifikat tersebut berada di tangan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) atau tidak karena Saksi tidak melihat aslinya, selanjutnya pada waktu itu Terdakwa (JUNIAR alias VERO) juga menunjukkan fotokopi surat hibah di bawah tangan yang ditandatangani hanya oleh JUNIAR dan BASRI SUDIBYO yang sudah bermeterai, namun disitu ada 5 (lima) kolom Saksi belum ada nama dan tanda tangannya, kemudian Terdakwa (JUNIAR alias VERO) menunjukkan foto-foto keakraban Terdakwa (JUNIAR alias VERO) dengan BASRI SUDIBYO dalam bentuk per lembar-lembar, selanjutnya Terdakwa (JUNIAR alias VERO) JUNIAR mengatakan 3 (tiga) bulan sebelum BASRI SUDIBYO meninggal mereka merencanakan akan menikah, pada saat itu Terdakwa (JUNIAR alias VERO) mengatakan pengacara HOTMA SITOMPUL pasti akan menjadi pengacaranya dia, dan Saksi katakan titip salam dengan BASRI SUDIBYO adalah saudara (tulang) dari Saksi, kemudian Terdakwa (JUNIAR alias VERO) minta supaya Saksi membantu Terdakwa (JUNIAR alias VERO) mengumpulkan asset atau daftar harta BASRI SUDIBYO untuk menjadi bahan dengan HOTMA SITOMPUL untuk ke pengadilan, dan setelah itu Terdakwa (JUNIAR alias VERO) dan Saksi pulang;

Halaman 66 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu kemudian, Terdakwa (JUNIAR alias VERO) menghubungi Saksi lewat pesan *Whatsapp* (WA) dan mengatakan bahwa benar Saksi adalah saudara dari HOTMA SITOMPUL yang katanya tahu orang tua Saksi dan sejarah keluarga Saksi, selanjutnya Terdakwa (JUNIAR alias VERO) memberikan nomor Handphone (HP) HOTMA SITOMPUL dan minta supaya Saksi menghubungi HOTMA SITOMPUL untuk membicarakan masalah Terdakwa (JUNIAR alias VERO), tetapi Saksi tidak menghubungi HOTMA SITOMPUL sama sekali;
- Bahwa 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan kemudian, Terdakwa (JUNIAR alias VERO) mengirim foto melalui *Whatsapp* (WA) isi foto tersebut adalah Saksi dilaporkan oleh Terdakwa (JUNIAR alias VERO) ke Resmob Polda Metro Jaya lalu Saksi diproses oleh Pemeriksa dari Resmob Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi dilaporkan karena memberikan keterangan palsu di akte Saksi;
- Bahwa akte Saksi adalah akte keterangan waris dari BASRI SUDIBYO dan ahli warisnya adalah anak-anaknya yaitu MARTIN ADAM dan SUZANNE LIANY;
- Bahwa akte waris tersebut Akte Nomor 17/Ket-WRS/2019 tanggal 8 Januari 2019;
- Bahwa Saksi dipanggil ke Resmob Polda Metro Jaya, kurang lebih 2 minggu setelah Saksi di WA oleh Terdakwa (JUNIAR alias VERO);
- Bahwa Saksi di BAP oleh penyidik dengan pelapor adalah Terdakwa (JUNIAR alias VERO) kemudian keluar SP3 untuk Saksi tanggal 23 September 2019;
- Bahwa SP3 yang dimaksud tersebut adalah Surat Perintah Penghentian Penyelidikan perkara Saksi;
- Bahwa Saksi ketika diajak bertemu dengan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) JUNIAR, Saksi sudah membuat akte waris, dan Saksi tidak membicarakan dengan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) karena Saksi mempunyai hak untuk tidak membicarakan akte Saksi kepada orang lain, dan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) tidak bertanya dan tidak tahu sama sekali mengenai akte itu;
- Bahwa ketika diawal bertemu Terdakwa (JUNIAR alias VERO) cerita bahwa Terdakwa (JUNIAR alias VERO) dan BASRI SUDIBYO akan menikah 3 (tiga) bulan sebelum BASRI SUDIBYO meninggal, bahwa

Halaman 67 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa (JUNIAR alias VERO) JUNIAR sendiri yang ngomong tidak jadi kawin, pada saat itu Terdakwa (JUNIAR alias VERO) JUNIAR menangis dan sedih kenapa dia tidak jadi kawin padahal waktu sebelum BASRI SUDIBYO meninggal Terdakwa (JUNIAR alias VERO) mau dikawini tetapi tidak jadi kawin;

- Bahwa ketika Terdakwa (JUNIAR alias VERO) menangis mengatakan tidak jadi kawin, akte waris sudah ada;

- Bahwa data-data Saksi membuat akte waris adalah akte kematian atas nama Drs. BASRI SUDIBYO tanggal 26 November 2018, akte perkawinan BASRI SUDIBYO dengan istrinya, akte kalhiran anak-anaknya dan kartu keluarga;

- Bahwa yang membawa datanya adalah MARTIN ADAM anak BASRI SUDIBYO;

- Bahwa pada waktu Saksi bertemu dengan Terdakwa (JUNIAR alias VERO), akte tersebut sudah ada, dan nama JUNIAR tidak ada;

- Bahwa yang dilaporkan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) terhadap Saksi di Resmob Polda Metro Jakarta adalah akte yang katanya Saksi memberi keterangan palsu;

- Bahwa dasar laporannya adalah ketika Saksi dipanggil di resmob Saksi melihat ada akte perkawinan Gereja antara Terdakwa (JUNIAR alias VERO) JUNIAR dengan BASRI SUDIBYO, belum ada catatan sipil;

- Bahwa kemudian ada SP3 alasannya tidak terbukti karena Saksi tidak merugikan pihak manapun juga;

- Bahwa ada hal yang bertentangan karena Terdakwa (JUNIAR alias VERO) mengatakan kepada Saksi tidak jadi kawin tetapi kemudian Saksi dilaporkan dan ada surat kawinnya;

- Bahwa anak-anak BASRI SUDIBYO datang ke Saksi memohon untuk dibuatkan akte waris;

- Bahwa Terdakwa (JUNIAR alias VERO) juga datang menemui Saksi, menurut pendapat Saksi bahwa Terdakwa (JUNIAR alias VERO) JUNIAR sudah mengetahui BASRI SUDIBYO ketika masih hidup mengurus akte waris ke Saksi;

- Bahwa Saksi membuat akte waris dengan MARTIN ADAM sebagai ahli waris BASRI SUDIBYO sebelum Saksi bertemu dengan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) JUNIAR;

Halaman 68 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuat akte waris tanggal 8 Januari 2019, setelah itu Saksi bertemu dengan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) JUNIAR dan ketika bertemu tidak ada pembicaraan mengenai akte waris tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim memperlihatkan lampiran bukti surat di berkas perkara ini, selanjutnya Saksi menyatakan pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat akte dari Notaris VITA TRIS MURNIYANTI, S.H., M.Kn. berupa fotokopi yang dikirim via ekspedisi oleh AGUS BUTAR BUTAR ke kantor Saksi dan melakukan Somasi kepada Saksi;
- Bahwa akte kematian almarhum BASRI SUDIBYO yang asli ada di MARTIN ADAM;
- Bahwa Saksi mengetahui harta BASRI SUDIBYO hanya yang terkait dengan pekerjaan Saksi saja, Saksi tidak mengetahui semua harta kekayaan BASRI SUDIBYO;
- Bahwa Saksi tahu mengenai sertifikat tanah yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 09360/Pondok Pinang atas nama Drs. BASRI SUDIBYO yang terkait perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi sertifikat tanah tersebut sebelumnya ada di BASRI SUDIBYO;
- Bahwa Saksi tahu bahwa sertifikat tersebut kemudian berada di tangan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) JUNIAR;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanda terima penyerahan sertifikat tanah tersebut dari BASRI SUDIBYO kepada Terdakwa (JUNIAR alias VERO) JUNIAR;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu peruntukannya diserahkan kepada Terdakwa (JUNIAR alias VERO);
- Bahwa sertifikat tanah Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Drs. BASRI SUDIBYO yang terletak di Pondok Pinang dengan luas 1.625 m2, No. 3551 diterbitkan tahun 1995 masa berlaku habis tahun 2016 karena sudah habis maka diperpanjang, dan yang mengurus perpanjangan sertifikat tersebut adalah Saksi;
- Bahwa setelah perpanjangannya sudah jadi, nomor sertifikat tanah tersebut menjadi sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 09360/Pondok Pinang atas nama Drs. BASRI SUDIBYO;
- Bahwa setelah perpanjangan sudah jadi, sertifikat tersebut secara fisik Saksi serahkan kepada BASRI SUDIBYO di hadapan SUGIYANTO dengan tanda terima menggunakan fotokopi di atas sertifikat yang baru,

Halaman 69 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis di tanda terima tersebut tanda tangan SUGIYANTO tanggal 12 bulan dua tahun 2018;

- Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui keberadaan sertifikat tersebut, pengetahuan Saksi terhadap sertifikat tersebut hanya sampai disitu;

- Bahwa surat hibah yang ditunjukkan oleh Terdakwa (JUNIAR alias VERO) atas sertifikat tanah yang sudah diperbaharui tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) JUNIAR adalah pada saat bertemu dengan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) JUNIAR yang mengatakan bahwa sertifikat ada padanya, tetapi Saksi tidak melihat fisiknya dan hanya mendengar dari Terdakwa (JUNIAR alias VERO) saja dan hal tersebut adalah sebelum Saksi dilaporkan ke Polda Metro Jaya;

- Bahwa wilayah kerja Saksi sebagai PPAT adalah kota Tangerang;

- Bahwa tanggal meninggalnya BASRI SUDIBYO seperti yang tertulis di akte kematiannya adalah meninggal tanggal 10 Oktober 2018;

- Bahwa Saksi mengetahui BASRI SUDIBYO sakit kemudian meninggal Saksi ketahui dari anak BASRI SUDIBYO yaitu MARTIN ADAM;

- Bahwa Saksi pernah menjenguk BASRI SUDIBYO ketika sakit di Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk, tetapi Saksi lupa tanggalnya;

- Bahwa Saksi membesuk BASRI SUDIBYO dalam rangka besuk saja;

- Bahwa ada akte Nomor 3 tanggal 20 September 2018 tetapi akte tersebut dibuat tidak di rumah sakit tetapi di rumahnya SUZANNA;

- Bahwa akte Nomor 3 tanggal 20 September 2018 tersebut adalah akte wasiat bukan penarikan wasiat lama;

- Bahwa akte wasiat tersebut bersifat tertutup dan sudah didaftarkan di Kemenkumham;

- Bahwa pada tanggal 20 September 2018 BASRI SUDIBYO berada di rumah SUZANNA;

- Bahwa Saksi melakukan blokir ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan bukan melaporkan sertifikat hilang;

- Bahwa Saksi mendapatkan kuasa dari SUZANNA LIANY dan MARTIN ADAM untuk melakukan blokir ke Badan Pertanahan Nasional (BPN);

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai laporan kehilangan tetapi Saksi ada mengatakan sertifikat asli sudah tidak ditemukan;

- Bahwa Saksi membuat keterangan waris dimana ahli waris dari BASRI SUDIBYO adalah MARTIN ADAM dan SUZANNE LIANY;

Halaman 70 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asli sertifikat yang tadinya Nomor 5331/Pondok Pinang yang berubah menjadi Nomor 09360/Pondok Pinang Saksi serahkan Sugianto dihadapan BASRI SUDIBYO, karena pada waktu menyerahkan sertifikat tersebut Saksi meminta kepada BASRI SUDIBYO untuk mengembalikan tanda terima penyerahan sertifikat lama tapi BASRI SUDIBYO mengatakan tidak tahu disimpan dimana, kemudian Saksi bertanya sertifikat baru ini Saksi serahkan kepada siapa, lalu BASRI SUDIBYO ambil, tetapi tanda terimanya tidak ada karena Saksi berharap tanda terimanya yang lama Saksi ambil, kemudian Saksi minta Pak Yanto untuk tanda tangan bahwa sertifikat sudah diterima di hadapan BASRI SUDIBYO;
- Bahwa Saksi menyerahkan sertifikat asli kepada BASRI SUDIBYO dan yang tanda tangan tanda terima SUGIYANTO;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penggunaan kop surat Saksi yaitu GRACE PARULIAN HUTAGALUNG, S.H. dipakai untuk menyerahtherimakan sertifikat HGB Nomor 5331 yang kemudian menjadi Nomor 09360 kepada Terdakwa (JUNIAR alias VERO) JUNIAR tanggal 25 Agustus 2018;
- Bahwa pada waktu Saksi mengambil sertifikat tersebut dari BASRI SUDIBYO, Saksi memberi tanda terima tanggal 14 Maret 2017 dengan tanda tangan Saksi, dan waktu itu hanya ada tanda tangan Saksi saja;
- Bahwa akte surat keterangan waris yang diserahkan kepada MARTIN ADAM adalah sama dengan minuta yang ada pada Saksi;
- Bahwa mengenai BAP Nomor 8 mengenai pertanyaan siapa yang memasukkan keterangan palsu pada akte perkawinan, bahwa Saksi menyebutkan pelakunya antara lain adalah SUHARDI TEDJA SETIAWAN, IMELDA RINI, Pendeta MUHAMAD HUSEIN HOSEA dan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) berdasarkan informasi yang Saksi terima dari polisi bahwa IMELDA RINI dan SUHARDI TEJA SETIAWAN menjadi Saksi dari pernikahan;
- Bahwa terkait dengan akte perkawinan, penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, surat pelaporan perkawinan dan surat akte keterangan waris dari Nortaris VITA, Saksi tidak hadir disitu;
- Bahwa mengenai keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mencari tahu tentang perkawinan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) dengan BASRI SUDIBYO, Saksi mencari tahu ke polisi dan logika Saksi, karena pada waktu di Pasific Palace, Terdakwa (JUNIAR alias VERO)

Halaman 71 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNIAR mengatakan belum menikah tetapi ketika Saksi dipanggil polisi Saksi melihat ada akte pernikahan;

- Bahwa pada waktu Saksi bertemu Terdakwa (JUNIAR alias VERO) yang mengatakan belum menikah, Saksi tidak merekam dan tidak ada orang lain yang mendengar;

- Bahwa Saksi ketika mendengar Terdakwa (JUNIAR alias VERO) mengatakan 3 (tiga) bulan sebelum meninggal dunia hendak kawin dengan BASRI SUDIBYO tetapi hal tersebut tidak jadi, respon Saksi diam saja;

- Bahwa ketika Terdakwa (JUNIAR alias VERO) JUNIAR meminta Saksi untuk mengumpulkan daftar harta BASRI SUDIBYO, respon Saksi diam saja;

- Bahwa alasan Saksi diam saja karena Terdakwa (JUNIAR alias VERO) JUNIAR bukan istri BASRI SUDIBYO;

- Bahwa ketika Terdakwa (JUNIAR alias VERO) menunjukkan akte hibah kepada Saksi, Saksi tertawa dan Saksi katakan bahwa akte tersebut tak akan berlaku sampai kapanpun juga. Akte hibah yang ditunjukkan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) kepada Saksi tanda tangannya cuma 2 (dua) tetapi ketika di polisi Saksi dapat informasi semua saksi-saksi sudah tanda tangan;

- Bahwa Saksi dilaporkan dua kali, yang pertama oleh Terdakwa (JUNIAR alias VERO) JUNIAR ke Remob Polda Metro Jaya, dan sesudah perkara Saksi berjalan Saksi dilaporkan lagi oleh AGUS BUTAR BUTAR kuasa dari Ibu IMELDA di Tangerang dengan perkara yang sama;

- Bahwa setahu Saksi AGUS BUTAR BUTAR adalah lawyer Terdakwa (JUNIAR alias VERO);

- Bahwa somasi dari JUNIAR ditujukan kepada Saksi dan lawyernya AGUS BUTAR BUTAR;

- Bahwa Saksi yang menjadi Notaris yang mengurus dan membuat keterangan waris ketika ibu dari MARTIN ADAM meninggal dunia;

- Bahwa Saksi mengetahui BASRI SUDIBYO dibaptis tahun 1991 awalnya karena ketika Saksi diperlihatkan akte perkawinan yang menyebutkan BASRI SUDIBYO dibaptis tahun 2017, maka Saksi mencari tahu dan ternyata BASRI SUDIBYO dibaptis tahun 1991;

- Bahwa letak tanah pada sertifikat HGB No. 09360 berada di Pondok Pinang Jakarta Selatan;

Halaman 72 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat pada tanggal 11 Februari 2017 Saksi berada dimana;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pemblokiran sertifikat tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), akte waris sudah jadi;
- Bahwa tujuan pemblokiran adalah supaya tidak terjadi pemindahan hak dalam bentuk apapun juga atas tanah yang tercatat dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa masa berlaku pemblokiran selama 1 (satu) bulan dan bisa diperpanjang sekali lagi setelah itu tidak berlaku lagi pemblokiran;
- Bahwa Saksi pernah ke Bandung dengan BASRI SUDIBYO dengan Sopir, perawat dan SUGIYANTO, waktunya Saksi lupa;
- Bahwa ketika Saksi bertemu Terdakwa (JUNIAR alias VERO) di Pasific Palace, Saksi bercerita kepada Terdakwa (JUNIAR alias VERO) bahwa BASRI SUDIBYO cerita membawa bekal makan dari rumah BASRI SUDIBYO;
- Bahwa Saksi pergi ke Bandung dengan BASRI SUDIBYO urusan kerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat akte waris tahun 2017 kepada BASRI SUDIBYO 50% , Martin 25% dan Susan 25%;
- Bahwa Saksi pernah membuat akte waris ketika istri BASRI SUDIBYO meninggal tetapi bukan tahun 2017 dan pembagiannya pun tidak seperti itu;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa (JUNIAR alias VERO), Saksi hanya diperlihatkan fotokopi Sertifikat HGB Nomor 09360 saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa (JUNIAR alias VERO) mengatakan telah mendaftarkan pernikahan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) dengan BASRI SUDIBYO;
- Bahwa Saksi dilaporkan ke Resmob 5 Polda Metro Jaya berkenaan dengan pemblokiran ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi tidak memberikan rincian harta kekayaan BASRI SUDIBYO yang diminta Terdakwa (JUNIAR alias VERO) karena Saksi menganggap Terdakwa (JUNIAR alias VERO) bukan siapa-siapa;
- Bahwa Saksi melakukan pemblokiran ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesudah pertemuan Saksi dengan Terdakwa (JUNIAR alias VERO) JUNIAR;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa (JUNIAR alias VERO) atau Penasihat Hukumnya akan memberikan tanggapan tertulis;

Halaman 73 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atau tanggapan atas keterangan Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG, sebagaimana secara lengkap tercantum dalam Nota Pembelaan Terdakwa;

4. Saksi SUGIYANTO SUNARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, sepanjang tidak bertentangan dengan keterangan yang telah Saksi berikan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Bagian Umum (General Affair) di PT. WARIS sejak 1976 sampai dengan saat ini, dimana sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan sekarang Saksi bekerja hanya setengah hari/paruh waktu, PT. WARIS usahanya bergerak di bidang Farmasi dengan alamat kantornya di Jalan Kebon Kacang 29 Nomor 10 Jakarta Pusat dan sekarang ini sudah pindah di Jalan H. Ten Nomor 41, Rawamangun Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi kenal dengan BASRI SUDIBYO sejak tahun 1976 di Kebon Kacang 29 Nomor 10 Tanah Abang Jakarta Pusat dalam hubungan sebagai atasan Saksi di PT. WARIS, dimana Saksi selaku karyawan dari BASRI SUDIBYO dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan MARTIN ADAM dan SUZANNE LIANY sejak tahun 1976 di Kebon Kacang 29 Nomor 10 Tanah Abang Jakarta Pusat dalam rangka hubungan sebagai anak boss (atasan) Saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan JUNIAR alias VERO sejak 2016 di kliniknya Jalan Boulevard Kelapa Gading Jakarta Utara karena Saksi diperkenalkan oleh BASRI SUDIBYO dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan MUHAMMAD HUSEIN HOSEA;
- Bahwa Saksi mengetahui Istri BASRI SUDIBYO adalah GRACIA LILIEK yang dikarunia 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama SUZANNE LIANY dan anak kedua bernama MARTIN ADAM;
- Bahwa tugas-tugas Saksi di perusahaan tidak ada sangkut pautnya dengan Terdakwa JUNIAR;
- Bahwa Saksi dekat dengan BASRI SUDIBYO;

Halaman 74 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ketika BASRI SUDIBYO pergi ke luar negeri maupun ke luar daerah dengan Terdakwa JUNIAR;
- Bahwa setahu Saksi, MARTIN ADAM dan SUZANNA LIANY dekat dengan BASRI SUDIBYO;
- Bahwa Saksi tidak tahu BASRI SUDIBYO dengan Terdakwa JUNIAR pernah pacaran maupun telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa BASRI SUDIBYO adalah orang yang baik, makanya Saksi bekerja dengan beliau sejak tahun 1976 sampai sekarang, Saksi melihat BASRI SUDIBYO sebagai sosok seorang ayah yang Saksi kagumi;
- Bahwa ketika bekerja Saksi mendapatkan gaji;
- Bahwa Saksi kenal dengan IMELDA RINI;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang akte perkawinan yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa JUNIAR bersama-sama dengan BASRI SUDIBYO dalam satu rumah;
- Bahwa Saksi tahu mengenai sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 09360/Pondok Pinang dan setahu Saksi terakhir berada di Terdakwa JUNIAR;
- Bahwa Saksi pernah datang dan melihat tanah di sertifikat HGB Nomor 09360/Pondok Pinang yang berada di Ciputat Raya;
- Bahwa tanah tersebut berupa tanah kosong;
- Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada sekitar tahun 2016, dikenalkan oleh BASRI SUDIBYO, pada saat itu BASRI SUDIBYO mau terapi kesehatan, Saksi mengantar di Kelapa Gading tempatnya Terdakwa JUNIAR;
- Bahwa Saksi hanya satu kali mengantar BASRI SUDIBYO ke tempat terapi Terdakwa JUNIAR dan setelah itu Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa JUNIAR;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh BASRI SUDIBYO, bahwa sertifikat tanah HGB nomor 0936 dititipkan ke Terdakwa JUNIAR;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke kantor Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG, tetapi Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG yang datang ke kantor PT. Waris karena ada sertifikat HGB yang habis masa berlakunya mau diperpanjang;
- Bahwa Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG diinformasikan oleh MARTIN ADAM supaya datang ke kantor, dan di kantor bertemu dengan BASRI SUDIBYO dan Saksi;

Halaman 75 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sertifikat selesai diperpanjang, Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG mengantarkan ke kantor lagi dan bertemu dengan BASRI SUDIBYO dan di situ juga ada Saksi, sertifikat yang baru tersebut diserahkan kepada BASRI SUDIBYO, ada tanda terima dan Saksi yang tanda tangan tanda terimanya di atas fotokopi sertifikat yang baru;
- Bahwa Saksi mengetahui BASRI SUDIBYO sakit dan dirawat di Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk;
- Bahwa ketika BASRI SUDIBYO meninggal Saksi hadir di pemakamannya;
- Bahwa semasa hidupnya BASRI SUDIBYO, Saksi bekerja sebagai General Affair, jadi apapun yang disuruh ke Saksi maka Saksi laksanakan;
- Bahwa pekerjaan Saksi tersebut selain urusan kantor juga urusan di rumah misalnya jika lampu di rumah mati maka Saksi membawa tukang untuk memperbaikinya;
- Bahwa Saksi sering datang ke rumah BASRI SUDIBYO di Jalan Madiun Jakarta jika ada masalah atau keperluan;
- Bahwa mengenai hubungan antara BASRI SUDIBYO dengan Terdakwa JUNIAR, setahu Saksi adalah BASRI SUDIBYO ingin sehat jadi diterapi oleh Terdakwa JUNIAR;
- Bahwa Saksi hanya sekali pernah datang ke tempat terapi Terdakwa JUNIAR dan Saksi dikenalkan oleh BASRI SUDIBYO kepada Terdakwa JUNIAR, dan BASRI SUDIBYO waktu itu mau terapi;
- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum BASRI SUDIBYO meninggal, BASRI SUDIBYO pernah berbicara kepada Saksi di kantor bahwa BASRI SUDIBYO diajak menikah dengan Terdakwa JUNIAR, cuma katanya dia takut karena sudah tua;
- Bahwa BASRI SUDIBYO meninggal bulan Oktober 2018, sedangkan berbicara diajak kawin oleh Terdakwa sekitar bulan Agustus 2018;
- Bahwa tanda terima penyerahan sertifikat baru dari Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG kepada BASRI SUDIBYO tandaterimanya di fotokopi sertifikat baru dan Saksi hanya membubuhkan paraf dan tanggal;
- Bahwa BASRI SUDIBYO tidak bisa sopir sendiri sejak lama sekali, jadi kalau keluar memakai sopir;
- Bahwa sopir BASRI SUDIBYO di tahun 2017-2018 adalah AGUS;

Halaman 76 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mengatakan diajak menikah oleh Terdakwa JUNIAR tapi takut karena sudah tua, BASRI SUDIBYO menyampaikannya dengan serius;
- Bahwa ketika sakit, BASRI SUDIBYO dirawat oleh tim dokter rumah sakit;
- Bahwa setahu Saksi perusahaan farmasi PT. Waris adalah milik BASRI SUDIBYO, apakah BASRI SUDIBYO pemilik tunggal atau ada pemegang saham lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa sertifikat tanah terkait perkara ini tadi adalah sertifikat tanah atas nama pribadi BASRI SUDIBYO;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut berada ditangan Terdakwa JUNIAR karena BASRI SUDIBYO yang mengatakan kepada Saksi bahwa sertifikat tanah tersebut dititipkan kepada Terdakwa JUNIAR;
- Bahwa BASRI SUDIBYO tidak pernah mengatakan bahwa tanah tersebut telah dihibahkannya;
- Bahwa semasa hidup BASRI SUDIBYO, Saksi tidak pernah mendengar perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan Terdakwa JUNIAR;
- Bahwa ketika mengantar BASRI SUDIBYO terapi di tempat terapi Terdakwa JUNIAR, Saksi menunggu diluar sehingga tidak mengetahui bagaimana cara terapinya dan waktu itu Saksi menunggu hanya setengah jam;
- Bahwa ketika melakukan terapi, menurut Saksi kondisi BASRI SUDIBYO masih sehat dan bagus;
- Bahwa selama Saksi kenal dengan BASRI SUDIBYO, yang berada di rumah BASRI SUDIBYO adalah BASRI SUDIBYO, pembantu rumah tangga bernama ATUN, perawat bernama ADI, dan kadang-kadang kalau sudah malam sopirnya yang bernama AGUS menginap;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Polisi;
- Bahwa ketika diperiksa, sebelum membubuhkan paraf dan tandatangan keterangan tersebut Saksi baca lebih dulu;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mengenai kronologi perkara ini sebagian diberitahu oleh polisi;
- Bahwa fungsi Saksi sebagai general affairs lebih banyak melakukan perbaikan-perbaikan dan sering diajak ngobrol oleh BASRI SUDIBYO;
- Bahwa Saksi sering dipanggil BASRI SUDIBYO kira-kira 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sekali;

Halaman 77 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



- Bahwa Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG menyerahkan langsung kepada BASRI SUDIBYO dan Saksi yang tanda tangan tanda terimanya;
- Bahwa hubungan IMELDA RINI dengan BASRI SUDIBYO baik;
- Bahwa Saksi mengetahui IMELDA RINI sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal diakhir hidup IMELDA RINI dirawat oleh Terdakwa JUNIAR;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui BASRI SUDIBYO tanggal 11 Februari 2017 berada dimana;
- Bahwa Saksi tidak pernah membesuk BASRI SUDIBYO ketika dirawat di Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk karena dilarang oleh pihak keluarga, supaya BASRI SUDIBYO bisa nyaman dan beristirahat;
- Bahwa setahu Saksi yang merawat adalah tim dokter;
- Bahwa Saksi masih bekerja setengah hari atau paruh waktu kepada MARTIN dan SUZANNA LIANY;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan ini tidak merasa terbebani atau terpaksa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan AGUS BUTAR BUTAR;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SUHARDI TEDJA;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses terbitnya akta perkawinan BASRI SUDIBYO dengan Terdakwa JUNIAR lalu penetapan pengadilan dan keluarnya akte catatan sipil;
- Bahwa keterangan Saksi yang benar adalah keterangan di sidang pengadilan ini;
- Bahwa Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG ada menandatangani tanda terima ketika BASRI SUDIBYO menyerahkan sertifikat untuk diperpanjang kepada Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG, bahwa ada tanda tangan Terdakwa JUNIAR di tanda terima tersebut karena BASRI SUDIBYO menggunakan tanda terima tersebut ketika menitipkan sertifikat yang baru diperpanjang kepada Terdakwa JUNIAR;
- Bahwa pada saat Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG menandatangani tanda terima penyerahan sertifikat lama, yang ada hanya tanda tangan Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dua kali diminta menunjukkan tanah BASRI SUDIBYO di Ciputat Raya dan di Kalimalang, pada waktu itu dari pihak BASRI SUDIBYO ada BASRI SUDIBYO, sopir AGUS, perawat ADI dan Saksi, sedangkan dari pihak Terdakwa JUNIAR ada Terdakwa JUNIAR dan asistennya yang bernama ANITA;
- Bahwa Saksi pernah bertemu 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dengan Terdakwa JUNIAR dan BASRI SUDIBYO di kantor PT. Waris;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak DWI General Manager di PT. Waris, ibu MARYATI bagian pembukuan dan Ibu LIANY;
- Bahwa tanggal 20 Oktober 2018 setelah BASRI SUDIBYO meninggal dunia, Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa JUNIAR disuruh MARTIN ADAM untuk menanyakan sertifikat tanah yang BASRI SUDIBYO titipkan kepada Terdakwa JUNIAR;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa JUNIAR mengatakan bahwa kalau MARTIN ADAM dan SUZANNA LIANY adalah betul anak dari BASRI SUDIBYO dengan menunjukkan akte perkawinan BASRI SUDIBYO dan akte kelahiran MARTIN ADAM dan SUZANNA LIANY maka sertifikat akan dikembalikan melalui Saksi untuk diserahkan kepada MARTIN ADAM;
- Bahwa ketika Saksi mengumpulkan semua sertifikat atas nama Drs. BASRI SUDIBYO sesuai yang diminta Terdakwa JUNIAR tersebut, maka Terdakwa JUNIAR mengatakan kepada Saksi agar hormati BASRI SUDIBYO dan tunggu setelah 40 (empat puluh) hari;
- Bahwa setahu Saksi, IMELDA RINI dan kakaknya SUHARDI TEDJA sebagai pekerja di Cabang PT. Waris di Jawa Tengah, bukan sebagai pemilik tetapi sebagai pekerja;
- Bahwa untuk keperluan mengambil sertifikat atas nama Drs. BASRI SUDIBYO, Saksi pernah menyerahkan akte kawin BASRI SUDIBYO dan akte kelahiran yang disahkan oleh Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG pada tanggal 26 Oktober 2018 yang diterima oleh sekretaris Terdakwa JUNIAR karena Terdakwa JUNIAR tidak ada di rumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa JUNIAR ada menunjukkan hibah dan penilai harga tanah dari Kantor UTOMO yang Saksi foto dan Saksi kirim ke MARTIN ADAM dan waktu itu hanya ada tanda tangan BASRI SUDIBYO sendiri tidak ada tanda tangan Terdakwa JUNIAR;

Halaman 79 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



- Bahwa Terdakwa JUNIAR memberitahu Saksi melalui *Whatsapp* (WA) bahwa setelah Terdakwa JUNIAR menerima akte kawin Basri dan akte lahir MARTIN lalu Terdakwa JUNIAR pergi ke Bogor untuk mengkonfirmasi ke IMELDA RINI;
- Bahwa Terdakwa JUNIAR memberitahu Saksi melalui *Whatsapp* (WA) supaya Saksi tidak susah maka Terdakwa JUNIAR menyerahkan ke pengacara dan sejak itu Saksi tidak bisa berhubungan dengan Terdakwa JUNIAR lagi;
- Bahwa BASRI SUDIBYO tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa hubungan BASRI SUDIBYO dan Terdakwa JUNIAR pernah direstui secara agama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan keberatan atau tanggapan atas keterangan Saksi SUGIYANTO SUNARYO, sebagaimana secara lengkap tercantum dalam Nota Pembelaan Terdakwa;

5. Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, sepanjang tidak bertentangan dengan keterangan yang telah Saksi berikan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi memiliki Surat Keputusan (SK) sebagai Pendeta yang Saksi peroleh pada tahun 1979 dan Saksi menjadi Pendeta pada tahun 1982 yang Saksi peroleh dari HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) dan Saksi tidak ingat berapa nomor SK-nya dan saat ini SK Pendeta Saksi telah dibakar oleh keluarga Saksi di Lhoksemawe, dimana setelah kejadian tersebut Saksi tidak pernah membuat kembali SK Pendeta sebagai penggantinya, kemudian saat ini Saksi menjadi Pendeta di Gereja HKBP Perumnas I, II dan III Tangerang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah menjadi Pendeta di Gereja selain HKBP yaitu di Gereja GKP (Gereja Kristen Protestan) Cisarua Bogor, GPIB (Gereja Kristen Protestan Indonesia Bagian Barat) dan GPDI (Gereja Pentakosta di Indonesia), sejak 1987 sampai dengan hari ini, namun Gedung Gereja GKP yang beralamat di Cisarua Bogor sudah digusur sekitar tahun 2012;
- Bahwa Saksi belum pensiun dan masih melayani di Gereja Kristen Protestan Cisarua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi sebagai Pendeta di GKP Cisarua Bogor Saksi pernah melakukan pemberkatan perkawinan beberapa orang yang tidak Terdakwa ingat lagi nama dan jumlahnya;
- Bahwa karena Gereja Kristen Protestan Cisarua terkena pengusuran maka gereja pindah ke Jalan Kalingga Raya Nomor 12 RT.006 RW.016 Perumnas III Karawaci Baru Kota Tangerang, dimana di tempat itu bangunan gereja merangkap sebagai tempat tinggal Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian perkara ini Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan MARTIN ADAM, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dan sering bertemu dengan JUNIAR alias VERO serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan AGUS BUTAR BUTAR serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan IMELDA RINI serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa IMELDA RINI telah meninggal dunia, dimana Terdakwa memimpin prosesi pemakaman secara agama Kristen terhadap almarhumah IMELDA RINI tersebut;

Bahwa Saksi belum pensiun dan melayani di Gereja Kristen Protestan Cisarua;

Bahwa Saksi tidak pernah memberkati perkawinan antara Terdakwa JUNIAR dengan BASRI SUDIBYO seperti yang ada di akte perkawinan yang diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi tidak pernah bertemu dengan BASRI SUDIBYO;

Bahwa Saksi pada saat memberikan keterangan sebagai Saksi pada saat permohonan penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, keterangan Saksi adalah Saksi mendoakan bukan menikahkan;

Bahwa secara umum, prosedur pernikahan di gereja Saksi adalah kedua belah pihak yang akan menikah hadir menghadap Saksi, lalu para pihak yang akan menikah ditanya-tanya terkait rencana pernikahan, lalu rencana pernikahan diumumkan selama 3 (tiga) minggu dan jika tidak ada yang berkeberatan barulah pemberkatan nikah dilaksanakan;

Bahwa terhadap pasangan yang ada pada akte nikah yang diperlihatkan kepada Saksi, yang datang hanya pihak perempuan saja, sedangkan pihak laki-lakinya tidak pernah datang menghadap kepada Saksi;

Halaman 81 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang mengajak Saksi menjadi Saksi pada saat permohonan penetapan di pengadilan adalah AGUS BUTAR BUTAR;

Bahwa AGUS BUTAR BUTAR juga yang diawal membawa Terdakwa JUNIAR untuk nikah, dan surat nikah sudah selesai lalu dibawa oleh AGUS BUTAR BUTAR untuk difotokopi, setelah itu Saksi diminta menjadi Saksi oleh Terdakwa dalam permohonan pengesahan perkawinan di Negeri Jakarta Utara maupun dalam gugatan perkara perdakwa;

Bahwa Saksi tidak pernah menikahkan Terdakwa JUNIAR dengan BASRI SUDIBYO sebagaimana tercantum akte perkawinan gereja tersebut;

Bahwa pada hari pernikahan, laki-laki dan perempuan tidak datang, katanya yang laki-laki lagi opname di rumah sakit;

Bahwa tidak ada upacara pernikahan menikahkan Terdakwa JUNIAR dengan BASRI SUDIBYO di gereja Saksi;

Bahwa tanda tangan yang ada di akte perkawinan gereja tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;

Bahwa akte sudah lengkap dan sudah ada fotonya tersebut dipinjam oleh AGUS BUTAR BUTAR hendak difotokopi tetapi tidak pernah dikembalikan lagi kepada Saksi;

Bahwa Saksi belum memberkati pernikahan tetapi akte sudah Saksi tandatangani dan akte tersebut akan diberikan pada saat hari pernikahan;

Bahwa yang memberi informasi atau data mengenai tanggal Baptis dan tanggal Sidi pada akte perkawinan gereja tersebut adalah AGUS BUTAR BUTAR;

Bahwa yang mengetik akte perkawinan gereja tersebut adalah pihak gereja;

Bahwa akte tersebut benar dikeluarkan oleh gereja Saksi;

Bahwa nama gereja Saksi adalah Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor;

Bahwa perempuan pada akte tersebut (Terdakwa JUNIAR) pernah berulang-ulang menghubungi Saksi;

Bahwa perempuan tersebut tidak pernah datang minta pemberkatan nikah, hanya pada saat perempuan tersebut bertemu dengan Saksi, perempuan tersebut bertanya ke Saksi apakah disini ada nikah, Saksi jawab ada dan perempuan tersebut (Terdakwa JUNIAR) mengatakan nanti kita bicara lagi;

Halaman 82 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang aktif mengurus pernikahan tersebut kepada Saksi adalah AGUS BUTAR BUTAR;

Bahwa yang menyerahkan foto pada akta perkawinan gereja tersebut adalah AGUS BUTAR BUTAR;

Bahwa pernikahan di gereja Saksi adalah pihak perempuan dan laki-laki atau orang tuanya datang menghadap, lalu syarat-syaratnya antara lain KTP, surat keterangan pernah atau belum menikah, dokumen lain-lainnya dilengkapi, lalu dokumen tersebut dipelajari. Lalu kedua pihak yang akan menikah dipanggil dulu ditanya kesiapannya dan setelah siap lalu administrasi dipenuhi, lalu diumumkan apakah ada yang keberatan atau tidak, lalu pernikahan dilaksanakan;

Bahwa dalam perkara ini yang datang menghadap ke Saksi hanya satu pihak saja yaitu yang perempuan sedangkan yang laki-laki katanya sakit-sakitan nanti di hari pernikahannya saja datang, tetapi keduanya tidak pernah datang bersama-sama dan Saksi tidak pernah memberkati perkawinan tersebut;

Bahwa blanko akte perkawinan dicetak Saksi di percetakan;

Bahwa Saksi tidak pernah foto bertiga seperti foto yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Bahwa Saksi pernah sekolah teologia di Sekolah Teologia Nomensen tahun 1972 sampai tahun 1977;

Bahwa Saksi pertama kali ditahbiskan sebagai Pendeta di HKBP Tebing Tinggi Sumatera Utara;

Bahwa fungsi dan peranan pendeta sebagai rohaniawan adalah penggembalaan dan berhak untuk membaptis dan menikahkan jemaatnya;

Bahwa Saksi melakukan pelayanan di HKBP, Gereja Methodis, GKPI, GKP Pasundan dan di Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor;

Bahwa Saksi melayani di GKP Cisarua Bogor sejak tahun 1984;

Bahwa GKP Cisarua Bogor merupakan bagian dari GKP Jawa Barat;

Bahwa gedung gereja GKP Bogor masih ada;

Bahwa Saksi saat ini tidak melayani di GKP Cisarua Bogor terakhir ketika Saksi ditahan;

Bahwa Saksi yang menuliskan akte perkawinan gereja tersebut;

Bahwa Saksi menuliskan akte tersebut tanggal 11 Februari 2017;

Halaman 83 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang ada di akte perkawinan gereja tersebut;

Bahwa foto yang ada di akte tersebut adalah foto BASRI SUDIBYO dan Terdakwa JUNIAR;

Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan BASRI SUDIBYO, Saksi hanya pernah bertemu dengan perempuan di dalam akte tersebut (Terdakwa JUNIAR alias JUNIAR) dan AGUS BUTAR BUTAR;

Bahwa anak Saksi datang dua kali menengok Saksi ketika ditahan di Polda Metro Jaya;

Bahwa anak Saksi datang satu kali menengok Saksi ketika dirawat di RS Polri Kramat Jati;

Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan BASRI SUDIBYO;

Bahwa Saksi tahu IMELDA RINI setahu Saksi adalah keluarga Terdakwa JUNIAR;

Bahwa BASRI SUDIBYO dan IMELDA RINI tidak pernah menemui Saksi di rumah Saksi;

Bahwa Saksi yang mendoakan di penguburan IMELDA RINI;

Bahwa Saksi pernah menerima uang deposito Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa JUNIAR;

Bahwa Saksi tidak mengubah kesaksian, Saksi tidak pernah menikahkan Terdakwa JUNIAR dengan BASRI SUDIBYO;

Bahwa benar Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa JUNIAR untuk mempertahankan sertifikat yang diberikan oleh BASRI SUDIBYO karena itu bagian dari pemberian Tuhan;

Bahwa di gereja ada dokumen yang mencatat peristiwa-peristiwa perkawinan di gereja tersebut;

Bahwa biasanya dalam pemberkatan nikah, Saksi tidak sendirian dan ada petugas dari gereja yang hadir;

- Bahwa tanda tangan pada surat pernyataan yang diperlihatkan Penasihat Hukum tersebut yang menyatakan bahwa Saksi menikahkan Terdakwa JUNIAR dengan BASRI SUDIBYO adalah bukan tulisan tangan dan bukan tanda tangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atau tanggapan atas keterangan Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., sebagaimana secara lengkap tercantum dalam Nota Pembelaan Terdakwa;

Halaman 84 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Saksi ANITA SUSILAWATY**, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019:

- Jawaban angka 2:

Saya bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada penyidik sesuai apa yang Saya ketahui dan Saya alami terkait Laporan Polisi Nomor LP/5905/1X/2019/PMJ/Ditreskrjmm, tanggal 17 September 2019, atas nama pelapor sdr. MARTIN ADAM, tentang dugaan tindak pidana turut serta bersama-sama melakukan pemalsuan dan atau pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 242 KUHP jo. Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, yang terjadi pada sekira tahun 2018 dan 2019 di Jakarta Utara, Tangerang dan sekitarnya, yang diduga dilakukan oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, dkk.

- Jawaban angka 3:

Dalam memberikan keterangan ini Saya didampingi pengacara / penasihat hukum atas nama Ferra Ratna Wardani, SH, dan Kemal Partogi Sipahutar, S.H. dari KANTOR HUKUM GS & ASSOCIATES, beralamat kantor di Manhattan Square Mid Tower 12 th Floor Jl. TB Simatupang Kav. IS Cilandak Timur 12560

- Jawaban angka 5:

Dapat Saya jelaskan bahwa pekerjaan Saya sekretaris sejak 15 Januari 2019 yang berkantor di Jalan Pantai Mutiara Blok R No. 48 Pluit Jakarta Utara;

- Jawaban angka 6:

Dapat Saya jelaskan bahwa pekerjaan Saya sebagai sekretaris adalah membuat surat menyurat, mengatur jadwal praktek dan kegiatan atasan Saya sdri. JUNIAR serta pengarsipan.

- Jawaban angka 7:

Dapat Saya jelaskan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya kenal dan pernah bertemu 2 (dua) kali dengan MARTIN ADAM di Kopitiam dan Jacko yang terletak di Jalan Agus Salim Sabang Jakarta Pusat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saya kenal dengan JUNIAR dalam rangka pekerjaan antara atasan dan bawahan dan Saya tidak ada hubungan keluarga;
- Saya kenal dengan SUHARDI TEDJA SETIAWAN dalam rangka sebagai adik ipar atasan Saya dan Saya tidak ada hubungan keluarga;
- Saya kenal dengan MUHAMMAD HUSEIN HOSEA dalam rangka sebagai Pendeta yang memberkati perkawinan atasan Saya dan Saya tidak ada hubungan keluarga;
- Saya kenal dengan IMELDA RINI dalam rangka sebagai adik kandung Almarhum BASRI SUDIBYO dan Saya tidak ada hubungan keluarga;
- Saya kenal dengan FERY BUDIMAN dalam rangka teman satu kantor dan Saya tidak ada hubungan keluarga;
- Saya kenal dengan AGUS BUTAR BUTAR dalam rangka sebagai pengacara atasan Saya sekaligus suami sdri. JUNIAR;

- Jawaban angka 8:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya mulai kenal dengan Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA sejak tahun 2019 di Klinik Rumah Engedi Pantai Mutiara Jakarta Utara dalam rangka berobat di klinik;

- Jawaban angka 9:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya mengetahui pemberkatan perkawinan sdri. JUNIAR dengan BASRI SUDIBYO di Gereja Kristen Protestan (GKP) yang beralamat di DI. Kalingga Raya No.12 Karawaci Tangerang dan yang memberkati adalah Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, STH dengan saksi-saksi: SUHARDI TEDJA SETIAWAN dan IMELDA RINI WAHYUNI;

- Jawaban angka 10:

Dapat Saya jelaskan bahwa JUNIAR melangsungkan pemberkatan perkawinan dengan BASRI SUDIBYO pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 dan menerima Surat Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor yang ditandatangani Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA;

- Jawaban angka 11:

Halaman 86 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Dapat Saya jelaskan bahwa yang Saya ketahui yang meminta Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA untuk melakukan pemberkatan perkawinan JUNIAR dengan BASRI SUDIBYO pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 adalah JUNIAR dan BASRI SUDIBYO;

- Jawaban angka 12:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk pemberkatan tersebut;

- Jawaban angka 13:

Dapat Saya jelaskan bahwa nomor Surat Akte Perkawinan JUNIAR dengan BASRI SUDIBYO yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan dan ditandatangani Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA adalah 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017;

- Jawaban angka 14:

Dapat Saya jelaskan bahwa BASRI SUDIBYO dan sdri. JUNIAR sebelum pemberkatan perkawinan adalah Jemaat Gereja Bethany Bethel Indonesia;

- Jawaban angka 15:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya juga pernah melihat dan mengenali Photocopy Surat Akta Perkawinan No. 02/GKP/C-B/V11/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dibuat oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA;

- Jawaban angka 16:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui siapa yang memphoto dan memasukkan photo BASRI SUDIBYO dan JUNIAR di dalam Surat Akte Perkawinan tersebut dimana Saya hanya mengedit Photo yang lain yang tidak dipakai dalam surat akte perkawinan;

- Jawaban angka 17:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui siapa yang mengambil photo dan photo tersebut adalah editan dengan menambahkan Tanggal : 11 Februari 2017 dibawah photo dan yang mengedit adalah karyawan Snapy di Snapy Benhil Jakarta Pusat;

- Jawaban angka 18:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui siapa yang mengambil photo dan photo tersebut adalah editan dengan menambahkan nama Drs. Basri Sudibyo, Juniar dan Pdt. Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husein Hosea, S.Th. tanggal 11 Februari 2017 di Bagian bawah photo dan yang mengedit adalah karyawan Snapy di Snapy Benhil Jakarta Pusat;

- Jawaban angka 19:

Dapat Saya jelaskan bahwa yang membawa photo tersebut di atas untuk di edit di Snapy Benhil Jakarta Pusat adalah Saya sendiri ANITA SUSILAWATY dan sdr. AGUS BUTAR BUTAR dengan biaya edit sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) namun Saya tidak mengetahui tujuan pengeditan photo tersebut;

- Jawaban angka 20:

Dapat Saya jelaskan bahwa yang meminta dan menyuruh Saya membawa photo dan di edit di Snapy Benhil Jakarta Pusat adalah JUNIAR dan di lokasi percetakan Sanapy yang mengarahkan adalah sdr. AGUS BUTAR BUTAR dan hasil editan photo tersebut Saya serahkan kepada sdri. JUNIAR;

- Jawaban angka 21:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui dipergunakan untuk apa hasil photo editan di Snapy Benhil Jakarta Pusat oleh sdri. JUNIAR;

- Jawaban angka 22:

Dapat Saya jelaskan bahwa selaku sekretaris sdri. JUNIAR Saya hanya menyiapkan dokumen pribadi JUNIAR untuk diserahkan kepada AGUS BUTAR BUTAR untuk pengurusannya di RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka proses pengurusan penetapan Pengadilan Jakarta Utara, Pencatatan Perkawinan di Dukcapil Jakarta Utara serta pengurusan surat keterangan ahli waris namun Saya pernah ikut datang ke Dukcapil Jakarta Utara untuk mengambil surat keterangan perkawinan yang sudah selesai dibuat;

- Jawaban angka 23:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya pernah melihat dan mengetahui karena Saya pernah diperintahkan sdri. JUNIAR untuk menyimpan photocopynya;

- Jawaban angka 24:

Dapat Saya jelaskan bahwa yang Saya ketahui dan Saya dengar dari sdri. JUNIAR sertifikat tanah nomor 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO yang terletak di Pondok Pinang Ciputat Raya No. 2 berada

Halaman 88 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan JUNIAR setelah BASRI SUDIBYO memberikannya sebagai hadiah;

- Jawaban angka 25:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui kapan BASRI SUDIBYO memberikan sertifikat tanah nomor 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO kepada JUNIAR sebagai hadiah dan Saya juga tidak mengetahui apakah ada Saksi yang melihat dan mengetahui pemberian tersebut;

- Jawaban angka 26:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya pernah diperintah sdri. JUNIAR terkait sertifikat tanah nomor 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO untuk di photocopy atau diperbanyak untuk selanjutnya diberikan kepada sdri. JUNIAR dan AGUS BUTAR BUTAR;

- Jawaban angka 27:

Dapat Saya jelaskan bahwa:

- Hubungan BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR awalnya adalah Pasien dari JONIAR kemudian hubungannya semakin dekat dan pada akhirnya menikah.
- Hubungan antara AGUS BUTAR BUTAR dengan JUNIAR adalah awatnya pengacara JUNTAR kemudian hubungannya semakin dekat dan pada akhirnya menikah.
- Keluarga besar sdri. JUNIAR yang Saya ketahui Orang tua perempuannya masih ada dan saat ini tinggal di Pantai Indah Kapuk bersama adiknya sdri, JUNIAR, adik kandungnya yang bernama sdri. NENY menikah dengan sdr. SUHARDI TEDJA SETIAWAN dan tinggal di Pantai Indah Kapuk, adik kandungnya sdri. MEPLY namun tersangka tidak mengetahui tempat tinggalnya, Kemudian anak kandung sdri. JUNIAR yang pertama sdr, MICHAEL sudah menikah dan tinggal di Amerika, anak kedua IVANA sudah menikah tinggal di Bay walk Pluit dan anak ketiga William sudah menikah dan tinggal di Singapura,

Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2019:

- Saksi diperiksa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 89 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jawaban angka 2:

Dapat Saya jelaskan bahwa semua keterangan yang saya berikan pada pemeriksaan sebelumnya Kamis tanggal empat belas bulan November 2019 semuanya benar dan tidak ada yang akan saya rubah atau perbaiki namun ada keterangan yang ingin Saya tambahkan dalam pemeriksaan sekarang ini;

- Jawaban angka 3:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya mulai bekerja di Klinik milik sdr. JUNIAR sejak tanggal 15 Januari 2019 dan dapat Saya jelaskan bahwa semua proses pengurusan dan dibuatnya Surat Akte Perkawinan dan lain-lain dimulai pada bulan Februari 2019, sejak sdr. AGUS BUTAR BUTAR datang dan membantu sdr. JUNIAR mengurus kasusnya;

Dapat Saya jelaskan, bahwa photo-photo yang diedit di Snappy Benhil semuanya atas perintah dari sdr. JUNIAR untuk diedit dan dipakai dalam pengurusan pembuatan Surat Akte Perkawinan, Penetapan Perkawinan Dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan pengurusan lainnya;

Semua pengurusan tersebut yang saya ketahui semuanya didalangi atau atas arahan dari sdr. AGUS BUTAR BUTAR kepada sdr. JUNIAR;

Dapat Saya jelaskan juga pada saat saya bertemu dengan Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA dalam perjalanan dari rumah JUNIAR di Pantai Mutiara menuju Mabes Polri bersama FERRY BUDIMAN, Saya bertanya kepada MUHAMMAD HUSEIN HOSEA: "Kapan bapak kenal dan dimana bertemu dengan BASRI SUDIBYO?" dijawab oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA: "Saya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pak BASRI SUDIBYO";

Dapat Saya jelaskan pada saat sdr. JUNIAR memperlihatkan kepada Saya berupa Akte Perkawinannya, Saya dan DR. FERDIANTO sama-sama curiga dan meyakini bahwa akte perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR tidak pernah ada;

Oleh karena saya telah melihat bukti-bukti dan mendengar dari orang-orang yang bisa Saya percaya, Saya yakin bahwa perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR tidak pernah terjadi dan semuanya adalah rekayasa yang dibuat oleh JUNIAR dan AGUS BUTAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUTAR dalam rangka menguasai kepemilikan Sertifikat Tanah atas nama Drs. BASRI SUDIBYO;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan tanggapan keterangan Saksi ANITA SUSILAWATY, sebagaimana secara lengkap tercantum dalam Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan MARTIN ADAM anak BASRI SUDIBYO atau anak tiri Terdakwa, Terdakwa pertama kali kenal dengan MARTIN ADAM ketika bertemu di Restoran Angke di Kelapa Gading;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan SUHARDI TEDJA sebagai adik ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA sejak tahun 2017 sebagai pendeta yang memberkati perkawinan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan IMELDA RINI sejak tahun 2015 sebagai adik kandung dari BASRI SUDIBYO;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ANITA sejak tahun 2019 yang adalah sekretaris Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan FERRY BUDIMAN sebagai karyawan bagian umum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan AGUS BUTAR BUTAR sejak bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perkawinan dengan BASRI SUDIBYO di rumah pendeta Gereja Kristen Protestan di Kalingga Raya 12 Karawaci Tangerang dan yang memberkati adalah Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA dengan saksi-saksi SUHARDI TEDJA, IMELDA RINI adik kandung BASRI SUDIBYO;
- Bahwa Terdakwa melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017, dan Terdakwa menerima surat akte perkawinan dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan yang ditandatangani oleh Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA;
- Bahwa yang meminta Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA memberkati perkawinan Terdakwa dengan BASRI SUDIBYO pada tanggal 11 Februari 2017 adalah BASRI SUDIBYO;

Halaman 91 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang dikeluarkan sebesar tiga jutaan rupiah dan yang membayar adalah Terdakwa sendiri, uangnya dari BASRI SUDIBYO dan yang menerima adalah Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA;
- Bahwa Nomor akte perkawinannya adalah 02/GKPC-B/7/A-K/2017;
- Bahwa sebelum pemberkatan perkawinan, BASRI SUDIBYO adalah Jemaat Gereja Betani Bethel Indonesia CK 7 sedangkan Terdakwa adalah Jemaat Gereja Betani Singapura CK-4, namun Terdakwa dan BASRI SUDIBYO tidak melaporkan perkawinannya ke gereja masing-masing;
- Bahwa Terdakwa masing-masing sudah dibaptis di gereja lama, BASRI SUDIBYO setahu Terdakwa di gereja GKI, sedangkan Terdakwa di Gereja Baptis di Palembang tahun 1977 oleh Pendeta JOSEPH JUMALI;
- Bahwa pada saat pemberkatan perkawinan Terdakwa dan BASRI SUDIBYO oleh Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, Terdakwa dan BASRI SUDIBYO tidak dibaptis dan sisi lagi;
- Bahwa asli surat perkawinan tanggal 11 Februari 2017 ada di Terdakwa dan saat ini sudah disita oleh polisi;
- Bahwa akte perkawinan gereja diajukan dalam permohonan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara lalu terbitlah salinan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah Terdakwa sendiri, dan setelah penetapan keluar lalu Terdakwa menunjuk AGUS BUTAR BUTAR sebagai penasihat hukum atau konsultan hukum untuk mendaftarkan ke Kantor Dinas Catatan Sipil Jakarta Utara, untuk mengurus akte perkawinan;
- Bahwa dari penetapan pengadilan, Terdakwa dan AGUS BUTAR BUTAR pergi ke kantor catatan sipil sesuai petunjuk penetapan, lalu mendaftarkan di kantor catatan sipil untuk pasangan yang salah satu sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengurus ke RT/RW memberitahukan kematian BASRI SUDIBYO, dengan Kelurahan dan Kecamatan lalu diberikan surat keterangan waris dari RT/RW, Kecamatan. Lalu ketika Ibu Vita datang ke rumah, Notaris Vita mengatakan bahwa Terdakwa masih orang keturunan, harus membuat akte. Kemudian Notaris Vita melihat penetapan, lalu dari penetapan itulah Notaris Vita menulis ke Kemenkumham. Dan setelah akte itu dibuat Notaris Vita mengatakan akte itu sudah tidak terpakai lagi, namun AGUS BUTAR BUTAR keburu memberi tahu ke kantor Notaris GRACE untuk mencari jalan perdamaian;

Halaman 92 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditahan di Polda Metro Jaya tanggal 4 Desember ketika dijemput jam 00.15 di rumah, lalu penyidik menyita seluruh akte-akte asli Terdakwa, ada 6 (enam) akte yang disita sesuai penetapan: 6 (enam) asli tersebut adalah sertifikat tanah, akte perkawinan, akte VITA, Penetapan, akte catatan sipil dan foto *prawedding* Terdakwa dengan BASRI SUDIBYO, sedangkan untuk foto tersebut tidak ikut diserahkan penyidik ke Jaksa Penuntut Umum, yang diserahkan cuma 5 (lima);
- Bahwa Terdakwa dalam Penyidikan tidak pernah mengatakan akte perkawinan tersebut dikeluarkan oleh Gereja Kristen Bogor, yang selalu Terdakwa katakan kepada penyidik adalah akte tersebut diberikan langsung oleh Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, yaitu tahun 2017 bukan tahun 2019, dimana Akte tersebut lebih dulu diberikan kepada BASRI SUDIBYO lalu diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa setelah selesai didoakan itu, langsung BASRI SUDIBYO terima di Kalingga Raya di rumah pendetanya;
- Bahwa Terdakwa (MUHAMMAD HUSEIN HOSEA) melakukan pemberkatan pernikahan Saksi dengan BASRI SUDIBYO;
- Bahwa pemberkatan pernikahan di rumah Pendeta di Persekutuan Oikumene Umat Kristiani di Kalingga Raya oleh Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA;
- Bahwa pemberkatan pernikahan bisa dilakukan di luar gereja, di rumah Pendeta yang juga adalah gereja dan tempat tinggal Pendeta;
- Bahwa ketika dilakukan pemberkatan hanya ada beberapa jemaat yang Terdakwa tidak tahu siapa, tetapi Terdakwa tahu ada IMELDA RINI;
- Bahwa mengenai Terdakwa diberkati Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA di Tangerang tetapi suratnya dikeluarkan oleh gereja di Bogor, Terdakwa tidak tahu itu pakai kop surat apa, yang penting Terdakwa diberkati oleh Pendeta, dan Terdakwa tidak pernah tanya bagaimana cara mengeluarkan suratnya;
- Bahwa pada saat pemberkatan nikah, yang hadir dari pihak keluarga BASRI SUDIBYO adalah adik kandungnya yaitu IMELDA RINI, sedangkan anak-anaknya tidak hadir karena sangat menentang hubungan BASRI SUDIBYO, dari pihak Terdakwa tidak ada yang hadir karena adik Terdakwa sedang pergi, dan sudah meminta suami adik Terdakwa datang tapi tidak menemukan rumah pendeta tersebut;
- Bahwa yang mencari Pendeta adalah BASRI SUDIBYO;

Halaman 93 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum berhubungan atau pacaran dengan AGUS BUTAR BUTAR;
- Bahwa pada saat itu AGUS BUTAR BUTAR belum menjadi kuasa hukum Terdakwa;
- Bahwa mengenai dasar hubungan Terdakwa dengan BASRI SUDIBYO, sekalipun BASRI SUDIBYO telah berumur 80 tahun tetapi *metabolisme age*-nya umur 55 tahun, jadi selama berpacaran BASRI SUDIBYO tidak seperti berumur 80 tahun tetapi seperti orang yang berumur 55 tahun, baik secara pikiran maupun kehendaknya, dan setelah pulih dari sakitnya diobati di China dan Hongkong, BASRI SUDIBYO lebih sehat dari yang berumur 55 tahun;
- Bahwa pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang menjadi salah Terdakwa;
- Bahwa mengenai tinggal bersama, Terdakwa masih sekolah di Hongkong, dan Terdakwa juga punya pasien *healthy life* yang harus dikunjungi di Singapura, Bali, Jakarta, maupun di Surabaya, jadi kalau bertemu pasti selalu satu kamar berdua saja, dan kalau ke Bali tinggal bersama;
- Bahwa kalau BASRI SUDIBYO tidak ada sopir mau makan malam Terdakwa menjemput BASRI SUDIBYO dan BASRI SUDIBYO menginap di kamar, dan pagi-pagi Terdakwa lalu mengantar BASRI SUDIBYO pulang ke rumah atau ke kantornya;
- Bahwa perawat BASRI SUDIBYO tidak selalu ikut, karena sering cuti, hari Sabtu Minggu pergi atau terkadang ibunya datang dari Jawa, sering kali cuti sejak tahun 2017;
- Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang Terdakwa alami sehingga ditangkap dan ditahan adalah pertama kali Terdakwa melaporkan Notaris Grace dan Terdakwa membawa map-map asli miliknya pada bulan Februari, waktu itu Resmob 5 melihat ada perkawinan gereja, setelah itu tanggal 14 Maret Terdakwa dipanggil untuk BAP pertama. Ketika itu petugas yang bernama Agam Fitriyanto Resmob 5 Polda Metro Jaya melihat dokumen-dokumen Terdakwa, lalu bertanya kenapa akte perkawinan tidak dicatatkan dan diaftarkan di dukcapil, Terdakwa mengatakan bahwa orangnya sudah meninggal, lalu dikatakan coba Terdakwa kesana. Lalu Terdakwa menelepon AGUS BUTAR BUTAR antara bulan Maret minggu ketiga atau keempat untuk datang lalu pergi ke catatan

Halaman 94 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil dan dikatakan harus melalui penetapan pengadilan. Lalu Terdakwa mengisi formulir penetapan pengadilan, lalu sidang pertama Terdakwa lupa kapan, setelah sidang pertama tersebut tidak lebih 4 (empat) kali, waktu itu Terdakwa minta sekretaris Terdakwa untuk mengedit foto pra-wedding;

- Bahwa Terdakwa melaporkan Notaris GRACE PARULIAN HUTAGALUNG dalam hal memberikan keterangan palsu kepada pejabat negara, bahwa sertifikat yang diberikan oleh BASRI SUDIBYO kepada Terdakwa dilaporkan hilang;

- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap dan ditahan tidak pernah diperiksa sebagai saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dimintai keterangan sebagai Tersangka sebelum ditangkap dan ditahan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dibuat berita acara konfrontir oleh penyidik dengan pelapor;

- Bahwa dalam hal urusan ini Terdakwa pernah dilaporkan beberapa kali yaitu pernah disomasi, digugat secara perdata, lalu di Polda Metro Jaya di unit-unit yang sama;

- Bahwa mengenai gugatan perdata yang dimenangkan adalah Terdakwa;

- Bahwa penggugat atau pelapor tidak mengajukan banding;

- Bahwa mengenai laporan polisi, Terdakwa pernah dilaporkan beberapa kali oleh unit dan Kanit yang sama, pertama pada bulan Mei 2019 dan yang kedua bukan September 2019 dengan penyidik yang berbeda tetapi oleh Kanit yang sama,

- Bahwa karyawan Terdakwa seperti ANITA dan FERRY BUDIMAN ada dipanggil polisi tetapi diserahkan kepada pelapor MARTIN ADAM, jadi FERRY BUDIMAN dihubungi oleh ARSYAD ROSADI untuk bertemu dengan MARTIN ADAM dan istrinya, bahwa masalah FERRY BUDIMAN tanda tangan di surat hibah dia bisa dilaporkan dan dipenjara, lalu FERRY BUDIMAN ketakutan, dimana FERRY BUDIMAN dan ANITA juga dijemput, ketika Terdakwa tidak di Jakarta, FERRY BUDIMAN dan ANITA diperiksa dan didampingi oleh pengacara dari MARTIN ADAM;

- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut dari surat pernyataan ANITA dan FERRY BUDIMAN;

- Bahwa ANITA mengatakan yang mengubahnya itu adalah FERRY BUDIMAN, dan FERRY BUDIMAN juga minta maaf;

Halaman 95 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FERRY BUDIMAN diminta menghadap ke MARTIN ADAM di Sate House Menteng dan ANITA di J-Co, dan juga keduanya di Kopi Tiam Polda Metro;
- Bahwa setelah karyawan-karyawan Terdakwa dijemput oleh MARTIN ADAM keterangannya menjadi berubah;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan kepada Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA untuk mengatakan yang sebenarnya dan waktu itu Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA mengatakan bahwa Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA siap digantung di Monas bahwa dia yang menikahkan Terdakwa;
- Bahwa Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA ada membuat pernyataan-pernyataan bahwa dia yang menikahkan Terdakwa dengan BASRI SUDIBYO;
- Bahwa Terdakwa juga mendengar sendiri ketika menjadi saksi dari Terdakwa bahwa keterangan Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA juga telah berubah dan membuat Terdakwa terkejut;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mendengar ketika pasca penahanan Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA ditanggguhkan, dia dijemput oleh MARTIN ADAM dan pengacara-pengacaranya dan dibawa ke suatu tempat dan disiapkan surat pencabutan kuasa untuk Penasihat Hukumnya saat itu dan ada pemberian uang, bahkan Penasihat Hukumnya saat itu dituduh menggelapkan bukti daripada Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melihat bukti-bukti dari Penasihat Hukum Terdakwa kurang lebih ada 100 lebih bukti bahwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA adalah pendeta asli bukan gadungan seperti yang diberberkan di Polda Metro Jaya;
- Bahwa Terdakwa benar-benar telah menikah dengan BASRI SUDIBYO;
- Bahwa terkait sertifikat tanah Nomor 09360 atas nama BASRI SUDIBYO, sertifikat tanah tersebut benar-benar diserahkan secara legal kepada Terdakwa oleh BASRI SUDIBYO. BASRI SUDIBYO sendiri datang dan meminta Terdakwa menandatangani di Notaris, bahkan BASRI SUDIBYO menunjukkan kepada Terdakwa 3 (tiga) sertifikat karena Terdakwa juga tahu semua isi brankas sertifikat BASRI SUDIBYO mapun semua juga Terdakwa tahu;
- Bahwa pemberian sertifikat adalah sebagai hadiah dari BASRI SUDIBYO kepada Terdakwa;

Halaman 96 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat tanah tersebut belum dibalik nama masih asli nama BASRI SUDIBYO;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut belum dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika MARTIN ADAM dan SUZANNA LIANY keberatan dengan sertifikat tersebut, Terdakwa sudah dua kali mau mengembalikan tetapi MARTIN ADAM tidak mau;
- Bahwa yang pertama ketika SUGIYANTO datang ke rumah tanggal 22 Oktober, dan kedua ketika Terdakwa ditahan di Polda Metro Jaya, Terdakwa membuat surat pernyataan karena AGUS BUTAR BUTAR minta supaya hidup tenang maka surat tersebut dikembalikan saja;
- Bahwa surat pernyataan yang Terdakwa buat tersebut ada kaitannya dengan usaha Penyidik untuk melakukan mediasi;
- Bahwa pada waktu itu Penyidik mengatakan MARTIN ADAM akan memberikan uang jika sertifikat dikembalikan dan uangnya akan dibagi dua dengan penyidik;
- Bahwa Terdakwa awalnya sudah setuju tetapi pada waktu itu Terdakwa dipertemukan dengan pengacara MARTIN ADAM yaitu MICHAEL HUTAGALUNG dan meminta agar Terdakwa menandatangani pembatalan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan juga meminta uang untuk kerugian material dan imaterial;
- Bahwa mengenai bukti yang disita oleh Penyidik namun tidak muncul ketika perkara dilimpahkan ke Kejaksaan, Terdakwa pernah menanyakan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum ketika di Kejari dan di hadapan Penyidik waktu Terdakwa akan ditahan di Pondok Bambu, dan Jaksa Penuntut Umum maupun Penyidik hanya diam tidak menjawab;
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya adalah valid dan benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merugikan MARTIN ADAM dan SUZANNA LIANY;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak merasa dititipkan sertifikat;
- Bahwa terkait pernikahan Terdakwa dan BASRI SUDIBYO, menurut Terdakwa tidak perlu minta ijin dengan anak karena Terdakwa BASRI SUDIBYO sebagai orang tua tidak perlu minta ijin kepada anak untuk menikah;
- Bahwa hubungan percintaan Terdakwa dan BASRI SUDIBYO selalu ditolak dan diganggu terus menerus oleh MARTIN ADAM dan SUZANNA LIANY;

Halaman 97 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengirim *whatsapp* kepada MARTIN ADAM lalu dibalas dengan *whatsapp* juga dan disebutkan agar Terdakwa menjauhi ayahnya yaitu BASRI SUDIBYO;
- Bahwa ketika BASRI SUDIBYO dirawat di Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk, Terdakwa dengan Dr. *TRESIATY POHE* berhasil menemui BASRI SUDIBYO;
- Bahwa ketika itu kondisi BASRI SUDIBYO sudah tidak sadar lagi, matanya sudah tertutup, tangan tidak bergerak;
- Bahwa tidak ada yang palsu yang Terdakwa masukkan dalam dokumen pendukung untuk penetapan pengadilan pengesahan perkawinan, semua dokumen pendukung asli;
- Bahwa mengenai foto Terdakwa dan BASRI SUDIBYO yang diedit memasukkan foto pendeta, karena perkiraan Terdakwa pada waktu itu AGUS BUTAR BUTAR mau menjemput pendeta dan foto tersebut diperlihatkan kepada pendeta karena pendeta tersebut pikun dan Terdakwa juga untuk kenang-kenangan di rumah;
- Bahwa foto tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan untuk dokumen resmi misalnya untuk membuat penetapan atau dipergunakan ke instansi atau untuk membuat akta-akta;
- Bahwa foto yang digunakan di akte perkawinan adalah foto asli, foto tersebut dibuat photo box ketika bersama-sama di korea;
- Bahwa mengenai akte Notaris Vita di konsep oleh Notaris Vita;
- Bahwa mulai dari akte gereja, penetapan pengadilan, catatan sipil dan akte Notaris Vita tidak ada yang palsu;
- Bahwa akte-akte tersebut termasuk akte Notaris Vita belum pernah Terdakwa gunakan;
- Bahwa mengenai foto yang dipakai untuk akte, yang menyerahkan kepada Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA adalah BASRI SUDIBYO, dan foto tersebut foto langsung jadi dibuat di Korea;
- Bahwa mengenai foto bertiga Terdakwa, BASRI SUDIBYO dan Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA adalah hasil editan dari foto Terdakwa dan BASRI SUDIBYO yang asli dan foto Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA yang asli, lalu ANITA mengirim via email ke Snapy dua foto dan dijadikan seperti itu;
- Maksud Terdakwa menemui Notaris GRACE karena Terdakwa pulang dari Hongkong tanggal 5 Januari 2019 karena Terdakwa mendapat suara gaib dari BASRI SUDIBYO yaitu "pulang dan berjuang". Karena

Halaman 98 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa memutuskan mau kerja di Hongkong dan tidak kembali lagi ke Indonesia bertemu dengan anak-anak BASRI SUDIBYO lagi, karena menurut Terdakwa mereka kejam, lalu setelah Terdakwa mendapat suara “pulang dan berjuang” lalu pertama datang Terdakwa lalu menemui Notaris GRACE tanggal 7 Januari 2019 ke kantornya tapi tidak bertemu, lalu janji bertemu tanggal 9 Januari 2019 di Coffe Bean lalu setelah bertemu Terdakwa minta tolong untuk merinci sertifikat milik BASRI SUDIBYO karena BASRI SUDIBYO memiliki sertifikat banyak, Terdakwa minta tolong Notaris Grace untuk merinci sesuai PBB berapa nilai aset yang dimiliki oleh BASRI SUDIBYO, kalau ada Rp.100 miliar kalau yang saya punya Rp.30 miliar untuk itu agar sertifikat Terdakwa dibalik namakan karena itu pemberian BASRI SUDIBYO kepada Terdakwa;

- Bahwa pada waktu Terdakwa bertemu dengan Notaris GRACE, Terdakwa sudah tahu BASRI SUDIBYO sudah memiliki anak MARTIN ADAM dan SUZANNA LIANY;
- Bahwa IMELDA RINI diurus oleh Terdakwa hingga jenazah IMELDA RINI pun diurus oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak iparnya;
- Bahwa ketika kakak BASRI SUDIBYO bernama Rahmat meninggal, Terdakwa menangis keras, karena IMELDA RINI dan Kakaknya waktu itu tinggal dengan Terdakwa, dan BASRI SUDIBYO sering berkumpul bersama dan makan bersama, dan ketika Pak Rahmat sakit dan muntah darah Terdakwa membawa ke Rumah Sakit Pulo Mas lalu oleh keluarganya dibawa ke Rumah Sakit Siloam, 10 (sepuluh) hari Pak Rahmat tidak dirawat sewajarnya itu yang membuat Terdakwa menangis seakan-akan dibiarkan saja;
- Bahwa semua keluarga BASRI SUDIBYO termasuk mertua MARTIN ADAM dan mertua SUZANNA LIANY menerima hubungan Terdakwa dan BASRI SUDIBYO kecuali MARTIN ADAM dan Susana Liani;
- Bahwa keterangan BASRI SUDIBYO kepada Terdakwa BASRI SUDIBYO pernah bertemu lebih dulu dengan Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA sebelum perkawinan yaitu bertemu di terapi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA diberkati, akte perkawinan langsung diserahkan oleh Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA kepada BASRI SUDIBYO kemudian kepada Terdakwa untuk disimpan;

Halaman 99 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA memberkati Terdakwa dan BASRI SUDIBYO di Tangerang dan akte perkawinan langsung diserahkan juga di Tangerang;
- Bahwa Terdakwa lupa mengenai tenggang waktu penyerahan syarat-syarat pemberkatan nikah dengan pemberkatan nikah tersebut;
- Bahwa akte perkawinan yang langsung diterima setelah pemberkatan isinya sudah ditandatangani Pendeta;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa lama berada di rumah pendeta dari mulai diberkati hingga akte perkawinan diserahkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yang telah disita Penyidik dan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 2291/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr tanggal 22 November 2019, berupa:

- a. Asli Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017;
- b. Asli Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 290/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr;
- c. Asli Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan dari Kantor Dukcapil Jakarta Utara tanggal 17 Mei 2019 Nomor 03/Ket.Perk/PN/2019;
- d. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karawang;
- e. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO;
- f. File Soft Copy photo BASRI SUDIBYO, JUNIAR, MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, IMELDA RINI dan SUHARDI TEDJA;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir Penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 45/Pen.Pid/2019/PN.Tng tanggal 26 November 2019, ijin pernyataan barang-barang berupa: Komputer untuk membuat; Printer untuk mencetak; Blangko kosong Surat Akta Perkawinan; dan Stempel Gereja Kristen Protestan; namun barang-barang bukti tersebut tidak pernah diajukan atau diperlihatkan di persidangan dan dalam berkas perkara tidak terlampir adanya Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik

Halaman 100 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang telah disita berdasarkan Penetapan ijin sita dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dalam berkas perkara juga telah terlampir:

- a. Foto copy legalisir Kutipan Akta Kematian almarhumah GRACIA LILIEK ARUM NAULI HARTANA;
- b. Foto copy legalisir Kutipan Akta Kematian Almarhum BASRI SUDIBYO;
- c. Foto copy legalisir Akta Perkawinan antara TAN, THIAM BOK dengan TAN, LEE LIE NIO;
- d. Foto copy legalisir Akta Kelahiran MARTIN ADAM;
- e. Foto copy legalisir Akta Kelahiran SUZANNE LIANY;
- f. Foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga BASRI SUDIBYO;
- g. Foto copy legalisir Petikan Daftar Pemandian atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dari Gereja Bethel Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi-saksi ade charge, sebagai berikut:

1. Saksi ade charge SILVANA ARIFIN, dibawah janji menurut tatacara agama yang dianutnya (Kristen), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia dimintai keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan dialami;
- Bahwa Saksi kenal dengan BASRI SUDIBYO dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebagai kekasih JUNIAR alias VERO;
- Bahwa Saksi kenal dengan BASRI SUDIBYO sebagai pasien dan kekasih JUNIAR alias VERO;
- Bahwa Saksi sebagai manager di Migung dan atau Klinik Engedi milik NENNY dan JUNIAR alias VERO;
- Bahwa Saksi kenal dengan IMELDA RINI WAHYUNI sebagai adik kandung BASRI SUDIBYO;
- Bahwa Saksi kenal dengan RAHMAT kakak BASRI SUDIBYO, kenalnya di Klinik Engedi Kelapa Gading sebagai pasien;
- Bahwa Saksi tidak kenal Pdt. MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.th
- Bahwa Saksi kenal dengan AGUS BUTAR BUTAR, S.H sejak menikah dengan JUNIAR alias VERO di akhir tahun 2019;

Halaman 101 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering bertemu dengan BASRI SUDIBYO ketika datang bersama-sama dengan JUNIAR alias VERO di Klinik Engedi Kelapa Gading di Pantai Mutiara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Martin Adam dan Suzanne Lianny;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awal Januari 2017 BASRI SUDIBYO datang menemui ibunya JUNIAR atas nama MARNI di Pantai Indah Kapuk untuk menyampaikan lamaran pernikahan terhadap JUNIAR alias VERO sesuai Bukti T-9;
- Bahwa adapun sikap ibunya JUNIAR alias VERO atas nama SUMARNI tidak keberatan sepanjang saling mencintai dan saling mengasihi satu dengan lainnya;
- Bahwa Saksi tahu pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 BASRI SUDIBYO bergabung kepada keluarga JUNIAR untuk merayakan tahun baru Imlek "Gong Xi Fa Cai 2017" sesuai bukti T-10 foto Saksi juga ada di album bagian terakhir, karena Saksi turut hadir dalam acara tersebut menyambut kehadiran BASRI SUDIBYO;
- Bahwa Foto album Gong Xi Fa Cai 2017/T-10 adalah dokumen milik Saksi Neny;
- Bahwa setahu Saksi BASRI SUDIBYO adalah orang yang sangat baik dan rendah hati serta sangat , mengasihi dan menyayangi JUNIAR alias VERO ;
- Bahwa benar BASRI SUDIBYO selalu memuji JUNIAR alias VERO sebagai wanita paling pintar di dunia dan paling baik menurutnya
- Bahwa benar BASRI SUDIBYO selalu bergabung dalam acara-acara penting keluarga JUNIAR;
- Bahwa Saksi kenal dengan BASRI SUDIBYO sejak tahun 2015 di manyar yaitu klinik Engedi di Pantai indah mutiara dalam rangka BASRI SUDIBYO pertama kali datang ambil paket kesehatan, waktu itu ada JUNIAR alias VERO dan BASRI SUDIBYO, Saksi kerja sama di Klinik Migung;
- Bahwa produk kesehatan yang dijual oleh Engedi Jakarta 1. Paket healthy life 2. Metabolisme 3. Pola hidup sehat sesuai dengan golongan darah;
- Bahwa setahu Saksi BASRI SUDIBYO mengambil 40 paket;
- Bahwa seseorang yang berusia 80 tahun paskah diteraphy di Klinik Engedi kesehatannya akan membaik apabila di cek Body Indexnya bisa kembali seperti usia 55 tahun;

Halaman 102 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Klinik Engedi menerima pasien pria dan wanita;
- Bahwa tidak ada mandi uap dan Spa di Klinik Engedi;
- Bahwa Saksi pernah ikut diajak nyekar ke Bogor yaitu ke kuburan istri pertama BASRI SUDIBYO;
- Bahwa Saksi yang memfoto BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR sedang pakai payung di depan makam istri pertamanya;
- Bahwa setahu Saksi sesuai yang dilihatnya BASRI SUDIBYO selalu mesra dengan JUNIAR dan berpegangan tangan;
- Bahwa adapun yang menjadi supr BASRI SUDIBYO adalah yang bernama AGUS;
- Bahwa JUNIAR adalah Founder Klinik Engedi;
- Bahwa Saksi kenal DICKY, S.H. yaitu Pengacara dari BASRI SUDIBYO yang pernah membuatkan draf akta hibah SHGB: 0360 dari BASRI SUDIBYO kepada JUNIAR alias VERO;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pdt. MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.Th.;

2. Saksi ade charge NENNY, tanpa disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia dimintai keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan dialami;
- Bahwa Saksi kenal JUNIAR alias VERO sebagai kakak kandung Saksi
- Bahwa Saksi kenal dengan BASRI SUDIBYO dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebagai kekasih JUNIAR alias VERO;
- Bahwa Saksi kenal dengan MARNI sebagai ibu kandung Saksi dan JUNIAR alias VERO;
- Bahwa Saksi memiliki bisnis di bidang money changer, kesehatan dan masih banyak bisnis lainnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan SILVANA ARIFIN sebagai saudara dan Staff pada klinik Migung perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan IMELDA RINI WAHYUNI sebagai adik kandung BASRI SUDIBYO;
- Bahwa Saksi kenal dengan RAHMAT kakak BASRI SUDIBYO, kenalnya di Klinik Engedi Kelapa Gading;
- Bahwa Saksi tidak kenal Pdt. MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.Th.;

Halaman 103 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan AGUS BUTAR BUTAR,S.H sejak menikah dengan JUNIAR alias VERO di akhir tahun 2019;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan BASRI SUDIBYO ketika datang bersama-sama dengan JUNIAR alias VERO;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan MARTIN ADAM dan SUZANNE LIANNY;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awal Januari 2017 BASRI SUDIBYO; datang menemui ibunda Saksi atas nama MARNI di Pantai Indah Kapuk untuk menyampaikan lamaran pernikahan terhadap JUNIAR alias VERO sesuai Bukti T-9;
- Bahwa adapun sikap ibunda Saksi atas nama MARNI tidak keberatan sepanjang saling mencintai dan saling mengasihi satu dengan lainnya;
- Bahwa Saksi tahu pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 BASRI SUDIBYO bergabung kepada keluarga Saksi untuk merayakan tahun baru Imlek "Gong Xi Fa Cai 2017" sesuai bukti T-10;
- Bahwa Foto album Gong Xi Fa Cai 2017/T-10 adalah dokumen milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi BASRI SUDIBYO adalah orang yang sangat baik dan rendah hati;
- Bahwa BASRI SUDIBYO selalu memuji JUNIAR alias VERO sebagai wanita paling pintar di dunia dan paling baik menurutnya;
- Bahwa BASRI SUDIBYO selalu bergabung dalam acara-acara penting keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan sejauh mana hubungan JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO karena tidak mau ikut campur urusan kakaknya;
- Bahwa setahu Saksi BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR alias VERO selalu datang dan pergi bersama terlihat mesra layaknya suami isteri selalu berpegangan tangan;
- Bahwa setahu Saksi BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR alias VERO sering bepergian kedalam dan luar Negeri;
- Bahwa keluar Negeri misalnya ke Jepang, Korea, Hongkong, Amerika dan Singapura;
- Bahwa sedangkan didalam negeri mereka pergi ke Surabaya, Bali, Semarang, Bogor hingga ke Pulau Bangka;
- Bahwa setahu Saksi JUNIAR adalah seorang pebisnis dan pekerja keras

Halaman 104 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JUNIAR berbisnis di bidang Money Changer juga, Klinik Engedi/Therapy kesehatan mulai dari Kelapa gading, Pantai Mutiara, Surabaya, Singapur dan Hongkong;
- Bahwa setahu Saksi kakaknya JUNIAR alias VERO secara ekonomi adalah hidupnya mapan, anak-anaknya tinggal di Singapur dan Amerika Serikat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa BASRI SUDIBYO ada memberi Sertifikat SHGB Nomor: 09360/Pondok Pinang Jakarta Selatan atas nama Drs. BASRI SUDIBYO;
- Bahwa setahu Saksi Sertifikat SHGB Nomor : 09360/Pondok Pinang Jakarta Selatan adalah hadiah dari BASRI SUDIBYO kepada JUNIAR alias VERO;
- Bahwa Saksi pernah diberikan fotocopi Sertifikat SHGB Nomor: 09360/Pondok Pinang Jakarta Selatan untuk dinilai/dan atau dijaminkan ke bank untuk menambah modal usaha JUNIAR alias VERO akan tetapi karena kesibukan Saksi dengan bisnisnya belum sempat memproses permohonan BASRI SUDIBYO tersebut dan akhir tahun 2018 Saksi dengar BASRI SUDIBYO telah meninggal sekira bulan Oktober;
- Bahwa Saksi menerangkan urusan pemberian urusan hadiah kecil dari BASRI SUDIBYO kepada JUNIAR alias VERO harus berakhir secara kekerasan/pidana, sekiranya Saksi diberitahu sejak awal Saksi bisa memberi solusi yang terbaik tanpa harus saling menyakiti;

3. Saksi ade charge MARNI, tanpa disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia diminta keterangan sesuai dengan apa yang dilihat didengar dan dialami Saksi;
- Bahwa Saksi kenal JUNIAR alias VERO sebagai puteri kandung Saksi ;
- Bahwa Saksi tinggal di Singapura dan secara khusus datang ke Jakarta untuk berSaksi karena diminta oleh PH Terdakwa JUNIAR alias VERO;
- Bahwa Saksi kenal dengan BASRI SUDIBYO dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebagai KEKASIH JUNIAR alias VERO ;
- Bahwa Saksi kenal dengan IMELDA RINI WAHYUNI sebagai adik kandung BASRI SUDIBYO dan pernah tinggal lama di rumah Puteri Saksi JUNIAR alias VERO hingga meninggal dunia tahun 2019 ;
- Bahwa Saksi tidak kenal Pdt.MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.th ;

Halaman 105 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan AGUS BUTAR BUTAR,S.H., sebagai menantu sejak menikah dengan JUNIAR alias VERO di akhir tahun 2019;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan BASRI SUDIBYO ketika datang bersama-sama dengan JUNIAR alias VERO di Klinik Engedi Manyar Pantai Mutiara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Martin Adam dan Suzanne Lianny ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awal Januari 2017 BASRI SUDIBYO datang menemui SAKSI di Pantai Indah Kapuk untuk MELAMAR PUTERI SAKSI atas nama JUNIAR alias VERO;
- Bahwa sikap Saksi tidak keberatan atas lamaran BASRI SUDIBYO tersebut sepanjang saling mencintai dan saling mengasihi satu dengan lainnya;
- Bahwa Saksi tahu pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 BASRI SUDIBYO ada bergabung kepada keluarga saksi untuk merayakan tahun baru imlek "Gong Xi Fa Cai 2017";
- Foto album Gong Xi Fa Cai 2017/T-10 adalah dokumen milik puteri Saksi atas nama NENNY;

4. Saksi ade charge NOVI SETIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia dimintai keterangan sesuai dengan apa yang dilihat didengar dan dialami oleh Saksi;
- Bahwa Saksi kenal JUNIAR alias VERO sebagai Majikan dan Saksi sebagai Asisten rumah tangga ;
- Bahwa Saksi saat ini tinggal di Pantai Indah Mutiara Blok R No. 48, tahu kehadiran Saksi datang ke Pengadilan Ini, untuk berSaksi karena diminta oleh PH Terdakwa JUNIAR alias VERO;
- Bahwa Saksi kenal JUNIAR alias VERO sebagai atasan Saksi ;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada JUNIAR alias VERO terhitung sejak Juli 2017 hingga Juni 2018 / selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Saksi berhenti bekerja ;
- Bahwa Saksi bekerja kembali kepada JUNIAR alias VERO pada bulan Oktober 2019 yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan BASRI SUDIBYO dari Juli tahun 2017 sampai dengan juni tahun 2018 sebagai KEKASIH JUNIAR alias VERO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila JUNIAR alias VERO ada di rumah blok R No. 48, maka BASRI SUDIBYO juga ada di rumah Blok R No. 48;
- Bahwa Saksi melihat JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO bagaikan sepasang kekasih karena selalu tampil mesra, pegangan tangan dan cipika-cipiki pada saat berjumpa;
- Bahwa setahu Saksi BASRI SUDIBYO rata-rata 3 kali datang dalam seminggu bertemu JUNIAR alias VERO;
- Bahwa biasanya BASRI SUDIBYO datang dan duduk di lantai 1 dan 3, bila mau ke lantai 3 BASRI SUDIBYO biasanya pakai lift;
- Bahwa Saksi pernah sajikan makan & minuman buat BASRI SUDIBYO;
- Bahwa BASRI SUDIBYO sering menjemput JUNIAR alias VERO bepergian entah kemana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi melihat Ibu JUNIAR sangat senang & bahagia bila BASRI SUDIBYO datang ke Rumah Pantai Muiara blk R No. 48, demikian juga BASRI SUDIBYO sangat senang dan bahagia juga berjumpa JUNIAR alias VERO layaknya seperti pacaran dan jatuh cinta;
- Bahwa apabila BASRI SUDIBYO datang ke Pantai Mutiara Blok R No. 48 biasanya yang bertugas membukakan pintu adalah Sdri Tanti;
- Bahwa setahu Saksi, Sdri. TANTI saat ini kerja di Singapura;
- Bahwa biasanya BASRI SUDIBYO sering datang ke Rumah Blok R. No. 48 adalah pagi hari sekira pukul 09.00 -10.00 WIB, kalau malam hari hanya sekira 3 (tiga) kali saja ;
- Bahwa biasanya BASRI SUDIBYO dan Ibu JUNIAR disetiri oleh AGUS, namun pernah juga dikemudikan sendiri oleh Ibu JUNIAR alias VERO ;
- Bahwa Saksi kenal dengan ARDI selaku sopir baru BASRI SUDIBYO pengganti AGUS sekira tahun 2018;
- Bahwa Saksi memanggil BASRI SUDIBYO sebagai Pak BASRI ;
- Bahwa Saksi kenal yang nama AGUS selaku sopir BASRI SUDIBYO ;
- Bahwa AGUS eks sopir BASRI SUDIBYO pernah dipekerjakan oleh BASRI SUDIBYO selama 3 bulan dilantai 3 bagian klinik ketika sedang renovasi;
- Bahwa Saksi juga kenal Marjan selaku Kepala tukang dibagian renovasi klinik, juga akrab dengan BASRI SUDIBYO ;
- Bahwa ketika JUNIAR alias VERO ulang tahun, BASRI SUDIBYO datang merayakan ulang tahunnya secara bersama di rumah Blok R Nomor 48 Pantai Mutiara ;

Halaman 107 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa hari lahir majikannya JUNIAR alias VERO adalah tanggal 22 Nopember 1963 ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa JUNIAR alias VERO sering memasak buat BASRI SUDIBYO dan sering juga kirim makanan kepada BASRI SUDIBYO ke rumahnya ;
- Bahwa Saksi kenal AGUS BUTAR BUTAR sekira bulan oktober 2019 sebagai Suami JUNIAR alias VERO ;
- Bahwa setahu Saksi JUNIAR alias VERO ditangkap polisi tengah malam sekira pukul 00.30 WIB dan yang ditangkap adalah JUNIAR alias VERO bersama AGUS BUTAR BUTAR sepulang dari Singapura tanggal 5 Desember 2019 ;
- Bahwa Ny. SITTA mantan asisten rumah tangga IMELDA RINI WAHYUNI bekerja pada JUNIAR alias VERO sekira bulan oktober 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hendro dari bulan oktober 2019 karena 2 kali datang ke rumah blok R No. 48 untuk menemui ANITA SUSILAWATY;
- Bahwa Saksi kenal dengan ANITA SUSILAWATY sejak Oktober 2019 hingga Februari 2020 sebagai Sekretaris JUNIAR alias VERO, namun sejak Pebruari 2020 yang bersangkutan tidak pernah masuk kerja lagi ;
- Bahwa setahu Saksi di klinik Engedi tidak ada Mandi Spa;
- Bahwa therapis Klinik Engedi adalah Sdr Nurul dan lainnya;
- Bahwa apabila BASRI SUDIBYO dan JUNIAR alias VERO pergi sekira 2 minggu adalah dijemput oleh Sopir dan pulng diantar oleh sopir yang sama yaitu Sdr. AGUS dan terakhir sdr. ARDI;
- Bahwa Saksi kenal dengan FERRY BUDIMAN sebagai Sopir JUNIAR alias VERO, namun sudah lama tidak kelihatan bekerja sebagai sopir semenjak JUNIAR ditangkap Polisi;
- Bahwa setahu Saksi William anak JUNIAR alias VERO yang di Singapura pernah bertemu BASRI SUDIBYO berbincang-bincang, demikian juga dengan dengan Ivana Puteri JUNIAR yang tinggal di Amerika Serikat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan IMELDA RINI WAHYUNI sebagai adik kandung BASRI SUDIBYO dan pernah tinggal lama di rumah Puteri Saksi JUNIAR alias VERO hingga meninggal dunia tahun 2019 ;
- Bahwa Saksi kenal Pdt. MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.th, karena pernah beberapa kali berkunjung ke rumah JUNIAR alias VERO ;

Halaman 108 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nenny sebagai Adik Kandung dari JUNIAR alias VERO ;
- Bahwa Saksi kenal dengan AGUS BUTAR BUTAR,S.H., sebagai menantu sejak menikah dengan JUNIAR alias VERO di akhir tahun 2019;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan BASRI SUDIBYO ketika datang bersama-sama dengan JUNIAR alias VERO di Klinik Engedi Manyar Pantai Mutiara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan MARTIN ADAM dan SUZANNE LIANY;

5. Saksi ade charge ELIA WILANDO, dibawah janji menurut tatacara agama yang dianutnya (Kristen), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia dimintai keterangan sesuai dengan apa yang dilihat didengar dan dialami oleh Saksi;
- Bahwa Saksi kenal JUNIAR alias VERO sebagai Sahabat dan Teman dekat serta mitar bisnis;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah ARSITEK;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal JUNIAR alias VERO;
- Bahwa Saksi pernah tahun 2008 mengerjakan Proyek JUNIAR alias VERO di Sunter Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi ahli dibidang Landscape, Design dan Pelaksanan Proyek;
- Bahwa Saksi kenal dekat dengan BASRI SUDIBYO ;
- Bahwa Saksi bertemu lagi dengan BASRI SUDIBYO ketika Saksi mengerjakan Proyek Nenny, tahun 2014, yaitu pembangunan Klinik Migung di manyar Pantai Mutiara ;
- Bahwa awal Saksi kenal BASRI SUDIBYO pakai kursi roda, namun setelah itu Saksi lihat sudah berjalan dengan normal ;
- Bahwa Saksi juga ketemu BASRI SUDIBYO pada tahun 2015 di Kelapa gading ketika Saksi mengerjakan proyek JUNIAR alias VERO yaitu Klinik Engedi Kelapa Gading ;
- Bahwa tahun 2016, 2017 dan 2018, Saksi masih rutin ketemu BASRI SUDIBYO bersama –sama dengan JUNIAR alias VERO ;
- Bahwa Saksi kenal dengan marjan, selaku kepala Tukang Klinik JUNIAR alias VERO ;
- Bahwa Saksi juga melihat BASRI SUDIBYO akrab dengan Sdr. Marjan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi banyak terima proyek dari JUNIAR alias VERO hingga ke Singapura ;
- Bahwa Saksi sering diajak JUNIAR alias VERO makan malam atau siang dengan BASRI SUDIBYO ;
- Bahwa Saksi dijemput di daerah roxy dan diantar pulang juga ke daerah Roxy oleh BASRI SUDIBYO dan JUNIAR alias VERO ;
- Bahwa Saksi kenal sopirnya namun tidak tahu namanya ;
- Bahwa suatu ketika Saksi diajak oleh BASRI SUDIBYO dan JUNIAR alias VERO ke suatu tempat di daerah Cirende Jakarta selatan, disana ditunjukkan satu hamparan tanah yang akan diberikan oleh Basri kepada JUNIAR alias VERO untuk MEMBUKA RUMAH SAKIT KECANTIKAN ;
- Bahwa ketika BASRI SUDIBYO meminta pendapat Saksi tentang MEMBUKA RUMAH SAKIT KECANTIKAN di atas tanah Cirende tersebut, ketika itu Saksi secara professional menjawab tidak cocok dengan alasan pangsa pasar kurang, walaupun Saksi yang ditunjuk untuk mengerjakan proyek tersebut, akhirnya tidak jadi dibangun Rumah Sakit Kecantikan tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu soal Sertifikat No. 09360 /Pondok Pinang Jakarta Selatan atas nama Drs. BASRI SUDIBYO sebagai hadiah cintanya dari BASRI SUDIBYO kepada JUNIAR alias VERO ;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antar BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR adalah Hubungan Kekasih ;
- Bahwa Saksi melihat mereka (BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR) sangat mesra dan selalu berpegangan tangan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya soal mereka telah menikah atau tidak, karena hubungan Saksi adalah hubungan kerja dan persahabatan, jadi Saksi kurang etis mencampuri itu ;
- Bahwa Saksi melihat JUNIAR alias VERO sangat senang & bahagia bila bersama BASRI SUDIBYO;
- Bahwa BASRI SUDIBYO sering memuji JUNIAR sebagai wanita pintar dan paling baik yang pernah dikenal ;
- Bahwa Saksi juga melihat JUNIAR alias VERO sangat respek pada BASRI SUDIBYO ;
- Bahwa Saksi kenal yang nama AGUS selaku sopir BASRI SUDIBYO ;
- Bahwa AGUS eks sopir BASRI SUDIBYO pernah dipekerjakan oleh BASRI SUDIBYO selama 3 bulan dilantai 3 bagian klinik ketika sedang renovasi;

Halaman 110 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga kenal Marjan selaku Kepala tukang dibagian renovasi klinik, juga akrab dengan BASRI SUDIBYO;
- Bahwa ketika JUNIAR alias VERO ulang tahun, BASRI SUDIBYO datang merayakan ulang tahunnya secara bersama, malah setahu Saksi JUNIAR alias VERO dibelikan hadiah ulangtahun satu unit Mobil MERCY;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, BASRI SUDIBYO orang yang baik, sopan dan rendah hati dan sangat mengasihi JUNIAR alias VERO sebagai kekasihnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto BASRI SUDIBYO (Atas) sebelum berobat tanggal 15 AGUSTus 2015 dan Foto pasca berobat (Bawah) di KLINIK ENGEDI MILIK JUNIAR alias VERO;
2. Foto Imelda rini Berobat ke Klinik Engedi pada tanggal 17 oktober 2015, akibat korban mal Praktek di RS;
3. Foto BASRI SUDIBYO (kiri) dengan Kakaknya AGUS RACHMAT (Kanan) sama-sama berobat tanggal 18 desember 2015 di KLINIK ENGEDI MILIK JUNIAR alias VERO;
4. Foto Basri Sudibyo bersama Juniar Als Vero melakukan Nyekar atau Jiarah Ke Makam isteri Basri Sudibyo a.n Gracia liliek di Bogor, pada tanggal 1 januari 2016.
5. Foto Basri Sudibyo dengan Juniar Als vero Berpegangan Tangan Mesra ketika makan malam dihadiri oleh Besan / Ibu & Bapak Mertua dari saksi Suzanna Lianny pada tanggal 24 September 2016.
6. Foto Basri Sudibyo dan Juniar Als vero tanggal 13 September 2016.
7. Foto makan bersama dihadiri oleh Basri Sudibyo dan Juniar Als vero, Imelda Rini, Marketing Direktor PT.Waris, Suzanne Lianny, Staf Manager Kantor Jepang.
8. Foto saksi IMELDA RINI selaku adik kandung Basri Sudibyo dan Juniar Als Vero di Jepang tepatnya di Narutochotosadomariura tanggal 13 April 2016.
9. Foto Bersama Basri Sudibyo, Marni, Juniar Als Vero, Saksi Nenny, Saksi Silvana Arifin, Saksi Suhardi Sutedja, Julius, dll.
10. Foto Gonxi Fa Cai 2017, Ada Basri Sudibyo diapit oleh Juniar als Vero dan Marni juga tanpak keluarga lainnya seperti saksi Nenny,

Halaman 111 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Julius menantu junior, Saksi Silvana Arifin, Saksi Suhardidan keluarga lainnya.

11. Akta GEREJA KRISTEN PROTESTAN (GKP) Cisarua – Bogor, Surat Akte Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017, Drs DRS BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, pada tanggal 11 Pebruari 2017.

12. Foto Basri Sudibyo dan Junior Als Vero tanggal 11 Februari 2017, dalam acara Perkawinan di GEREJA KRISTEN PROTESTAN (GKP) Cisarua – Bogor, Surat Akte Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017, Drs DRS BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, yang dihadiri oleh Saksi IMELDA RINI selaku Adik kandung Basri Sudibyo.

13. Dua Foto Junior Als Vero dipeluk oleh Pdt. Muhammad Husein Hosea dan satu lagi Junior Als Vero berdiri di Depan Plank Gereja GKP Cisarua Bogor yang terletak di Persekutuan Oikumene Umat Kristen (POUK)/ Rumah Ibadah di Jalan Kalinggaraya No. 12 Perumnas III Kota Tangerang _ Banten.

14. 2 (dua) Foto Basri Sudibyo dan Junior Als Vero merayakan hari ulang tahun Basri Sudibyo tanggal 27 Desember 2017 di rumah Engedi dan Foto Basri Sudibyo dengan Junior als Vero pada bulan Juni 2018 di Pabrik Tapioka Bangka.

15. Tanda Terima Notaris Grace Parulian hutagalung,S.H., Asli Sertipikat HGB 5331/Pdk Pinang, Tangerang tanggal 14 Maret 17 dan 28 /8/2018 dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sertipikat (Tanda Bukti hak) Hak guna Bangunan No : 09360 / Kel. Pondok Pinang tanggal berakhir hak 31 – 01 – 2038 atas nama Doktorandus Basri Sudibjo.

16. Surat Pernyataan Hibah dari Basri Sudibyo kepada Junior als Vero, yang dibuat oleh Pengacara / Konsultan Hukum Basri Sudibyo atas nama, 06 September 2018 dan Cap oleh notaris Prima Hedy,S.H, M.Kn.

17. Rekam Medis Atas nama Drs. BASRI SUDIBYO, Procedure: MRI HEAD NON-CNTRS, tanggal 14 September 2018, ditandatangani oleh dr. Patricia Jorizal ,SpRad.

18. Rekam Medis Atas nama Drs. BASRI SUDIBYO, Procedure: CT BRAIN NON-CNTRS, tanggal 18 September 2018, ditandatangani Oleh dr.Yopi Simargi, Sp.Rad;



19. Rekam Medis Atas nama Drs. BASRI SUDIBYO, Procedure: THORAX AP, PA, tanggal 05 Oktober 2018, ditandatangani Oleh dr. Sjafei Basri, SpRad.
20. Rekam Medis Atas nama Drs. BASRI SUDIBYO, Procedure: COMPLETE ABDOMEN USG, tanggal 05 Oktober 2018, ditandatangani Oleh dr.Vera Nevyta, SpRad.
21. Foto Basri Sudibyo tanggal 17 September 2018, dirawat di RS Siloan Kebon Jeruk Jakarta barat, terhitung sejak tanggal 14 September 2018, menderita SAKIT STROKE, dan sudah tidak sadarkan diri dengan padangan kosong, serta tidak mampu menggerakkan tangannya.
22. Akta Nomor 3 tanggal 20 September 2018.
23. Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan pencatatan lainnya, Blokir berdasarkan Surat dari grace P. hutagalung selaku kuasa dari Ny. Suzaana Lianny dan martin Adam (Ahli waris Drs Basri Sudibyo Dahulu Tan Bie Thok) : Tanggal 9 Januari 2019, karena SERTIPIKAT ASLI TIDAK DITEMUKAN. (AGD : 85/SPT/2019. tanggal 15 Januari 2019) Jakarta, 16 Januari 2019).
24. TANDA BUKTI LAPOR Nomor : TBL /1581 / III / 2019/ PMJ/ Dit. Reskrimum , tanggal 14 maret 2019, melaporkan Notaris Grace Parulian S.H., dengan sangkaan Pemalsuan dan/atau memberikan Keterangan palsu kedalam akta Otentik.
25. Pengadilan negeri Jakarta Utara, Turunan resmi Penetapan Perkara No. 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr, nama Pemohon Juniar tentang Pengesahan perkawinan, tanggal 22 April 2019.
26. Kutipan Akta Catatan Sipil Register Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Slah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor:03/KET.PERKW/PN/2019, TANGGAL 17 MEI 2019.
27. Markas Besar Kepolisian Negara RI Badan Reserse Kriminal No. : B/6685/X/RES.7.5./2019/Bareskrim, Perihal Pemberitahuan perkembangan hasil Pengawasan Penyidikan ditujukan Kepada sdr. Juniar tanggal 16 Oktober 2019. Laporan polisi No.:LP/2722/V/2019/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 3 Mei 2019, Pelapor Martin Adam dengan terlapor Juniar, tentang Dugaan Tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 372 KUHP.
28. Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Criminal Umum No. : B/16282/X/RES.1.2./2019/Dit Res Krimum, Perihal Undangan

Halaman 113 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klarifikasi, kepada sdr. Juniar, tnggal 8 Oktober 2019, rujukan, tentang dugaan tindak Pidana Pemalsuan..dst, atas nama Pelapor Martin Adam, dengan terlapor : 1. Muhammad Husein hosea, 2. Juniar, 3. Imelda Rini, 4. Suhardi Teja setiawan, dengan pasal 263 KUHP Jo Pasal 266 KUHP, terjadi pada bulan April 2019 di Jakarta Utara.

29. Putusan No. 198/Pdt.G/2019/PN-Jkt Utr, tanggal 20 November 2019.

30. Surat Pernyataan Imelda Rini Walijuni Tentang Drs. Basri Sudibyo tanggal 27 November 2018, terdiri dari 6 poin penting.

31. Surat Pernyataan Imelda Rini Walijuni Tentang Drs. Basri Sudibyo Tanggal 22 Desember 2018.

32. Surat Pernyataan dr. Ferdianto tanggal 23 November 2018 berisi 9 point penting.

33. Surat Pernyataan Anita Susilawaty tanggal 15 Agustus 2019, terdiri dari 4 poin penting.

34. Surat Pernyataan Anita Susilawaty Tanggal 17 Agustus 2019, terdiri dari 5 poin Penting.

35. Surat Pernyataan Ferry Budiman tentang Pembatalan BAP tertanggal 14 Agustus 2019 dengan Nomor LP/ 2722/ Y/ 2019/ DITRESKRIMUM tanggal 15 Agustus 2019

36. Surat Pernyataan Ferry Budiman Tanggal 17 Agustus 2019.

37. Surat Pernyataan dr. Tresiaty Pohe tanggal 23 November 2018 dan 21 April 2020.

38. Surat Pernyataan dr. Tresiaty Pohe tanggal 21 April 2020.

39. Surat Pernyataan Gaby Anita Gobel tanggal 21 April 2020.

40. Surat Pernyataan Sita Ratnawati tanggal 27 November 2018.

41. Surat Kuasa AGUS BUTAR BUTAR, S.T.,S.H.,M.M.,M.H., kepada Anita Susilawaty untuk mengambil Surat Lulus Ujian Advokat Tanggal 26 Desember 2019.

42. Keterangan saksi III. MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.Th.,

43. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.Th.

44. Surat Pernyataan MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.Th. tanggal 20 Desember 2019.

45. Plank Gereja Pdt. MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.Th., dan foto Pdt.MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.Th., dengan dr. Theresiaty Pohe di depan pastori MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.Th.

Halaman 114 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Surat Keterangan Baptis atas nama Theresia Sri Sulasmiaty, No : 09/GKP/81, tanggal 10 September 1981 di Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor (GKP).
47. Surat Baptisan atas nama Daniel Karyadi, No : 012/B/GKP/V/84, tanggal 6 Mei 1984 di Gereja Kristen Pasundan.
48. Kebaktian Pelayanan Rohani Untuk Meneguhkan Iman beralamat di Medan, pada bulan Februari tahun 1990.
49. Surat Akte Perkawinan atas nama Tarmin Panjaitan, No:09/GKP/C-B/VII/A.K/90 pada tanggal 17 Desember 1990 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
50. Surat Keterangan Sidhi atas nama G.M.Terentius Harianja, No:04/GKP/91, pada tanggal 21 April 1991 di Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor (GKP).
51. Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wandaria, No:2054/JS/1990, pada tanggal 5 Mei 1992.
52. Surat Akte Perkawinan atas nama Murniady Sahala Pangaribuan, No:04/GKP/C-B/VI/A.K/93, pada tanggal 22 April 1993 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
53. Surat Keterangan/Kunjungan melayani tanggal 17 Juni 1994, No:058/POUK/TNG/VI/94, oleh Persekutuan Oikumene Umat Kristen (POUK) Perumnas Karawaci baru Tangerang Dan Sekitarnya.
54. Surat Keterangan dan Rekomendasi dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara (PGI-Wilayah Sumut) tanggal 10 Juli 1994.
55. Surat dari Panitia Dana Pembangunan Gereja HKBP Salang Baru tanggal 17 September 1991.
56. Sertifikat Penghargaan a.n Pdt.M.Husein Hosea tanggal 29 Maret 1996 dari Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia
57. Surat dari Panitia Pembangunan H.K.B.P P.Susu Distrik X Medan-Aceh Ress.Teluk Haru tanggal 31 Mei 1996, kepada Bapak/Ibu Para Donatur d/p Bapak Pendeta Muhammad Husein Hosea di Tangerang.
58. Piagam Penghargaan Pdt. Muhammad Husein Hosea yang diberikan oleh Yayasan Kasih Abadi tanggal 17 Februari 1999 sebagai peserta yang mengikuti Pembinaan Hamba-hamba Tuhan di Jakarta.

Halaman 115 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



59. Persekutuan Oikumene Umat Kristen (POUK) Perumnas Karawaci Baru Tangerang Dan Sekitarnya pada tanggal 27 Februari 1999.
60. Surat dari Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kotamadya Tangerang Resort Kebon Jeruk tanggal 5 Juli 1999. Perihal : Peresmian Huria HKBP Kotamadya Tangerang menjadi resort HKBP Kebon Jeruk Jakarta.
61. Surat dari Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kotamadya Tangerang Resort Kebon Jeruk kepada Menteri Sekretaris Negara U.B kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan, Sekretariat Negara di Jakarta, tanggal 29 Mei 2000. Perihal : Permohonan Penggunaan Tanah.
62. Surat Akte Perkawinan atas nama Pardomuan Purba dengan Natalia Br.Simanjuntak, No: 06/GKP/C-B/VI/A.K/2000 pada tanggal 17 Juli 2000 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
63. Surat Keterangan Sidhi atas nama Tumpal Sp. Siahloho, No:07/GKP/C-B/2000 pada tanggal 22 Juli 2000 di Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor (GKP).
64. Surat Keterangan Sidhi atas nama Meirna Tangihon Siahloho, No:07/GKP/C-B/2000 pada tanggal 22 Juli 2000 di Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor (GKP).
65. HKBP Ephorus / Pimpinan Mengundang, Rabu 26 Juli 2000.
66. HKBP Kotamadya tangerang Resort Kebon Jeruk, 12 Agustus 2000.
67. Laporan Panitia Pesta HUT VIII HKBP Binong Permai Ressort Kebun Jeruk 14 Mei 2000, di Tangerang. Laporan dibuat tanggal 30 September tahun 2000.
68. Surat Akte Perkawinan atas nama Pengalamen Tarigan dengan Santina Saragih, No: 11/GKP/C-B/VI/A.K/2000 pada tanggal 18 Nopember 2000 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
69. Surat dari PERWAKILAN DEPARTEMEN PEKABARAN INJIL HKBP HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN DI JABODETABEK tanggal 26 April 2001. No:01/Perkw-PI HKBP/IV/2001, Perihal : Undangan Rapat.
70. Perkawinan atas nama Rudianto Sitorus dengan Lince Br.Simare-mare, No:05/GKP/C-B/VI/A.K/002, pada tanggal 04 Mai 2002 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Surat Keterangan Sidhi atas nama Amri Saragih, No:02/GKP/2002, pada tanggal 14 Mai 2002 di Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor (GKP).
72. Berita Acara Serah Terima Dana tanggal 03 September 2002, oleh HKBP-Ressort Bontang.
73. Surat Keterangan Sidhi atas nama Dermina Waty Sagala, No:06/GKP/2003 pada tanggal 07 April 2003 di Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor (GKP).
74. Surat Pernyataan M.Husein Hosea, tanggal 17 Juni 2003.
75. Surat Akte Perkawinan atas nama Idulfitri Pasaribu dengan Linda Rihati, No:08/GKP/VI/C-B/A.K/004, pada tanggal 28 Agustus 2004 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
76. Surat kepada Warga Masyarakat Wilayah Kecamatan Cibodas di Cibodas tanggal 29 Desember 2004. Perihal : Mohon Bantuan Kemanusiaan Bencana Tsunami di Aceh dan Sekitarnya.
77. Surat Akte Perkawinan atas nama Erwin Sudianto Siregar dengan Wilda Veryana Simare Mare, No:02/GKP/C-B/VI/A.K/006 pada tanggal 25 Februari 2006 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
78. Surat Pengantar dari HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN BADAN KERJASAMA (BKS) MARTURIA SE-JABODETAK tanggal 11 Januari 2007 kepada Yth, Bapak Pimpinan Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia (UKI).
79. Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3923.U/2007, atas nama Princess Jennifer pada tanggal 5 Maret 2007.
80. Surat Akte Perkawinan atas nama Syaiful Anggari Alingga dengan Martria Regina Hutabarat, No:03/GKP/C-B/VII/A.K/007, pada tanggal 08 Maret 2007 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
81. Surat Keterangan Sidhi atas nama Elisabeth Ropince BR Debataraja, No:05/GKP/2007, pada tanggal 09 Maret 2007 di Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor (GKP).
82. Surat Keterangan No : IST/001/BKS-MAR/HKBP/III/07 dari Badan Kerjasama Marturia HKBP Sejabodetabek tanggal 30 Maret 2007.
83. Catatan Pelayanan Pdt. Muhammad Husein Hosea, S.Th. Di Batam tanggal 20 Mei 2007.

Halaman 117 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Surat Akte Perkawinan atas nama Tumpuan Toni Pardosi dengan Sri Winarsih, No:06/GKP/C-B/VII/A.K/007 pada tanggal 30 Juni 2007 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
85. Surat Keterangan No : IST/001/BKS-MAR/HKBP/JBDTK/2007 dari Badan Kerjasama Marturia HKBP Sejabodetabek tanggal 1 Juli 2007.
86. Surat dari Panitia Penginjilan ke Aceh dan Ke Medan kepada Para Dermawan dan Donatur tanggal 1 Juli 2007.
87. Surat dari Huria Kristen Batak Protestan Badan Kerjasama (BKS) Marturia Se-Jabodetabek tanggal 18 Oktober 2007. No :01/Sur-Ket/BKS-M-HKBP-JBDTK/X/07, Perihal : Penginjilan BKS Marturia HKBP Se Jabodetabek ke Batam, kepada Yth, Bapak Praeses HKBP Distrik XX-Kepulauan Riau Pdt. Diapari P.Simangunsong S.Th.
88. Surat Keterangan Sidhi atas nama Rina Ernawaty Br. Hutagalung, No:08/GKP/2008 pada tanggal 07 Oktober 2008 di Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor (GKP).
89. Surat Akte Perkawinan atas nama Eddi Hotditua Sitorus dengan Ida saur Marisi Sirait, No:04/GKP/C-B/VI/A.K/09, pada tanggal 18 April 2009 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
90. Surat Akte Perkawinan atas nama Amri Saragih dengan Dermina Waty Br.Sagala, No:09/GKP/C-B/VII/A.K/09, pada tanggal 26 September 2009 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor
91. Surat Akte Perkawinan atas nama Golden Maju Hamonangan Simanjuntak dengan Muti Elsanis Elisabet Sidabutar, No:08/GKP/C-B/VII/A.K/09, pada tanggal 08 Oktober 2009 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
92. Surat Akte Perkawinan atas nama Amri Saragih dengan Dermina Waty Br.Sagala, No:09/GKP/C-B/VII/A.K/09, pada tanggal 26 September 2009 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
93. Surat Akte Perkawinan atas nama Muhammad Farid Ali Abdullah dengan Lisda Martauli Pakpahan, No:09/GKP/C-B/VII/A.K/2010, pada tanggal 06 Maret 2010 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
94. Surat Akte Perkawinan atas nama Mangihut Seba Siahaan dengan Desi Natalia Br. Nababan, No:04/GKP/C-B/VII/A.K/2011, pada tanggal 09 April 2011 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.

Halaman 118 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Surat Keterangan Sidhi atas nama Isnawaty Br. Siregar, No:07/GKP/2011 pada tanggal 06 Juli 2011 di Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor (GKP).
96. Surat Akte Perkawinan atas nama Bonny Ryadi Joufrids Hutapea dengan Ester Rumayah, No:11/GKP/C-B/VII/A.K/2011, pada tanggal 05 Nopember 2011 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
97. Surat Akte Perkawinan atas nama Hardimanto Silitonga dengan Isnawati Br. Siregar, No:07/GKP/C-B/VII/A.K/2012, pada tanggal 09 Nopember 2011 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
98. Surat Keterangan Baptis atas nama Jason Russelino Butar Butar, No:09/GKP/2011, tanggal 07 Desember 2011 di Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor (GKP).
99. Surat Akte Perkawinan atas nama Samuel Hutabarat dengan Rina Ernawaty Br. Hutagalung, No:09/GKP/C-B/VII/A.K/2011, pada tanggal 17 Desember 2011 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
100. Surat Keterangan Baptis atas nama Muhammad Rizki Silitonga, No:05/GKP/2012, tanggal 22 Desember 2012 di Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor (GKP).
101. Surat Akte Perkawinan atas nama Halasson David Silitonga dengan Melva Ponira Sinaga, No:09/GKP/C-B/VII/A.K/2013, pada tanggal 28 September 2013 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
102. Surat Akte Perkawinan atas nama Daud Widodo Sihombing dengan Selli Situmorang, No:09/GKP/C-B/VII/A.K/2013, pada tanggal 4 Oktober 2013 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
103. Surat Akte Perkawinan atas nama Benny Hutagalung dengan Evelien Permata Sari Gultom, No:07/GKP/C-B/VII/A.K/2014, pada tanggal 05 Juli 2014 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
104. Surat Akte Perkawinan atas nama Kobbah Rajaguguk dengan Dormaini Br. Matondang, No:07/GKP/C-B/VII/A.K/2014, pada tanggal 19 Juli 2014 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
105. Surat Akte Perkawinan atas nama Ali Kasim Purba dengan Mesrawati Br. Tamba, No:02/GKP/C-B/VII/A.K/2015, pada tanggal 14 Februari 2015 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.

Halaman 119 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Surat Pengantar dari RT 006/016 Kel. Uwung Jaya – Kec. Cibodas Kota Tangerang tanggal 26 Mei 2015, Nomor : 01/006/016/V/W/2015.
107. Surat Akte Perkawinan atas nama Hariwan Barutu dengan Meli Christina Sihite, No:06/GKP/C-B/VII/A.K/2015, pada tanggal 27 Juni 2015 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
108. Surat Keterangan Baptis atas nama Clara Miracle Munte, No : 05/GKP/2015, tanggal 22 Agustus 2015 di Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor (GKP).
109. Surat Akte Perkawinan atas nama Tyson Gultom dengan Herpina Br.Sinaga, No:09/GKP/C-B/VII/A.K/2015, pada tanggal 01 Oktober 2015 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
110. Surat Akte Perkawinan atas nama Apri Yanda Bangun dengan Dewi Astuti Br.Karo, No:09/GKP/C-B/VII/A.K/2016, pada tanggal 30 Januari 2016 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
111. Surat Keterangan Sidhi atas nama Suci Prasetya Wati, No : 03/2016 pada tanggal 20 Maret 2016 di Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor (GKP).
112. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat, Nomor : B/793/III/2016/Sek Jtu tanggal 30 Maret 2016.
113. Surat Permandian atas nama Henrijon Lorensius Parningotan Tondang pada tanggal 07 Juni 2016.
114. Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perceraian atas nama Lim, Deddy Kurniawan dengan Juniar, Nomor : 641/I/2016, pada tanggal 16 September 2016.
115. Surat Akte Perkawinan atas nama Harihot Irwandy Siburian dengan Gaya Oktavia Srimutiara, No:09/GKP/C-B/VII/A.K/2016 tanggal 22 Oktober 2016 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
116. Surat Akte Perkawinan atas nama Christmas Surya Hutagalung dengan Trinitatis Manalu, No:09/GKP/C-B/VII/A.K/2016, tanggal 17 Desember 2016 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
117. Surat Akte Perkawinan atas nama Drs Basri Sudibyo dengan Juniar, No:02/GKP/C-B/VII/A.K/2017, tanggal 11 Februari 2017 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
118. Surat Akte Perkawinan atas nama Januari Sipahutar dengan Dame Ria Sihotang, No:05/GKP/C-B/VII/A.K/2017, tanggal 27 Mei 2017 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.

Halaman 120 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



119. Surat dari Pemerintah Kota Tangerang Kecamatan Cibodas Kelurahan Uwung Jaya, Nomor :472.11/94-Tapem/2017, kepada Yth, Ketua RT dan RW se Kel Uwung Jaya di Tempat. Perihal : Pelayanan Akte Kelahiran.
120. Surat dari Pemerintah Kota Tangerang Kecamatan Cibodas Kelurahan Uwung Jaya, Nomor :472.11/94-Tapem/2017, kepada Yth, Ketua RT dan RW se Kel Uwung Jaya di Tempat. Perihal : Pelayanan Akte Kelahiran.
121. Surat Keterangan dan Perjanjian Pengantin antara Nugra Suwito saragih dengan Monica Novianti, pada tanggal 22 Juli 2017.
122. Surat Akte Perkawinan atas nama Tigor Hutagalung dengan Esmi Rospita Simangunsong, No:09/GKP/C-B/VII/A.K/2017, pada tanggal 19 Agustus 2017 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
123. Surat Akte Perkawinan atas nama Ronal Efredy Simarmata dengan Maya Lestari, No:01/GKP/C-B/VII/A.K/2018, pada tanggal 27 Januari 2018 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
124. Surat Akte Perkawinan atas nama Rony. E. Sihite dengan Yusnidah Br. Togatorop, No:02/GKP/C-B/VII/A.K/2018, pada tanggal 27 Januari 2018 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
125. Surat Akte Perkawinan atas nama Lasron Klemens Sagala dengan Yusnia Manalu, No:02/GKP/C-B/VII/A.K/2018, pada tanggal 16 Februari 2018 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
126. Surat Akte Perkawinan atas nama Oberlin Mulatua Damanik dengan Roly Jenita Siahaan, No:02/GKP/C-B/VII/A.K/2018, pada tanggal 17 Februari 2018 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
127. Surat Akte Perkawinan atas nama Jonatan Fernando Pangabea dengan Rut Keyziah No:09/GKP/C-B/VII/A.K/2018, pada tanggal 20 Februari 2018 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
128. Surat Keterangan Baptis atas nama Widya Kartika Br Tarigan, No. GKP/2018, tanggal 25 Februari 2018 di Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor (GKP).
129. Surat Akte Perkawinan atas nama Michael dengan Octaviana Br. Ginting, No:03/GKP/C-B/VII/A.K/2018, pada tanggal 10 Maret 2018 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.



130. Surat Akte Perkawinan atas nama Haratul BIP dengan Marlina Septiani Sipahutar, No:03/GKP/C-B/VII/A.K/2018, pada tanggal 24 Maret 2018 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
131. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat. Nomor : B/2520/VII/TUK.7.2.1./2018/Restro Tng Kota/Sek Jtu atas nama Muhammad Husen Hosea.STH tanggal 04 Juli 2018.
132. Surat Akte Perkawinan atas nama Arimatika A. Halomoan Siregar dengan Berliana L Tobing, No:08/GKP/C-B/VII/A.K/2018 pada tanggal 11 Agustus 2018 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
133. Surat Akte Perkawinan atas nama Binsar Octavianus Pandapotan dengan Julita Tabita Mundung, No:07/GKP/C-B/VII/A.K/2018, pada tanggal 18 Oktober 2018 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
134. Surat Akte Perkawinan atas nama Krisno Hutabalian dengan Nuryanti Sitorus, No:09/GKP/C-B/VII/A.K/2018 pada tanggal 18 Oktober 2018 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
135. Surat Keterangan Baptis atas nama Chelsy Eliviona Br Sihite, No : 09/GKP/2018, tanggal 10 Nopember 2018 di Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor (GKP).
136. Surat Keterangan dan Perjanjian Pengantin antara Zhou tongtong dengan Yeni Silitonga, pada tanggal 17 Nopember 2018.
137. Surat Akte Perkawinan atas nama Michael Djojopranoto dengan Fitriana, No : 09/GKP/2018, pada tanggal 07 Desember 2018 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
138. Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kematian atas nama Drs. BASRI SUDIBYO, Nomor : 3171-KM-26112018-0003, pada tanggal 26 Nopember 2018.
139. Surat Akte Perkawinan atas nama Alexander Nainggolan dengan Lestari Galingging, No:02/GKP/C-B/VII/A.K/2019, pada tanggal 12 Januari 2019 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.
140. Surat Baptisan atas nama Wandaria Naibaho, No : 0308/SB/GSI-TS2/1/2019, tanggal 01 Februari 2019 di Gereja Sahabat di Indonesia.
141. Surat Akte Perkawinan atas nama Henri Jhon Purba dengan Wandaria Naibaho, No:02/GKP/C-B/VII/A.K/2019, pada tanggal 16 Februari 2019 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Kutipan Akta Catatan Sipil. Register Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 03/Ket.Perk/PN/2019, Tanggal 17 Mei 2019 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO & Juniar.

142. Surat Rujukan FKTP tanggal 20 February 2019, Nomor Rujukan :102504030219Y001361

143. Surat Akte Perkawinan atas nama Herman Johansen Simbolon dengan Meli Sorti Sihombing, No:02/GKP/C-B/VII/A.K/2019, pada tanggal 02 Juni 2019 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.

144. Surat Akte Perkawinan atas nama Charles Marihot Silalahi dengan Yuniati Zega, No:09/GKP/C-B/VII/A.K/2019, pada tanggal 08 Juni 2019 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.

145. Surat Akte Perkawinan atas nama Jusron Agus Pandapotan dengan Mudika Nainggolan, No:08/GKP/C-B/VII/A.K/2019, pada 28 Agustus 2019 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.

146. Surat Akte Perkawinan atas nama Poda Maruli Simangunsong dengan Lasteria Resmi br.Siagian, No:09/GKP/C-B/VII/A.K/2019, pada tanggal 14 September 2019 di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor.

147. Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kelapa Gading Sertifikat Registrasi Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Nomor: 2129/2.13/31.72.06/-1.779.3/2015 diberikan kepada Juniar / CV. Cantik Selaras Alami tanggal 19 November 2015.

148. Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum tanggal 01 Juli 2019 No: AHU.2 –AH.04.01-5772 perihal keterangan wasiat atas nama Drs. BASRI SUDIBYO.

149. Tanda Terima Untuk Penyitaan tanggal 04 Desember 2019, ditandatangani oleh Juniar als Vero dan Chepy Rusmanto selaku penyidik..

150. Surat Firma Hukum Victoria tanggal 19 Januari 2020 nomor 010/FHV/SPK-Pid-1-2020 perihal permintaan keterangan sesuai Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat pasal 17 ditujukan kepada Pdt. Johan Handoyo.

151. Surat Firma Hukum Victoria Kepada Notaris Grace Parulian Hutagalung, S,H. tanggal 23 Januari 2020 sesuai Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat pasal 17.

Halaman 123 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Notaris/ PPAT Grace Parulian Hutagalung,S.H., tanggal 21 Januari 2020 nomor 001/Not/1/2020 perihal Tanggapan Surat.
153. Surat Firma Hukum Victoria Kepada Direktur Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk tanggal 23 Januari 2020 nomor 014/ FHV/SPK-Pid/I/2020 Perihal Permintaan Fotokopi status dan Resume/Isi Rekam Medis dan atau Ringkasan Rekam Medis atas nama Drs. BASRI SUDIBYO.
154. Siloam Hospitals No: 071/SHKJ-DIR/II/2020 tanggal 05 Februari 2020 ditujukan kepada Firma Hukum Victoria.
155. Surat Firma Hukum Victoria Kepada Direktur Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk tanggal 23 Januari 2020 nomor 017/ FHV/SPK-Pid/I/2020 Perihal Permintaan Keterangan atas meninggalnya Alm Basri Sudibyo dan penerbitan Akta Notaris diduga palsu Nomor 3 tanggal 20 September 2018 tentang menarik dan menghapus wasiat lama “tanpa bertemu dan tanpa bertemu dan mengetahui kondisi kesehatan Alm sdr. Basri Sudibyo” sesuai ketentuan pasal 17 UU RI Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat ditujukan kepada Sdr. Martin Adam.
156. S2S Law Office Jakarta, 31 Januari 2020 Nomor : 031-01/S2S-TS/I/2020 Perihal Tanggapan dan Somasi ditujukan kepada Rekan Kamaruddin Simanjuntak,S.H., selaku Kuasa Hukum Sdri. Juniar als Vero.
157. Surat Firma Hukum Victoria Kepada Direktur Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk tanggal 23 Januari 2020 nomor 016/ FHV/SPK-Pid/I/2020 Perihal Permintaan Keterangan atas meninggalnya Alm Basri Sudibyo dan penerbitan Akta Notaris diduga palsu Nomor 3 tanggal 20 September 2018 tentang menarik dan menghapus wasiat lama “tanpa bertemu dan tanpa bertemu dan mengetahui kondisi kesehatan Alm sdr. Basri Sudibyo” sesuai ketentuan pasal 17 UU RI Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat ditujukan kepada Sdr. Suzanne Lianny.
158. S2S Law Office Jakarta, 31 Januari 2020 Nomor : 031-02/S2S-TS/I/2020 Perihal Tanggapan dan Somasi ditujukan kepada Rekan Kamaruddin Simanjuntak,S.H., selaku Kuasa Hukum Sdri. Juniar.
159. Surat dari Firma Hukum Victoria Kepada Bapak Yth Pdt. Muhammad Husein Hosea. Lampiran 100 berkas Perihal: Pengembalian Bukti-bukti Surat/Akta/Bingkai Asli Milik Terdakwa Pdt. Muhammad Husein, tanggal 14 April 2020 Nomor 064/FHV/Pid-PBB/IV/2020 di Gereja Persekutuan Oikumene Umat Kristen (POUK) Tangerang.

Halaman 124 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



160. Surat dari Firma Hukum Victoria Kepada Bapak Yth Pdt. Muhammad Husein Hosea. Lampiran 5 berkas Perihal: Pengembalian Bukti-bukti Surat/Akta/Bingkai Asli Milik Terdakwa Pdt. Muhammad Husein, tanggal 20 April 2020 Nomor 064b/FHV/Pid-PBB/IV/2020 di Gereja Persekutuan Oikumene Umat Kristen (POUK) Tangerang.
161. Surat dari JH Law Firm Nomor :004/Som/JH-Law/IV/2020 tanggal 19 April 2020 Mengaku Kuasa Hukum Pdt. Muhammad Husein Hosea Kepada Rekan Kamaruddin Simanjuntak, S.H. Perihal: Somasi (Peringatan) Pengembalian Dokumen-dokumen Asli Milik Bpk. Muhammad Husein Hosea, STh, ditandatangani Oleh Jatendra Hutabarat, S.H.
162. Surat dari Firma Hukum Victoria tanggal 21 April 2020 Nomor : 066/FHV/JS-Pid/IV/2020 Ditujukan Kepada Yth. Rekan Jatendra Hutabarat,S.H di kantor JH Law Firm. Perihal: Jawaban Atas Somasi Rekan Jatendra Hutabarat, S.H.;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari keterangan Saksi ANITA SUSILAWATY dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan yang dibacakan di depan persidangan, dimana Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di depan persidangan tersebut (*vide*: Nota Pembelaan Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan keberatan atau mempermasalahkan tidak diadikannya seluruh saksi atau paling tidak saksi-saksi fakta yang menyaksikan langsung kejadian yang menjadi pokok permasalahan sesuai dengan materi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi ANITA SUSILAWATY dibacakan di depan persidangan karena kondisi pandemic covid-19 dan Saksi saat ini tidak bertempat diam lagi di Jakarta, sebagaimana Surat Keterangan Ketua Rukun Tetangga (RT) 010/RW.08, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat Nomor: 003/010/08.IV/2020 tanggal 16 April 2020;

Menimbang, bahwa Pasal 162 KUHAP mengatur:

Halaman 125 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



(1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.

(2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dalam perkara ini, ternyata tidak terlampir Berita Acara Penyumpahan atas diri Saksi ANITA SUSILAWATY, oleh karenanya Pasal 162 KUHAP tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir dalam Berkas Perkara ini, relevansinya Penuntut Umum tidak dapat atau kesulitan menghadirkan seluruh saksi-saksi dalam perkara ini dengan alasan pada saat persidangan berlangsung di Jakarta sedang terjangkit wabah Covid-19, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 187 huruf a KUHAP mengatur bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi ("BAP Saksi") merupakan alat bukti surat, dimana mengenai BAP Saksi sebagai alat bukti surat dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan *Visum et Repertum* yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi, bukan hanya sekedar pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. Dalam hal ini merujuk pada Pasal 187 huruf a KUHAP BAP merupakan alat bukti surat, termasuk juga berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing;

Menimbang, bahwa pendapat banyak ahli hukum juga setuju bahwa BAP Saksi sebagai alat bukti surat berdasarkan Pasal 187 huruf a KUHAP. Bahkan R. SOESILO dalam berbagai buku yang ia tulis, menyatakan bahwa BAP Saksi merupakan alat bukti keterangan saksi. R. Soesilo mengatakan pendapatnya, sebagai berikut:

"Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam keadaan kondisi atau keadaan di Jakarta yang rawan wabah Covid-19 dan adanya Program Pemerintah RI dalam mengatasi wabah Covid-19 dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah Indonesia termasuk wilayah DKI Jakarta sesuai dengan Permenkes Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487), maka Saksi yang tidak hadir dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang telah disumpah di tingkat penyidikan antara lain keterangan Saksi SUHARDI TEDJA SETIAWAN tersebut, dapat dipandang sebagai "halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang", sebagaimana dimaksud Pasal 162 ayat (1) KUHAP, dimana keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di depan peridangan sebagaimana dimaksud Pasal 162 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan keberatan terhadap pencabutan atau perubahan keterangan Saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan baik yang dilakukan dalam tahap Penyidikan maupun dalam persidangan perkara ini, dimana Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat pencabutan atau perubahan keterangan Saksi-saksi tersebut adalah tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung keberatan terhadap pencabutan keterangan Saksi-saksi tersebut maka Penasihat Hukum telah mengajukan bukti-bukti Surat, antara lain surat-surat Pernyataan dari Saksi-saksi terkait sebagai berikut:

Halaman 127 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Saksi dokter FERDIANTO, sebagai tersebut bukti surat nomor 32;
- Surat Pernyataan Saksi ANITA SUSILAWATY sebagai tersebut bukti surat: nomor 33 dan nomor 34;
- Surat Pernyataan Saksi FERRY BUDIMAN, sebagai tersebut bukti surat nomor 35;
- Surat Pernyataan Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., sebagai tersebut bukti surat Nomor 44;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat pernyataan Saksi-saksi tersebut adalah dibuat di luar pemeriksaan penyidikan dan di luar persidangan maka tidak dapat melemahkan bukti surat berupa keterangan saksi-saksi yang telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. telah melakukan pencabutan atau perubahan keterangan tersebut di persidangan perkara ini, dimana Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian keterangan yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti Keterangan Saksi adalah apa yang telah diucapkan di depan persidangan (*vide*: Pasal 1 angka 25 dan angka 26 KUHAP *juncto* Pasal 185 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG kenal dengan Terdakwa JUNIAR alias VERO sejak bulan Januari 2019 di Pasific Place (PP) Jakarta Selatan dalam rangka Terdakwa JUNIAR alias VERO meminta tolong kepada Saksi untuk mendata asset (kekayaan) milik BASRI SUDIBYO;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, STH di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sekitar awal tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, AGUS BUTAR BUTAR untuk kepentingan Terdakwa JUNIAR alias VERO datang ke tempat tinggal Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. dan meminta tolong untuk membuat Akta Perkawinan Gereja, dimana alasan yang dikemukakan AGUS BUTAR BUTAR adalah ada seorang perempuan (Terdakwa JUNIAR alias VERO) telah menikah dengan laki-laki (BASRI SUDIBYO) di suatu gereja lain

Halaman 128 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



namun belum sempat dibuatkan akta perkawinan gereja, selanjutnya Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. dengan maksud untuk membantu perempuan tersebut (yang kemudian diketahui ialah Terdakwa JUNIAR alias VERO) maka Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. bersedia membuat Akta Perkawinan Gereja, selanjutnya Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. meminta agar AGUS BUTAR BUTAR menyerahkan dan melengkapi data-data atau identitas diri Terdakwa JUNIAR alias VERO dan BASRI SUDIBYO, serta biaya administrasi untuk pembuatan Akta Perkawinan Gereja tersebut, dimana AGUS BUTAR BUTAR menyanggupinya;

- Bahwa Saksi (BAP) ANITA SUSILOWATY pada pokoknya menerangkan:

- Dapat Saksi jelaskan bahwa pekerjaan Saksi sekretaris sejak 15 Januari 2019 yang berkantor di Jalan Pantai Mutiara Blok R No. 48 Pluit Jakarta Utara;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa pekerjaan Saksi sebagai sekretaris adalah membuat surat menyurat, mengatur jadwal praktek dan kegiatan atasan Saksi sdri. JUNIAR serta pengarsipan.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi juga pernah melihat dan mengenali Photocopy Surat Akta Perkawinan No. 02/GKP/C-B/V11/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dibuat oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memphoto dan memasukkan photo BASRI SUDIBYO dan JUNIAR di dalam Surat Akte Perkawinan tersebut dimana Saksi hanya mengedit Photo yang lain yang tidak dipakai dalam surat akte perkawinan;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil photo dan photo tersebut adalah editan dengan menambahkan Tanggal : 11 Februari 2017 dibawah photo dan yang mengedit adalah karyawan Snapy di Snapy Benhil Jakarta Pusat;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil photo dan photo tersebut adalah editan dengan menambahkan nama Drs. Basri Sudibyo, Juniar dan Pdt. Muhammad Husein Hosea, S.Th. tanggal 11 Februari 2017 di Bagian bawah photo dan yang mengedit adalah karyawan Snapy di Snapy Benhil Jakarta Pusat;

Halaman 129 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



- Dapat Saksi jelaskan bahwa yang membawa photo tersebut di atas untuk di edit di Snapy Benhil Jakarta Pusat adalah Saksi sendiri ANITA SUSILAWATY dan sdr. AGUS BUTAR BUTAR dengan biaya edit sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) namun Saya tidak mengetahui tujuan pengeditan photo tersebut;
- Bahwa yang meminta dan menyuruh Saksi membawa photo dan di edit di Snapy Benhil Jakarta Pusat adalah JUNIAR (Terdakwa) dan di lokasi percetakan Sanapy yang mengarahkan adalah sdr. AGUS BUTAR BUTAR dan hasil editan photo tersebut Saksi serahkan kepada JUNIAR;
- Bahwa edit foto yang dimaksud Saksi (BAP) ANITA SUSILOWATY sesuai dengan bukti surat yang telah disita dalam perkara ini adalah File Soft Copy photo BASRI SUDIBYO, JUNIAR, MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, IMELDA RINI dan SUHARDI TEDJA;
- Bahwa Saksi (BAP) ABDUL ROHIM pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa untuk nama pelanggan saksi tidak mengetahui nama aslinya namun berdasarkan data order Snapy No.: 190404955 dan Nomor Struk : BHL – 19041005048/INV tanggal struk 27 April 2019 jam 15.30 WIB pernah datang orang yang mengaku bernama NITA dengan nomor HP yang tercantum dalam struk tersebut yaitu 0819-1999-4000 meminta untuk mendesain photo kemudian melakukan Cropping dan menggabungkan photo dari satu photo ke photo yang lain;
 - Seingat saksi berdasarkan data yang masih disimpan Kantor Snapy Benhil bahwa sdri NITA awalnya menyerahkan 2 (dua) file foto melalui email untuk di edit;
 - Kemudian hal yang saksi ingat bahwa sdri NITA hanya meminta agar photo tersebut di edit dan digabung kemudian ditulis sesuai dengan permintaan sdri. NITA yang isinya sesuai photo “Drs. Basri Sudibyo Juniar, Pdt. Muhammad Husein Hosea, STh, Tanggal : 11 Pebruari 2017” untuk tujuan apa photo tersebut dibuat, saya tidak menanyakan dengan alasan hal tersebut merupakan privasi dari Konsumen.
Berdasarkan bukti struk bahwa photo yang di print out sebanyak 2 (dua) lembar dengan jenis print colour A4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Sdri. NITA yang membayar biaya print out dan edit photo tersebut, yang dibayar sebesar Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan bukti kwitansi/bon pembayaran.

- Bahwa Saksi (BAP) FERRY BUDIMAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengatakan bahwa Saksi pernah melihat dan mengenali Photocopy Surat Akta Perkawinan No. : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dibuat oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA dan dapat Saksi jelaskan bahwa Surat Akte Perkawinan tersebut dibuat oleh Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA atas permintaan sdr. AGUS BUTAR BUTAR pada tahun 2019 dan pemberkatan perkawinan tersebut tidak pernah ada. Namun yang mengurus proses pembuatan Surat Akte Perkawinan antara BASRI SUDIBYO dan sdri. JUNIAR adalah AGUS BUTAR BUTAR dan Saksi turut serta pada saat itu dalam rangka mengantar sebagai sopir pada sekira bulan Maret 2019 di Jl. Kalingga Raya No.12 Karawaci Tangerang serta biayanya sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi mengatakan bahwa photo tersebut adalah editan dimana aslinya adalah photo sendiri-sendiri kemudian diedit untuk digabungkan serta menambahkan nama Drs. BASRI SUDIBYO, JUNIAR dan Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.Th., tanggal: 11 Februari 2017 di Bagian bawah photo dan yang mengedit adalah karyawan Snapy di Snapy, Benhil, Jakarta Pusat. Kemudian saksi membawa photo tersebut di atas untuk diedit di Snapy Benhil Jakarta Pusat adalah sdri. ANITA SUSILAWATY dan sdr. AGUS BUTAR BUTAR serta Saksi sendiri yang mengantar ke snapy sebagai sopir AGUS BUTAR BUTAR dengan biaya edit sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) namun Saksi tidak mengetahui tujuan pengeditan photo tersebut.
- Bahwa Photo-photo editan tersebut berasal dari Handphone sdri. JUNIAR dengan nomor hp 08170072211 yang dikirim ke handphone saksi jenis Smartfren Andromax R2 warna Hitam nomor 08881331446 Via wa dan menyuruh saksi untuk dicetak di Muara Photo yang beralamat di Muara Karang adapun jumlah photo sebanyak sekira 20 (dua puluh photo) untuk dipilih yang bagus dan selanjutnya setelah di cetak dan dipilih yang bagus oleh AGUS

Halaman 131 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUTAR BUTAR langsung dibawa ke Snapy Benhil. Setelah Saksi mengantar sdri. ANITA SUSILAWATY dan AGUS BUTAR BUTAR ke Snapy Benhil Jakarta Pusat untuk melakukan edit photo dalam rangka untuk diserahkan kepada Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.Th. untuk dibuatkan Surat Akte Perkawinan dan Bukti di Pengadilan Jakarta Utara dalam rangka membuat Penetapan Pengadilan.

- Bahwa peristiwa edit foto tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa JUNIAR alias VERO sebagai tersebut keterangan Terdakwa JUNIAR alias VERO di depan persidangan;
- Bahwa setelah foto editan tersebut selesai selanjutnya AGUS BUTAR BUTAR datang lagi ke tempat tinggal Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.Th. dengan menyerahkan data-data atau identitas diri Terdakwa JUNIAR alias VERO termasuk foto Terdakwa JUNIAR berdampingan dengan BASRI SUDIBYO serta menyerahkan uang sejumlah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. mengambil 1 (satu) lembar blangko Akta Perkawinan Gereja yang masih kosong dan mengisi data-data sesuai dengan yang diberikan AGUS BUTAR BUTAR tersebut serta menandatangani hingga menjadi Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017, sebagai tersebut dalam bukti surat yang telah disita dalam perkara ini;
- Bahwa beberapa hari kemudian AGUS BUTAR BUTAR datang ke tempat tinggal Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. mengambil Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. di depan persidangan menerangkan bahwa Saksi sebagai Pendeta pada Gereja GKP (Gereja Kristen Protestan) Cisarua Bogor tidak pernah melakukan pemberkatan Nikah secara agama Kristen terhadap Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO;
- Bahwa Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNA melalui kuasa hukumnya (Michael B.D. Hutagalung, dan rekan, Para Advokat, pada Kantor Hukum HUTAGALUNG & CO, berkantor di Taman E.33 Unit A.1 Lantai 3, Jl. DR. Ide Agung Gde Anak Agung, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Maret 2019) telah mengajukan gugatan perdata kepada JUNIAR alias VERO (Terdakwa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat dan Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Selatan sebagai Turut Tergugat, sebagaimana Surat Gugatan tanggal 2 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 2 April 2019 dengan nomor register: 198/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2019, dengan amar putusan:

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.582.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNA tidak mengajukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 198/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr tersebut;
 - Bahwa Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut telah dipergunakan Terdakwa JUNIAR sebagai bukti surat dalam permohonan pengesahan perkawinan sebagai tersebut Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr;
 - Bahwa Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2019 telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 April 2019 dengan register Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr, selanjutnya oleh Hakim Tunggal pemeriksa perkara telah ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, dengan amar:

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah perkawinan Pemohon ;

Halaman 133 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan dan memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk menerbitkan akta atau mencatatkan atau memberikan Surat Keterangan Perkawinan dan dicatatkan kedalam buku register yang dipergunakan untuk keperluan itu ;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan dibantu AGUS BUTAR BUTAR (selaku kuasa hukumnya) telah menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tersebut untuk mengajukan permohonan ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara [vide: keterangan Saksi (BAP) ERIK POLIM SINURAT, S.H., M.Si., M.Hum. dan keterangan Saksi (BAP) H. KARTAWI] , sehingga terbit: Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perk/PN/2019 tertanggal 17 Mei 2019;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa JUNIAR alias VERO mempergunakan Surat Akte Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 atas nama Drs. Basri Sudibyo dengan Juniar, dari Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua-Bogor, tanggal 11 Pebruari 2017, dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tanggal 13 Mei 2019, serta Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perk/PN/2019 tanggal 17 Mei 2019 tersebut sebagai bukti-bukti surat dalam gugatan perkara perdata Nomor 198/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2019;

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG dan bukti Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karawang, maka Terdakwa JUNIAR telah mempergunakan Surat Akte Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua-Bogor, tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karawang, dimana dalam akta notaris tersebut tercantum JUNIAR

Halaman 134 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Drs. BASRI SUDIBYO;

- Bahwa setelah Drs. BASRI SUDIBYO meninggal dunia, ternyata Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 09360/Pondok Pinang, Jakarta Selatan masih berada dalam penguasaan Terdakwa JUNIAR alias VERO (*vide*: keterangan Saksi MARTIN ADAM, Saksi SUZANNA LIANY, keterangan Saksi SUGIYANTO SUNARYO dan keterangan Terdakwa JUNIAR alias VERO);
- Bahwa Terdakwa JUNIAR alias VERO di depan persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 09360/Pondok Pinang, Jakarta Selatan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa JUNIAR alias VERO, karena sertifikat HGB tersebut diserahkan Drs. BASRI SUDIBYO semasa masih hidupnya kepada Terdakwa JUNIAR alias VERO sebagai hadiah dan tanda kasih sayang Drs. BASRI SUDIBYO kepada Terdakwa JUNIAR alias VERO;
- Bahwa Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 09360/Pondok Pinang, Jakarta Selatan tersebut merupakan perpanjangan ijin Hak Guna Bangunan atas tanah yang semula berasal dari sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3551/Pondok Pinang, Jakarta Selatan;
- Bahwa sertifikat tanah Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Drs. BASRI SUDIBYO yang terletak di Pondok Pinang dengan luas 1.625 m², No. 3551 diterbitkan tahun 1995 masa berlaku habis tahun 2016 karena sudah habis maka diperpanjang, dan yang mengurus perpanjangan sertifikat tersebut adalah Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG, dimana setelah perpanjangannya sudah jadi, nomor sertifikat tanah tersebut menjadi sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 09360/Pondok Pinang atas nama Drs. BASRI SUDIBYO;
- Bahwa setelah perpanjangan sudah jadi, sertifikat tersebut secara fisik Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG serahkan kepada BASRI SUDIBYO di hadapan Saksi SUGIYANTO SUNARYO dengan tanda terima menggunakan fotokopi di atas sertifikat yang baru, tertulis di tanda terima tersebut tanda tangan SUGIYANTO tanggal 12 bulan dua tahun 2018;
- Bahwa Saksi SUGIYANTO SUNARYO di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 20 Oktober 2018 setelah BASRI SUDIBYO meninggal dunia, Saksi SUGIYANTO SUNARYO pernah datang

Halaman 135 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Terdakwa JUNIAR disuruh Saksi MARTIN ADAM untuk menanyakan sertifikat tanah yang BASRI SUDIBYO titipkan kepada Terdakwa JUNIAR, dimana pada waktu itu Terdakwa JUNIAR alias VERO mengatakan bahwa kalau MARTIN ADAM dan SUZANNA LIANY adalah betul anak dari BASRI SUDIBYO dengan menunjukkan akte perkawinan BASRI SUDIBYO dan akte kelahiran MARTIN ADAM serta akte kelahiran SUZANNA LIANY maka sertifikat tanah akan dikembalikan melalui Saksi SUGIYANTO SUNARYO untuk diserahkan kepada MARTIN ADAM, namun setelah Saksi SUGIYANTO SUNARYO mengumpulkan semua sertifikat atas nama Drs. BASRI SUDIBYO sesuai yang diminta Terdakwa JUNIAR tersebut, ternyata Terdakwa JUNIAR mengatakan kepada Saksi SUGIYANTO SUNARYO agar hormati BASRI SUDIBYO dan tunggu setelah 40 (empat puluh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengadili perkara ini yang didasarkan pada Pasal 84 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 84 ayat (2) KUHAP mengatur: "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan";

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan Daftar Saksi yang terlampir dalam Berkas Perkara di tingkat Penyidikan, maka dari jumlah saksi seluruhnya 25 (dua puluh lima) orang saksi, maka sejumlah 7 (tujuh) orang saksi berdomisili di Jakarta Utara, antara lain: Saksi SUGIYANTO SUNARYO (Jakarta Utara), Saksi SUHARDI TEDJA (Jakarta Utara), Saksi Dr. FERDIANTO (Jakarta Utara), Saksi AGUS BUTAR BUTAR (Jakarta Utara), Saksi BONITA WELLYANTI (Jakarta Utara), Saksi SUPRIYADI (Jakarta Utara), Saksi

Halaman 136 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUZAIRON (Jakarta Utara), sedangkan saksi-saksi lainnya tersebut di luar wilayah Jakarta Utara, anantara lain:

- Jakarta Pusat: Saksi SUZANNE LIANY, Saksi JANUS PANGARIBUAN, dan Saksi ANITA SUSILAWATY;
- Jakarta Timur: Saksi ESAKATRI PARAHITA, Saksi AGUS, Saksi ERICK POLIM SINURA;
- Jakarta Selatan: Saksi MARTIN ADAM, Saksi Ir. NIKO NJOTORAHARDJO dan Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG;
- Jakarta Barat: Saksi FERRY BUDIMAN;
- di luar wilayah DKI Jakarta: Saksi SUDRAJAT ADAM (Bogor), Saksi SUKISNO (Bogor), Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA (Tangerang), Saksi JUNIT SIHOMBING (Tangerang), Saksi H. KARTAWI (Bekasi), Saksi ABDUL ROHIM (Depok), Saksi SURYA MINDA SIRAIT(Bandung) dan Saksi ARSYAD ROSYADI (Wonosobo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tempat kediaman sebagian besar Saksi-Saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan campuran antara Kumulatif dan Subsideritas (berlapis), sebagai berikut:

- Kesatu Primer Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 - Kesatu Subsider Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
- dan
- Kedua Primer: Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 - Kedua Subsider: Pasal 264 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa:

Halaman 137 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
4. Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;
5. Melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau Pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama JUNIAR alias VERO dengan identitas selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama JUNIAR alias VERO yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;

Menimbang, bahwa dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), disebutkan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang



melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1991, halaman 195, menyebutkan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Menimbang, bahwa maksud dari surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2050 K/Pid/2009);

Menimbang, bahwa bagaimana sepucuk surat itu dipandang sebagai surat palsu dapat dilihat pada *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 18 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1940 NJ 1940 Nomor 781 antara lain telah memutuskan bahwa: "Sepucuk surat itu adalah palsu, jika sebagian dari yang tidak terpisahkan dalam surat tersebut ternyata palsu." (Lamintang, 2009:14);

Menimbang, bahwa Pasal 1868 KUHPerdata mengatur: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi MARTIN ADAM, keterangan Saksi SUZANNE LIANY, keterangan Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, keterangan Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG, keterangan Saksi SUGIYANTO SUNARYO, keterangan Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATY dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum, yang dapat dikategorikan sebagai surat dalam perkara ini adalah: Surat Akte Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua-Bogor, tanggal 11 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa Surat Akte Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua-Bogor, tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut dapat dikategorikan sebagai "surat" sebagaimana pendapat R. SOESILO dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1991, halaman 195;

Menimbang, bahwa Surat Akte Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua-Bogor, tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut telah dibuat oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.Th. selaku Pendeta dari Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua-Bogor (*vide*: keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat Nomor 46 sampai dengan Nomor 146 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa);

Menimbang, bahwa Surat Akte Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua-Bogor, tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut dapat dikategorikan sebagai Akta Otentik, sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPerdata karena dibuat oleh Pemuka Agama (d.h.i. Pendeta) Kristen yang

Halaman 140 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang diberi kewenangan untuk memberkati atau meneguhkan perkawinan bagi jemaat yang beragama Kristen;

Menimbang, bahwa terdapat Surat Sekretaris Dirjen pada Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 472.2 /12015/DUKCAPIL.SES tanggal 1 November 2016, pada angka 1 mencantumkan: "Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa yang dimaksud dengan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh, atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, karena Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama merupakan bagian dari akta otentik, maka apabila Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama itu hilang dapat diterbitkan Duplikat Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, sehingga dapat dijadikan persyaratan dalam pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATY, keterangan Saksi (BAP) FERRY BUDIMAN, keterangan Saksi (BAP) SUHARDI TEDJA SETIAWAN dan keterangan Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum, yang membuat Surat Akte Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua-Bogor, tanggal 11 Pebruari 2017 adalah Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH, dimana isi atau keterangan yang ada di dalam Surat Akte Perkawinan tersebut adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sebagaimana terlihat dari: data BASRI SUDIBYO dibaptiskan dan di Sidi tanggal 07 Januari 2017, sementara hal tersebut bertentangan dengan Petikan Daftar Pemandian atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dari Gereja Bethel Indonesia (*vide*: lampiran Berkas Perkara, berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di depan persidangan);

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. mengisi data-data dalam Surat Akta Perkawinan sesuai dengan yang diberikan AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. tersebut serta menandatangani hingga menjadi Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017, sementara itu AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. memberikan data-data kepada Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. tersebut atas permintaan atau kerja samanya dengan Terdakwa JUNIAR alias VERO;

Halaman 141 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa JUNIAR alias VERO meminta atau memerintahkan Saksi (BAP) ANITA SUSILOWATY untuk mengedit foto, selanjutnya Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATY dengan diantar atau diarahkan oleh AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. telah pergi menuju Snapy Benhil Jakarta Pusat untuk edit foto, dengan biaya edit sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), setelah selesai edit foto maka foto hasil editan tersebut diserahkan oleh Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATY kepada Terdakwa JUNIAR alias VERO;

Menimbang, bahwa Saksi (BAP) FERRY BUDIMAN sebagai Sopir telah mengantar Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATY dan AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. pada saat edit foto di Snapy, Benhil, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Saksi (BAP) FERRY BUDIMAN menerangkan bahwa Saksi pernah melihat dan mengenali Photocopy Surat Akta Perkawinan No. : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dibuat oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. dan dapat Saksi jelaskan bahwa Surat Akte Perkawinan tersebut dibuat oleh Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. atas permintaan AGUS BUTAR BUTAR dan pemberkatan perkawinan tersebut tidak pernah ada, namun yang mengurus proses pembuatan Surat Akte Perkawinan antara Drs. BASRI SUDIBYO dan JUNIAR adalah AGUS BUTAR BUTAR dan Saksi turut serta pada saat itu dalam rangka mengantar sebagai sopir pada sekira bulan Maret 2019 di Jl. Kalingga Raya No. 12 Karawaci Tangerang serta biayanya sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut jadi ternyata isinya tidak benar, antara lain adalah waktu dan tempat Pemandian atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dari Gereja Bethel Indonesia, demikian juga waktu pemberkatan nikah tersebut juga tidak benar atau fiktif;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa JUNIAR alias VERO tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATY, keterangan Saksi (BAP) FERRY BUDIMAN, keterangan Saksi (BAP) SUHARDI TEDJA SETIAWAN dan keterangan Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum, bahwa setelah Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut selesai dibuat oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. telah dipergunakan oleh Terdakwa JUNIAR alias VERO sebagai salah satu bukti surat dalam permohonan pengesahan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara hingga terbit Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut juga telah dipergunakan oleh Terdakwa JUNIAR alias VERO sebagai salah satu bukti surat dalam gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tercatat dalam nomor register: 198/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2019;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. telah bekerja sama dengan Terdakwa JUNIAR alias VERO dalam peristiwa mempergunakan Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 untuk salah satu persyaratan terbitnya

- Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan dari Kantor Dukcapil Jakarta Utara tanggal 17 Mei 2019 Nomor 03/Ket.Perk/PN/2019;
- Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa JUNIAR alias VERO dapat dikategorikan sebagai perbuatan “dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan keberanaran”, dengan demikian unsur ke-3 dari dakwaan kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat ahli hukum pidana, sesungguhnya rumusan “dapat menimbulkan kerugian” tidaklah mensyaratkan bahwa kerugian itu benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– benar terjadi, tetapi cukup adanya "kemungkinan" saja, sedangkan yang dimaksud dengan "kerugian" tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga dapat berupa kerugian immaterial juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenaan dengan rumusan atau kaidah hukum "dapat menimbulkan kerugian", antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/Kr/1974 tanggal 15 Mei 1975, menyatakan bahwa karena Pasal 263 KUHP merumuskan "dapat mendatangkan kerugian pada orang lain", maka kerugian tidak perlu nyata – nyata ada;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/Kr/1965 tanggal 29 Mei 1965, menyatakan bahwa "kerugian yang mungkin timbul oleh pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 KUHP tidak harus berupa kerugian materiil, dapat juga berupa kerugian terhadap kepentingan masyarakat seperti dalam hal penggunaan surat yang dipalsukan itu dapat menyulitkan pengusutan suatu perkara;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62 K/Kr/1967 tanggal 15 November 1967, menyatakan bahwa keberatan yang diajukan penuntut kasasi: bahwa dia tidak bermaksud untuk melakukan kejahatan seperti dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, karena terjadinya jual beli itu tidak menguntungkan dirinya sesenpun, tidak dapat dibenarkan : karena hal itu bukan merupakan syarat "pemalsuan surat" menurut Pasal 263 KUHP melainkan cukuplah, bahwa perbuatan pemalsuan yang bersangkutan dapat menimbulkan suatu kerugian;
- Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, halaman 24, kata "dapat" dalam unsur "dapat menimbulkan kerugian" dapat diartikan bahwa kerugian tersebut tidak harus nyata – nyata ada, tetapi sifatnya baru kemungkinan saja sudah termasuk pengertian dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa pendapat ahli hukum pidana berkenaan dengan rumusan "dapat menimbulkan kerugian", antara lain:

- a. Drs. P.A.F Lamintang, SH., dalam bukunya delik – delik khusus (Kejahatan – Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat – Surat, Alat – Alat Pembayaran, Alat – Alat Bukti dan Peradilan), Penerbit CV. Mandar Maju Bandung, 1991, halaman 34, dalam penjelasan unsur Pasal 263 ayat (1) khususnya unsur "penggunaannya dapat

Halaman 144 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



menimbulkan kerugian”, mengatakan bahwa kata – kata ”dapat” menimbulkan kerugian, di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, pembentuk undang – undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu, bahwa pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut;

b. R. Sugandhi, S.H., dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980, halaman 281, dalam penjelasan Pasal 263 KUHP bahwa ”dapat mendatangkan kerugian” tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya ”kemungkinan” saja sedangkan yang diartikan dengan ”kerugian” tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga dapat berupa kerugian immaterial, juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas, perbuatan Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. yang membuat Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan membuat surat atau Akta otentik palsu, yakni membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY tersebut di atas, maka terungkap fakta hukum:

- Bahwa Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY merasa dirugikan dengan adanya Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017, karena Surat Akta Perkawinan tersebut telah dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara gugatan yang telah Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut juga telah dipergunakan JUNIAR alias VERO untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., dimana di dalamnya tertulis JUNIAR selaku ahli waris satu-satunya dari almarhum Drs. BASRI SUDIBYO, dimana dengan adanya Surat Keterangan Ahli Waris dari Notaris VITA TRIS MURNIYATI tersebut maka Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY selaku anak-anak kandung selaku ahli waris sah dari almarhum Drs. BASRI SUDIBYO



merasa dirugikan yakni **dapat** kehilangan hak atas harta peninggalan almarhum Drs. BASRI SUDIBYO;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara keterangan Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY dengan kaidah hukum dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI di atas dan pendapat para ahli tersebut di atas, maka penggunaan Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 oleh Terdakwa JUNIAR alias VERO **dapat** menimbulkan kerugian bagi Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY, dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa para Ahli hukum pidana, terutama penulis modern berpendapat bahwa “seorang pelaku peserta tidaklah perlu memiliki semua kualitas-kualitas pada dirinya yang ditentukan sebagai anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan”, pendapat ini dipelopori oleh Simons yang kemudian diikuti oleh HAZEWINDEL-SURINGA, VAN HATTUM, VAN BEMMELEN, JONKERS dan VOS. Pendapat para ahli tersebut ternyata diikuti oleh Yurisprudensi antara lain :

1. H.R. tanggal 21 Juni 1926 W.NO. 11541, N.J. 1926 dan tanggal 29 Oktober 1934 W.NO.12551,N.J1934 yang memutuskan bahwa : “tidak perlu pelaku peserta itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dimiliki oleh seorang pelaku (dader) delik yang bersangkutan, dan bahwa terdapat atau ada pelaku peserta, biarpun peserta tidak mempunyai kualitas-kualitas yang harus ada pada diri seorang pelaku”.

2. Mahkamah Agung RI dalam putusnya tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.PID, memutuskan :

“Bahwa melalui medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana”.

“Bahwa masing-masing peserta pelaku tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur-unsur yang oleh pasal-pasal yang bersangkutan dirumuskan untuk suatu tindak pidana”.

Menimbang, bahwa menurut *Hazewinkel-Suringa*, kriteria untuk menentukan seseorang sebagai pelaku peserta ada 2 (dua) unsur yaitu :

1. Kerjasama yang diinsyafi, dan
2. Pelaksanaan bersama.



Menimbang, bahwa pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Mr. ROESLAN SALEH yang mengatakan: “Dalam hal turut serta melakukan janganlah diartikan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka”.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang membuktikan adanya kerja sama yang diinsyafi atau secara sadar diantara Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. dengan AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. dan JUNIAR alias VERO, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa atas permintaan Terdakwa JUNIAR alias VERO melalui AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. telah membuat Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 meskipun isi atau keterangan dalam Surat Akta Perkawinan tersebut bukan semestinya atau tidak benar;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa JUNIAR alias VERO, kemudain Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATY dengan diantar atau diarahkan oleh AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. telah pergi menuju Snapy Benhil Jakarta Pusat untuk edit foto, dengan biaya edit sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), setelah selesai edit foto maka foto hasil editan tersebut diserahkan oleh Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATY kepada Terdakwa JUNIAR alias VERO;
- Bahwa Saksi (BAP) FERRY BUDIMAN sebagai Sopir telah mengantarkan Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATY dan AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. pada saat edit foto di Snapy, Benhil, Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi (BAP) FERRY BUDIMAN menerangkan bahwa Saksi pernah melihat dan mengenali Photocopy Surat Akta Perkawinan No. : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dibuat oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. dan dapat Saksi jelaskan bahwa Surat Akte Perkawinan tersebut dibuat oleh Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. atas permintaan AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. dan pemberkatan perkawinan tersebut tidak pernah ada, namun yang mengurus proses pembuatan Surat Akte Perkawinan antara BASRI SUDIBYO dan JUNIAR adalah AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. dan Saksi turut serta pada saat itu dalam rangka mengantarkan sebagai sopir pada sekira bulan Maret 2019 di Jl. Kalingga Raya No. 12 Karawaci Tangerang serta biayanya sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan Terdakwa JUNIAR alias VERO, Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. hadir sebagai saksi dalam persidangan permohonan pengesahan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara hingga terbit Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tanggal 13 Mei 2019;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa JUNIAR alias VERO, Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. hadir sebagai Saksi dalam persidangan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tercatat dalam nomor register: 198/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2019;
- Bahwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. telah bekerja sama dengan JUNIAR alias VERO dalam peristiwa mempergunakan Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 untuk salah satu persyaratan terbitnya:

- Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan dari Kantor Dukcapil Jakarta Utara tanggal 17 Mei 2019 Nomor 03/Ket.Perk/PN/2019;
- Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka telah terdapat kerja sama yang diinsyafi atau secara sadar diantara Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. dengan AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. dan Terdakwa JUNIAR alias VERO untuk terwujudnya delik Pasal 266 ayat (1) KUHP, dan perbuatan Terdakwa JUNIAR alias VERO tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan turut serta melakukan tidak pidana, dengan demikian unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu Primer telah terpenuhi, maka dakwaan Kesatu Subsider tidak ada urgensinya lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 148 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat/akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat otentik.
5. Melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan tindak pidana atau yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau Pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama JUNIAR alias VERO dengan identitas selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama JUNIAR alias VERO yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau

Halaman 149 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), disebutkan “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1991, halaman 195, menyebutkan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.



4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Menimbang, bahwa maksud dari surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2050 K/Pid/2009);

Menimbang, bahwa bagaimana sepucuk surat itu dipandang sebagai surat palsu dapat dilihat pada *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 18 Maret 1940 NJ 1940 Nomor 781 antara lain telah memutuskan bahwa: "Sepucuk surat itu adalah palsu, jika sebagian dari yang tidak terpisahkan dalam surat tersebut ternyata palsu." (Lamintang, 2009:14);

Menimbang, bahwa Pasal 1868 KUHPerdata mengatur: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi MARTIN ADAM, keterangan Saksi SUZANNE LIANY, keterangan Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., keterangan Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG, keterangan Saksi SUGIYANTO SUNARYO, keterangan Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATY dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum, yang dapat dikategorikan sebagai surat dalam perkara ini adalah: Surat Akte Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua-Bogor, tanggal 11 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. SOESILO dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1991, halaman 195, maka Surat Akte Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua-Bogor, tanggal 11 Pebruari 2017 dapat dikategorikan sebagai "surat";

Menimbang, bahwa Surat Akte Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua-Bogor, tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut dapat dikategorikan sebagai Akta Otentik, sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUH Perdata karena dibuat oleh Pemuka Agama (d.h.i. Pendeta) Kristen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang diberi kewenangan untuk memberkati atau meneguhkan perkawinan bagi jemaat yang beragama Kristen;

Menimbang, bahwa terdapat Surat Sekretaris Dirjen pada Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 472.2 /12015/DUKCAPIL.SES tanggal 1 November 2016, pada angka 1 mencantumkan: "Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa yang dimaksud dengan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh, atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, karena Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama merupakan bagian dari akta otentik, maka apabila Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama itu hilang dapat diterbitkan Duplikat Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, sehingga dapat dijadikan persyaratan dalam pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATY, keterangan Saksi (BAP) FERRY BUDIMAN, keterangan Saksi (BAP) SUHARDI TEDJA SETIAWAN dan keterangan Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum, yang membuat Surat Akte Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua-Bogor, tanggal 11 Pebruari 2017 adalah Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH, dimana isi atau keterangan yang ada di dalam Surat Akte Perkawinan tersebut adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sebagaimana terlihat dari: data BASRI SUDIBYO dibaptiskan dan di Sidi tanggal 07 Januari 2017, sementara hal tersebut bertentangan dengan Petikan Daftar Pemandian atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dari Gereja Bethel Indonesia (*vide*: lampiran Berkas Perkara, berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di depan persidangan);

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. mengisi data-data dalam Surat Akta Perkawinan sesuai dengan yang diberikan AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. serta menandatangani hingga menjadi Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. di depan persidangan menerangkan tidak pernah memberkati atau meneguhkan perkawinan JUNIAR alias VERO (Terdakwa) dan Drs. BASRI SUDIBYO,

Halaman 152 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



bahkan Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. menerangkan tidak pernah bertemu langsung dengan Drs. BASRI SUDIBYO guna keperluan pemberkatan atau peneguhan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan membuat surat atau akta otentik palsu, yakni membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);

Menimbang, bahwa Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Februari 2017 tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak, antara lain hak keabsahan hubungan suami isteri, atau dapat juga dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa adanya keabsahan suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa JUNIAR alias VERO telah mempergunakan Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Februari 2017 sebagai bukti daripada sesuatu hal, yakni bukti surat dalam permohonan pengesahan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara hingga terbit Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tanggal 13 Mei 2019 dan bukti surat dalam gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tercatat dalam nomor register: 198/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat/akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi MARTIN ADAM, keterangan Saksi SUZANNE LIANY, keterangan Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG, keterangan Saksi SUGIYANTO SUNARYO, keterangan Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATY dan keterangan Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum, bahwa setelah Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Februari 2017 tersebut selesai dibuat oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA S.TH. kemudian telah dipergunakan oleh Terdakwa JUNIAR alias



VERO sebagai salah satu bukti surat dalam permohonan pengesahan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara hingga terbit Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut juga telah dipergunakan oleh Terdakwa JUNIAR alias VERO sebagai salah satu bukti surat dalam gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tercatat dalam nomor register: 198/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2019;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa JUNIAR alias VERO tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat otentik

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat ahli hukum pidana, sesungguhnya rumusan "dapat menimbulkan kerugian" tidaklah mensyaratkan bahwa kerugian itu benar – benar terjadi, tetapi cukup adanya "kemungkinan" saja, sedangkan yang dimaksud dengan "kerugian" tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga dapat berupa kerugian immaterial juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenaan dengan rumusan atau kaidah hukum "dapat menimbulkan kerugian", antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/Kr/1974 tanggal 15 Mei 1975, menyatakan bahwa karena Pasal 263 KUHP merumuskan "dapat mendatangkan kerugian pada orang lain", maka kerugian tidak perlu nyata – nyata ada;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/Kr/1965 tanggal 29 Mei 1965, menyatakan bahwa "kerugian yang mungkin timbul oleh pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 KUHP tidak harus berupa kerugian materiil, dapat juga berupa kerugian terhadap kepentingan masyarakat seperti dalam hal penggunaan surat yang dipalsukan itu dapat menyulitkan pengusutan suatu perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62 K/Kr/1967 tanggal 15 November 1967, menyatakan bahwa keberatan yang diajukan penuntut kasasi: bahwa dia tidak bermaksud untuk melakukan kejahatan seperti dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, karena terjadinya jual beli itu tidak menguntungkan dirinya sesenpun, tidak dapat dibenarkan: karena hal itu bukan merupakan syarat "pemalsuan surat" menurut Pasal 263 KUHP melainkan cukuplah, bahwa perbuatan pemalsuan yang bersangkutan dapat menimbulkan suatu kerugian;
- Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, halaman 24, kata "dapat" dalam unsur "dapat menimbulkan kerugian" dapat diartikan bahwa kerugian tersebut tidak harus nyata – nyata ada, tetapi sifatnya baru kemungkinan saja sudah termasuk pengertian dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa pendapat ahli hukum pidana berkenaan dengan rumusan "dapat menimbulkan kerugian", antara lain:

- a. Drs. P.A.F Lamintang, SH., dalam bukunya delik – delik khusus (Kejahatan – Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat – Surat, Alat – Alat Pembayaran, Alat – Alat Bukti dan Peradilan), Penerbit CV. Mandar Maju Bandung, 1991, halaman 34, dalam penjelasan unsur Pasal 263 ayat (1) khususnya unsur "penggunaannya dapat menimbulkan kerugian", mengatakan bahwa kata – kata "dapat" menimbulkan kerugian, di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, pembentuk undang – undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu, bahwa pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut;
- b. R. Sugandhi, S.H., dalam bukunya KUHP dan Penjasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980, halaman 281, dalam penjelasan Pasal 263 KUHP bahwa "dapat mendatangkan kerugian" tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya "kemungkinan" saja sedangkan yang diartikan dengan "kerugian" tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga dapat berupa kerugian immaterial, juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas, perbuatan Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. yang membuat Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017

Halaman 155 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan membuat surat atau akta otentik palsu, yakni membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY tersebut di atas, maka terungkap fakta hukum:

- Bahwa Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY merasa dirugikan dengan adanya Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017, karena Surat Akta Perkawinan tersebut telah dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara gugatan yang telah Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut juga telah dipergunakan JUNIAR alias VERO untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., dimana di dalamnya tertulis JUNIAR selaku ahli waris satu-satunya dari almarhum Drs. BASRI SUDIBYO, dimana dengan adanya Surat Keterangan Ahli Waris dari Notaris VITA TRIS MURNIYATI tersebut maka Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY selaku anak-anak kandung adalah ahli waris sah dari almarhum Drs. BASRI SUDIBYO merasa dirugikan yakni **dapat** kehilangan hak atas harta peninggalan almarhum Drs. BASRI SUDIBYO;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara keterangan Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY dengan kaidah hukum dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI di atas dan pendapat para ahli tersebut di atas, maka penggunaan Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 oleh Terdakwa JUNIAR alias VERO **dapat** menimbulkan kerugian bagi Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY, dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa para Ahli hukum pidana, terutama penulis modern berpendapat bahwa *“seorang pelaku peserta tidaklah perlu memiliki semua kualitas-kualitas pada dirinya yang ditentukan sebagai anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan”*, pendapat ini dipelopori oleh Simons yang kemudian diikuti oleh *Hazewinkel-Suringa, Van Hattum, Van Bemmelen,*

Halaman 156 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jonkers dan Vos. Pendapat para ahli tersebut ternyata diikuti oleh Yurisprudensi antara lain :

1. H.R. tanggal 21 Juni 1926 W.NO. 11541, N.J. 1926 dan tanggal 29 Oktober 1934 W.NO.12551,N.J1934 yang memutuskan bahwa : *"tidak perlu pelaku peserta itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dimiliki oleh seorang pelaku (dader) delik yang bersangkutan, dan bahwa terdapat atau ada pelaku peserta, biarpun peserta tidak mempunyai kualitas-kualitas yang harus ada pada diri seorang pelaku"*.

2. Mahkamah Agung RI dalam putusnya tanggal 22 Desember 1955 Nomor : I/1955/M.PID, memutuskan :

"Bahwa melalui medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana".

"Bahwa masing-masing peserta pelaku tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur-unsur yang oleh pasal-pasal yang bersangkutan dirumuskan untuk suatu tindak pidana".

Menimbang, bahwa menurut *Hazewinkel-Suringa*, kriteria untuk menentukan seseorang sebagai pelaku peserta ada 2 (dua) unsur yaitu :

1. Kerjasama yang diinsyafi, dan
2. Pelaksanaan bersama.

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sejalan dengan pendapat ROESLAN SALEH, Mr. yang mengatakan : *"dalam hal turut serta melakukan janganlah diartikan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka"*.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang membuktikan adanya kerja sama yang diinsyafi atau secara sadar diantara Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. dengan AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. dan Terdakwa JUNIAR alias VERO, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa atas permintaan Terdakwa JUNIAR alias VERO melalui AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. telah membuat Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 meskipun isi atau keterangan dalam Surat Akta Perkawinan tersebut bukan semestinya atau tidak benar;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa JUNIAR alias VERO, kemudian Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATY dengan diantar atau diarahkan oleh AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. telah pergi menuju Snapy,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benhil, Jakarta Pusat untuk edit foto, dengan biaya edit sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), setelah selesai edit foto maka foto hasil editan tersebut diserahkan oleh Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATY kepada Terdakwa JUNIAR alias VERO;

- Bahwa Saksi (BAP) FERRY BUDIMAN sebagai Sopir telah mengantar Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATY dan AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. pada saat edit foto di Snapy Benhil Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi (BAP) FERRY BUDIMAN menerangkan bahwa Saksi pernah melihat dan mengenali Photocopy Surat Akta Perkawinan No. : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dibuat oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA dan dapat Saksi jelaskan bahwa Surat Akte Perkawinan tersebut dibuat oleh Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA atas permintaan AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. dan pemberkatan perkawinan tersebut tidak pernah ada, namun yang mengurus proses pembuatan Surat Akte Perkawinan antara BASRI SUDIBYO dan JUNIAR adalah AGUS BUTAR BUTAR dan Saksi turut serta pada saat itu dalam rangka mengantar sebagai sopir pada sekira bulan Maret 2019 di Jl. Kalingga Raya No. 12 Karawaci Tangerang serta biayanya sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas permintaan Terdakwa JUNIAR alias VERO, Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. hadir sebagai Saksi dalam persidangan permohonan pengesahan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara hingga terbit Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tanggal 13 Mei 2019;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa JUNIAR alias VERO, Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. hadir sebagai Saksi dalam persidangan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tercatat dalam nomor register: 198/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka telah terdapat kerja sama yang diinsyafi atau secara sadar diantara Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. dengan AGUS BUTAR BUTAR dan Terdakwa JUNIAR alias VERO untuk terwujudnya delik Pasal 264 ayat (1) KUHP, dan perbuatan Terdakwa JUNIAR alias VERO tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan turut serta melakukan tidak pidana, dengan demikian unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Halaman 158 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kedua Primer telah terpenuhi maka dakwaan Kedua Subsider tidak ada urgensinya lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya berpendapat bahwa tidak terdapat alat bukti cukup yang dapat membuktikan perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, selama persidangan berlangsung telah terdapat minimal dua alat bukti cukup untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana diperoleh dari keterangan Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. di depan persidangan dan bukti-bukti surat yang telah disita sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun keterangan saksi-saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi di tingkat Penyidikan baik yang dibacakan di depan persidangan maupun yang tidak dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat seorang saksipun yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyaksikan langsung adanya peristiwa pemberkatan nikah Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan Drs. BASRI SUDIBYO oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., dimana semua saksi *ade charge* yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa hanya menerangkan permasalahan hubungan kemesraan dan hubungan klien dengan terapis kesehatan antara Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan Drs. BASRI SUDIBYO;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka tidak terdapat alat bukti cukup untuk membuktikan adanya peristiwa Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. telah melakukan pemberkatan atau peneguhan perkawinan Terdakwa JUNIAR alias VERO dengan Drs. BASRI SUDIBYO;

Menimbang, bahwa perihal materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai tersebut Bab I, Bab II dan Bab III adalah materi eksepsi surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang tidak masuk materi pokok perkara, oleh karenanya tidak ada urgensinya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perihal materi pembelaan Terdakwa sebagai tersebut dalam Nota Pembelaannya adalah menyangkut penilaian alat bukti dan peristiwa-peristiwa di luar materi dakwaan yang tidak didukung dengan alat bukti cukup adanya perkawinan Drs. BASRI SUDIBYO dengan Terdakwa maka tidak perlu dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Pembelaan yang telah diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan amar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yang telah disita Penyidik dan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 2291/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr tanggal 22 November 2019, berupa:

- a. Asli Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017;
- b. Asli Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 290/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr;

Halaman 160 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



- c. Asli Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan dari Kantor Dukcapil Jakarta Utara tanggal 17 Mei 2019 Nomor 03/Ket.Perk/PN/2019;
- d. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karawang;
- e. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO;
- f. File Soft Copy photo BASRI SUDIBYO, JUNIAR, MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, IMELDA RINI dan SUHARDI TEDJA;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa:

- a. Asli Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017;
- b. Asli Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 290/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr;
- c. Asli Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan dari Kantor Dukcapil Jakarta Utara tanggal 17 Mei 2019 Nomor 03/Ket.Perk/PN/2019;
- d. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karawang;
- e. File Soft Copy photo BASRI SUDIBYO, JUNIAR, MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, IMELDA RINI dan SUHARDI TEDJA;

Seluruhnya akan ditetapkan terlampir dalam Berkas Perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO, sesuai dengan requisitoir Penuntut Umum dalam perkara pidana nomor 214/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr atas nama Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., dan dengan pertimbangan telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, maka tidak terdapat alas hak bagi Terdakwa JUNIAR alias VERO untuk menguasai bukti surat ini, selanjutnya bukti surat ini akan ditetapkan dikembalikan kepada ahli waris almarhum Drs. BASRI SUDIBYO melalui Saksi MARTIN ADAM;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir Penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 45/Pen.Pid/2019/PN.Tng tanggal 26 November 2019, ijin pernyataan barang-barang berupa: Komputer untuk membuat; Printer untuk mencetak; Blangko kosong Surat Akta Perkawinan; dan Stempel Gereja Kristen Protestan; namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang bukti tersebut tidak pernah diajukan atau diperlihatkan di persidangan dan dalam berkas perkara tidak terlampir adanya Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik, sehingga tidak ada urgensinya dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa:

- a. Foto copy legalisir Kutipan Akta Kematian almarhumah GRACIA LILIEK ARUM NAULI HARTANA;
- b. Foto copy legalisir Kutipan Akta Kematian Almarhum BASRI SUDIBYO;
- c. Foto copy legalisir Akta Perkawinan antara TAN, THIAM BOK dengan TAN, LEE LIE NIO;
- d. Foto copy legalisir Akta Kelahiran MARTIN ADAM;
- e. Foto copy legalisir Akta Kelahiran SUZANNE LIANY;
- f. Foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga BASRI SUDIBYO;
- g. Foto copy legalisir Petikan Daftar Pemandian atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dari Gereja Bethel Indonesia;

Bukti-bukti surat tersebut tidak dilakukan tidak dilakukan penyitaan yang dikuatkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, oleh karenanya tidak ada urgensinya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah dan memberikan keterangan berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama menjalani persidangan perkara ini;

Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUNIAR alias VERO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pemalsuan akta otentik", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer dan Kedua Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUNIAR alias VERO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Asli Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017;
 - b. Asli Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 290/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr;
 - c. Asli Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan dari Kantor Dukcapil Jakarta Utara tanggal 17 Mei 2019 Nomor 03/Ket.Perk/PN/2019;
 - d. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karawang;
 - e. File Soft Copy photo BASRI SUDIBYO, JUNIAR, MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, IMELDA RINI dan SUHARDI TEDJA;Seluruhnya (huruf a sampai dengan huruf e) tetap terlampir dalam Berkas Perkara ini;
- f. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO, dikembalikan kepada kepada ahli waris almarhum Drs. BASRI SUDIBYO melalui Saksi MARTIN ADAM;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 163 dari 163 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang dihadiri oleh Swartin Polembi, S.H., M.H. Penuntut Umum, dan dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.